REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
(sediul Centru)

REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
(office Centre)

mun. Chişinău, bul.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 27 55 44
(+373 22) 27 27 40, e-mail: icc@iustice.md

Chisinau city, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162 avenue
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 27 55 44 tel./fax
tel./fax (+373 22) 27 27 40 , e-mail: icc@iustice.md

Bir. 217

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
SEDIUL CENTRU
Ieşire Nr. 07-6-15504
30. 07. 2021

CU AVIZ

MD 2068 mun.Chişinău, str. A.Doga, 30 ap. 38
MACERET ALEXEI

La solicitarea din 12 iulie 2021 Judecătoria Chişinău(sediul Centru Vă expediază Decizia Curții Supreme de Justiție din 24 iunie 2021 pentru cunoștință.

Anexă: Decizia Curții Supreme de Justiție - 4 foi.

Vice-Președinte Interimar al
Judecătoriei Chişinău(sediul Centru) ***Aliona Miron***
ex.Liuba Iacub
Iacub.

Alexander Orakhelashvili, *Peremptory Norms in International Law* (Oxford, Oxford University Press, 2006), p. 142 («Еще одно последствие объективной недействительности в соответствии со статьей 53… состоит в том, что статус, позволяющий ссылаться на недействительность, принадлежит не только участникам договора»).

1. Отсутствие правомочий (статьи 46 и 47);
2. ошибка (статья 48);
3. обман (статья 49);
4. подкуп представителя государства (статья 51);
5. принуждение (статья 52).

Существует очевидная потребность избежать «драконовского» воздействия на признание недействительным договора, отражающего подлинное общее согла-сие сторон на этот договор. Однако последствия статей 53 и 64 ясны: договор, противоречащий норме jus cogens, является или становится недействительным. Вместе с тем противоречит или не противоречит договор норме jus cogens можно определить только после установления значения договора, что можно сделать только путем применения правил толкования международного обычного права, изложенных в статьях 31 и 32 Конвенции[140].

Типичный пример приводится в комментарии к руководящему положению 4.4.3 и касается оговорки, «направленной на исключение той или иной катего-рии лиц из процесса осуществления некоторых прав, предоставляемых в соответствии с данным договором» [175].

Вероятно, право на контрацептивы не является нормой jus cogens.

Таким образом, формулирование оговорки к положению связанного с подобной ситуацией договора не означало бы оговорки в отношении нормы jus cogens. Вместе с тем оговорка, которая ограничивает осуществление этого права той или иной расовой группой или исключает ту или иную расовую группу из процесса осуществления этого договорного права, представляла бы собой нарушение общепризнанной нормы jus cogens, запрещающей расовую дискриминацию [176].

Следовательно, таким же образом, как возникновение новой императивной нормы не имеет обратного действия в отношении права международных договоров, оно аналогично не имеет обратного действия в отношении права ответственности государств.

Хотя каких-то отдельных положений по ретроспективности не существует, в комментариях к статьям об ответственности государств действительно признается основной принцип отсутствия обратной силы в связи с новыми или возникающими нормами jus cogens:

Однако даже в случае появления новой императивной нормы общего между-народного права, о чем говорится в статье 64 Венской конвенции 1969 года, это не влечет за собой какого-либо последующего признания ответственности [198]

Вышеизложенное можно резюмировать следующим образом:

a) оговорка к положению договора, которое отражает императивную норму общего международного права (jus cogens), не влияет на обязательный характер этой нормы, которая продолжает применяться;

b) оговорка, которая направлена на исключение или изменение юридических последствий договора вопреки императивной норме общего международного права (jus cogens), является недействительной

В деле *Комитет граждан Соединенных Штатов, проживающих в Ни-карагуа, против Рейгана* Апелляционный суд округа Колумбия Соединенных Шта-тов отметил, что нормы jus cogens «пользуются наивысшим статусом в международном праве и *превалируют как над обычным международным правом,* так и над международными договорами»

352. В Соединенном Королевстве Судебная коллегия королевской скамьи Высокого суда Англии и Уэльса в деле *(Мохамед) против Министра иностранных дел и по делам содружества* также сослалась на иерархическое превосходство норм jus cogens и соответственно сделала вывод о том, «что отступления государств посредством договоров или норм обычного права, не обла-дающих таким же статусом, [являются] недопустимыми»

353. Аргентинский Верховный суд таким же образом отметил, что преступления против человечности имеют «характер jus cogens, означающий, что [это запрещение] стоит выше как договорного права, так и всех других источников международного права»

354. В деле *Кенийская секция Международной комиссии юристов против Генерального прокурора* кенийский Высокий суд заявил, что нормы jus cogens «сделали ничтожными любые другие уже существовавшие нормы, которые вступили в противоречие с ними»

355. Сознание того, что нормы jus cogens имеют преимущественную

силу над другим международным обычным правом, утвердилось также в практике региональных судов. Например, в деле *Эль-Адсани* Европейский суд по правам человека определил, что нормы jus cogens являются нормами, имеющими «более высокий ранг в международной иерархии, чем договорное право и даже «ординарные» нормы обычного права»

356. Судьи Розакис и Кафлиш, к которым присоединились судьи Вильдхабер, Коста, Кабрал Баррето и Важич, в своем совместном несогласном мнении выразились еще более определенно, сформулировав следующие замечания:

Принимая, что норма о запрещении пыток является нормой jus cogens, большинство признает, что она иерархически выше, чем любая другая норма международного права… Ибо основной характеристикой нормы jus cogens является то, что… она имеет преимущественную силу над любой другой нормой, не обладающей таким же статусом. В случае коллизии между нормой jus cogens и любой другой нормой международного права превалирует первая из них

141. Независимо от доктринальной дискуссии относительно того, возможно ли, чтобы норма обычного международного права находилась в коллизии с нормой jus cogens, ясно, что, исходя из практики, при возникновении такой коллизии норма jus cogens будет иметь преимущественную силу, а противоречащее ей положение обычного международного права будет недействительным. Это применяется как в случаях уже существовавшей нормы jus cogens, так и к случаям возникновения такой нормы после появления нормы обычного международного права. В соответствии со статьей 53 Венской конвенции 1969 года единственным исключением из этого принципа является ситуация, при которой данное положение обычного меж-дународного права само является нормой jus cogens, способной изменить ранее существовавшую норму jus cogens

145. Вышеизложенное может быть резюмировано следующим образом:

a) норма обычного международного права не возникает, если она противоречит императивной норме общего международного права (jus cogens);

b) норма обычного международного права, не имеющая характера jus cogens, перестает существовать, если появляется новая

противоречащая ей императивная норма общего международного права (jus cogens);
с) поскольку императивные нормы общего международного права (jus cogens) имеют обязательную силу для всех субъектов международного права, доктрина последовательно возражающей стороны не применяется.

154. Ограничение полномочий Совета Безопасности нормами jus cogens и их подчиненность этим нормам признавались также в ряде судебных решений. Довольно примечательно, что Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии, сам созданный в соответствии с резолюцией Совета Безопасности, отметил, что полномочия Совета Безопасности «зависят от соблюдения императивных норм международного права (jus cogens)387. Британская Палата лордов также установила, что резолюции Совета Безопасности имеют преобладающую силу над другими международными обязательствами, включая обязательства по Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция по правам человека), «кроме случаев, когда речь идет об обязательстве по jus cogens»
388. Суд первой инстанции Европейского суда также заявил, что нормы jus cogens являются «сводом вышестоящих норм международного публичного права, обязательных для всех субъектов международного права, включая органы Организации Объединенных Наций, отступления от которых невозможны»
389. Далее Суд постановил, что «существует одно ограничение принципа обязательной силы резолюций Совета Безопасности», а именно в том, что они должны «соблюдать основополагающие императивные положения jus cogens». По мнению суда, если бы резолюция Совета Безопасности содержала обязательства, противоречащие норме jus cogens, «они не связывали бы ни государств членов Организации Объединенных Наций, ни, следовательно, Сообщество»
390. Федеральный Верховный суд Швейцарии высказался в этой связи еще определеннее:
Однако предел обязанности применять резолюции Совета

Безопасности представлен jus cogens как императивный закон, имеющий обязательную силу для всех субъектов международного права. Поэтому необходимо изучить, нарушают ли решения Совета Безопасности о санкциях jus cogens , как утверждает заявитель

Предложения в отношении проектов выводов

160. На основании настоящего доклада предлагаются следующие проекты выво-дов:

Проект вывода 10 Недействительность договора, противоречащего императивной норме общего международного права (jus cogens)

1. Договор является ничтожным, если в момент его заключения он противоречит императивной норме общего международного права (jus cogens). Такой договор не создает каких-либо прав или обязательств.

2. Существующий договор становится ничтожным и прекращается, если он противоречит новой императивной норме общего международного права (jus cogens), которая возникает после заключения договора. Участники такого договора освобождаются от любых обязательств выполнять в дальнейшем условия договора.

3. Во избежание коллизии с императивной нормой общего международного права положение договора, насколько это возможно, следует толковать таким образом, который делает его совместимым с императивной нормой общего международного права (jus cogens).

Проект вывода 11 Делимость договорных положений, противоречащих императивной норме общего международного права (jus cogens)

1. Договор, который в момент его заключения противоречит императивной норме общего международного права (jus cogens), является недействительным в целом, и никакая часть этого договора не может отделяться или обосабливаться.

2. Договор, который становится недействительным вследствие возникновения новой императивной нормы общего международного права (jus cogens), прекращается в целом, за исключением случаев, когда:

a) положения, противоречащие императивной норме общего меж-дународного права (jus cogens), отделимы от остальной части договора в том, что касается их применения;

b) положения, противоречащие императивной норме общего меж-

дународного права (jus cogens), не составляют существенно важную основу согласия на заключение договора; и
c) дальнейшее выполнение остальной части договора не было бы несправедливым.

Проект вывода 12 Устранение последствий любых деяний, совершенных на основании недействительного договора
1. Участники договора, который является недействительным в результате того, что он противоречит императивной норме общего международного права (jus cogens) в момент заключения этого договора, несут юридическую обязанность устранить последствия любого деяния, совершенного на основании договора.
2. Прекращение договора по причине возникновения новой императивной нормы общего международного права (jus cogens) не влияет на права, обязательства или юридическое положение, возникшие в результате исполнения договора до его прекращения, за исключением случаев, когда такие права, обязанности или юридическое положение сами по себе противоречат императивной норме общего международного права (jus cogens).

Проект вывода 13 Воздействие императивных норм общего международного права (jus cogens) на оговорки к договорам
1. Оговорка к договорному положению, которое отражает императивную норму общего международного права (jus cogens), не затрагивает связывающего характера этой нормы, которая продолжает применяться.
2. Оговорка не может исключать или изменять юридическое действие договора вопреки императивной норме общего международного права (jus cogens).

Проект вывода 14 Рекомендованный порядок урегулирования споров, связанных с коллизией между договором и императивной нормой общего международного права (jus cogens)
1. При условии соблюдения юрисдикционных норм Международного Суда любой спор относительно того, противоречит ли договор императивной норме общего международного права (jus cogens), следует передавать в Международный Суд для принятия по нему решения, если только стороны спора не соглашаются передать спор на арбитраж.

2. Вне зависимости от пункта 1, тот факт, что спор касается императивной нормы общего международного права (jus cogens), не является достаточным основанием для установления юрисдикции Суда без необходимого согласия на юрисдикцию в соответствии с международным правом.

Проект вывода 15 Последствия императивных норм общего международного права (jus cogens) для обычного международного права

1. Норма обычного международного права не возникает, если она противоречит императивной норме общего международного права (jus cogens).
2. Норма обычного международного права, не имеющая характера jus cogens, перестает существовать, если возникает новая императивная норма общего международного права (jus cogens), которая ей противоречит.
3. Поскольку императивные нормы общего международного права (jus cogens) связывают всех субъектов международного права, правило о последовательно возражающей стороне не применяется

Проект вывода 16 Последствия императивных норм общего международного права (jus cogens) для односторонних актов

Односторонний акт, который противоречит императивной норме общего международного права (jus cogens), является недействительным.

Проект вывода 17 Последствия императивных норм общего международного права (jus cogens) для обязательных резолюций международных организаций

1. Обязательные резолюции международных организаций, включая резо-люции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, не устанавливают связывающих обязательств, если они противоречат императивной норме общего международного права (jus cogens).
2. Насколько возможно, резолюции международных организаций, включая резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, должны толковаться таким образом, чтобы соответствовать императивным нормам общего международного

права (jus cogens).

Проект вывода 18 Связь между императивными нормами общего международного права (jus cogens) и обязательствами erga omnes

Императивные нормы общего международного права (jus cogens) устанавливают обязательства erga omnes, нарушение которых касается всех государств.

Проект вывода 19 Воздействие императивных норм общего международного права (jus cogens) на обстоятельства, исключающие противоправность

1. Никакие обстоятельства не могут выдвигаться в обоснование исключения противоправности деяния, которое не согласуется с обязательством, возникающим в соответствии с императивной нормой общего международного права (jus cogens).
2. Пункт 1 не применяется, когда императивная норма общего международного права (jus cogens) формируется после совершения деяния.

Проект вывода 20 Обязанность сотрудничать

1. Государства сотрудничают с целью прекращения правомерными средствами любого серьезного нарушения императивной нормы общего между-народного права (jus cogens).
2. Под серьезным нарушением императивной нормы общего международного права (jus cogens) понимается нарушение, которое является либо грубым, либо систематическим.
3. Сотрудничество, которое предусматривается настоящим проектом вы-вода, может осуществляться посредством институционализированных механизмов сотрудничества или посредством договоренностей о взаимодействии на основе ad hoc.

Проект вывода 21 Обязанность не признавать и не оказывать содействия

1. Государства обязаны не признавать правомерным положение, сложившееся в результате нарушения императивной нормы общего международного права (jus cogens).
2. Государства не оказывают помощи или содействия в сохранении

положения, сложившегося в результате нарушения императивной нормы общего международного права (jus cogens).

Проект вывода 22 Обязанность осуществлять внутригосударственную юрисдикцию в отношении преступлений, запрещенных императивными нормами общего международного права

1. Государства обязаны осуществлять юрисдикцию в отношении правонарушений, запрещенных императивными нормами международного права (jus cogens), когда эти правонарушения совершаются лицами, имеющими гражданство данного государства, или на территории под его юрисдикцией.

2. Пункт 1 не исключает установления юрисдикции на любом другом основании, допускаемом его национальным законодательством

Проект вывода 23 Недопустимость ссылки на официальную должность и неприменимость иммунитета ratione materiae

1. Тот факт, что правонарушение, запрещенное императивной нормой общего международного права (jus cogens) было совершено лицом, занимающим официальную должность, не является основанием для исключения уголовной ответственности.

2. Иммунитет ratione materiae не применяется к любому правонарушению, запрещенному императивной нормой общего международного права (jus cogens).

Repetat

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
(sediul Centru)

mun. Chişinău, bul.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
(office Centre)

Chisinau city, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162 avenue
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40 , e-mail: jcc@justice.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
SEDIUL CENTRU
Ieşire Nr. 07-613-461
"11" 04 2021

D-lui Alexei Maceret

La cererea Dvs., din 25,04.2021Judecătoria Chişinău, sediul Centru vă informează **repetat** că. dosarul penală nr.1-568/98 de învinuire a lui Victor Dulce în baza art.185 al.3 Codul penal, în legătură cu expirarea termenului de păstrare a fost nimicit, procesului-verbal al Direcţiei Arhivă Chişinău, din 22.06.2015 nr.4.

Prin urmarea, vă informăm că instanţa de judecată eliberează copii de pe actele judecătoreşti autentificate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi la cererea participanţilor la proces traducerea de pe actele respective.

Având în vedere că, la data de 15.02.2021, partea vătămată Alexei Maceret, a atacat cu apel sentinţa nr.1-568 din 13.10.1998, originalul sentinţei cu cererea de apel menţionată, la 17.02.2021, a fost expediată la Curtea de Apel Chişinău, din acest motiv, suntem în imposibilitate de a elibera copia sentinţei nr. 1-568/98 din 13.10.1998 de învinuire a lui Victor Dulce în baza art.185 al.3 Codul penal.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII JUDECĂTORIA CHIŞINĂU SEDIUL CENTRU REPUBLICA MOLDOVA

Vicepreşedinte interimar
al Judecătoriei Chişinău, sediul Centru **Aliona Miron**

Ex: Alina Foltea

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
(sediul Centru)

Chișinău,bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162,
162,
Republica Moldova
MD-2004, (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

REPUBLIC -
THE COURT OF CHISINAU
(office Centre)

Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt
Republica Moldova
MD-2004, (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

Г-ну Алексею Мачерету

По Вашему заявлению от 25.04.2021 Суд Кишинэу, офис Центр, сообщает Вам **повторно,** что уголовное дело №1-568/98 по обвинению Виктора Дулче на основании ст.185 ,ч.3 УК РМ в связи с истечением срока хранения было уничтожено, протокол №4 Архивного отдела Кишинэу от 22.06.2015.

Вследствие сообщаем, что судебная инстанция выдаёт заверенные копии судебных актов в соответствии с действующим законодательством и по заявлению участников процесса осуществляется их перевод.

Учитывая, что 15.02.2021 потерпевший Алексей Мачерет обжаловал приговор №1-568/98 от 13.10.1998, оригинал приговора с указанным апелляционным заявлением 17.02.2021 был отправлен в Апелляционную Палату, поэтому не располагаем возможностью выдать копию приговора №1-568/98 от 13.10.1998 по обвинению Виктора Дулче на основании ст.185 ,ч.3 УК РМ.

И.О. заместителя председателя
Суда Кишинэу, офис Центр /подпись/ **Алёна Мирон**

Исп.: Алина Фолтеа

Перевод: Бужор Н.

Cusute si numerotate
file

Specialist

Repetat

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
(sediul Centru)

mun. Chişinău, bul.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
(office Centre)

Chisinau city, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162 avenue
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40 , e-mail: jcc@justice.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
SEDIUL CENTRU
Ieşire Nr. 04-613-262
20 04 20 21

D-lui Alexei Maceret

La cererile Dvs., din 24.05.2021,27.05.2021 şi 03.06.2021 Judecătoria Chişinău, sediul Centru vă informează că, la data de 09.12.2020 au fost eliberate în modul corespunzător traducerile sentinţelor nr.1-649/2003 şi 1-272/2003, pentru ce aţi semnat.

Totodată, vă informăm că, instanţa de judecată eliberează copii de pe actele judecătoreşti autentificate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi la cererea participanţilor la proces, traducerea de pe actele respective.

Cu respect,

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII JUDECĂTORIA CHIŞINĂU

Vicepreşedinte interimar
al Judecătoriei Chişinău, sediul Centru **Aliona Miron**

Ex: Alina Foltea

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
(sediul Centru)

Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162,
Republica Moldova
MD-2004, (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
(office Centre)

Chisinau city, Stefan cel Mare si Sfint, 162 avenue,
Republic of Moldova
MD-2004,tel. (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail:jcc@justice.md

Г-ну Алексею Мачерету

По Вашим заявлениям от 24.05.2021, 27.05.2021 и 03.06.2021 Суд Кишинэу, местоположение Центр, сообщает, что 09.12.2020 Вам были выданы в соответствующем порядке переводы приговоров №1-649/2003 и № 1-272/2003, в чём Вы и подписались.

Также сообщаем, что судебная инстанция выдаёт копии судебных актов, заверенные в соответствии с действующим законодательством, и по заявлению участников процесса перевод соответствующих актов.

И.о. председателя
Суда Кишинэу, местоположение Центр / подпись/ **Алёна Мирон**

Исп.: Адина Фолтя

Перевод: Бужор Н.

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Iordan Iurie
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 07-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 8OUQ636YBZGI7 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073978518

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073978518

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073978518

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.07.09 10:14:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Miron Aliona
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 21-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. ILWQEYC4LVHI1 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073998714

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073998714

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073998714

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.07.22 16:25:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Repetat

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
(sediul Centru)

mun. Chişinău, bul.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
(office Centre)

Chisinau city, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162 avenue
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40 , e-mail: jcc@justice.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
3 SEDIUL CENTRU
Ieşire Nr. 01-613-260
26 04 2021

D-lui Alexei Maceret

La cererea Dvs., din 15.03.2021,17.03.2021 şi 18.03.2021 Judecătoria Chişinău, sediul Centru vă informează **repetat** că, dosarul penală nr.1-568/98 de învinuire a lui Victor Dulce în baza art.185 al.3 Codul penal, în legătură cu expirarea termenului de păstrare a fost nimicit, procesului-verbal al Direcţiei Arhivă Chişinău, din 22.06.2015 nr.4.

Prin urmarea, vă informăm că instanţa de judecată eliberează copii de pe actele judecătoreşti autentificate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi la cererea participanţilor la proces traducerea de pe actele respective.

Având în vedere că, la data de 15.02.2021, partea vătămată Alexei Maceret, a atacat cu apel sentinţa nr.1-568 din 13.10.1998, originalul sentinţei cu cererea de apel menţionată, la 17.02.2021, a fost expediată la Curtea de Apel Chişinău, din acest motiv, suntem în imposibilitate de a elibera copia sentinţei nr. 1-568/98 din 13.10.1998 de învinuire a lui Victor Dulce în baza art.185 al.3 Codul penal.

Totodată, vă informăm că instanţa de judecată eliberează copii de pe actele judecătoreşti autentificate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi la cererea participanţilor la proces, traducerea de pe actele respective.

Iar, în cazul când aveţi nevoie de traducerea autorizata, aveţi posibilitatea de a vă adresa la un traducător posesor al unei autorizaţii emise de Ministerul Justiţiei din Republica Moldova, in baza Ordinului Ministrului. Traducerea efectuata urmează să fie certificată de către traducător prin stampila sau prin specimenul personal de semnătura. Semnătura traducătorului autorizat poate fi legalizata notarial conform reglementarilor legale in vigoare.

Cu referire la aplicarea apostilei, vă informăm că, Ministerul Justiţiei este responsabil pentru aplicarea apostilei, potrivit prevederilor Regulamentului privind aplicarea apostilei. Cererea privind aplicarea apostilei poate fi depusă de orice deţinător al actului.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
SEDIUL CENTRU
REPUBLICA MOLDOVA

Vicepreşedinte interimar
al Judecătoriei Chişinău, sediul Centru **Aliona Miron**

Ex: Alina Foltea

2

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
(sediul Centru)

Chişinău,bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162,
162,
Republica Moldova
MD-2004, (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
(office Centre)

Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt
Republica Moldova
MD-2004, (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

Г-ну Алексею Мачерету

По Вашим заявлениям от 15.03.2021,17.03.2021 и 18.03.2021 Суд Кишинэу, офис Центр, сообщает Вам **повторно**, что уголовное дело №1-568/98 по обвинению Виктора Дулче на основании ст.185 ,ч.3 УК РМ в связи с истечением срока хранения было уничтожено, протокол №4 Архивного отдела Кишинэу от 22.06.2015.

Сообщаем, что судебная инстанция выдаёт заверенные копии судебных актов в соответствии с действующим законодательством и по заявлению участников процесса осуществляется их перевод.

Учитывая, что 15.02.2021 потерпевший Алексей Мачерет обжаловал приговор №1-568/98 от 13.10.1998, оригинал приговора с указанным апелляционным заявлением 17.02.2021 был отправлен в Апелляционную Палату, поэтому не располагаем возможностью выдать копию приговора №1-568/98 от 13.10.1998 по обвинению Виктора Дулче на основании ст.185 ,ч.3 УК РМ.

Также сообщаем, что что судебная инстанция выдаёт заверенные копии судебных актов в соответствии с действующим законодательством и по заявлению участников процесса осуществляется их перевод.

Если Вы нуждаетесь в авторизированном переводе, можете обратиться к переводчику, имеющему авторизацию, выданную Министерством юстиции РМ на основании приказа министра. Выполненный перевод в таком случае будет заверен переводчиком печатью или образцом личной подписи. Подпись переводчика может быть узаконена нотариально согласно с действующим законодательством.

В отношении проставления апостиля сообщаем, что Министерство юстиции ответственно за проставление апостиля, согласно предусмотренному Положением о проставлении апостиля. Заявление о проставлении апостиля может быть подано каждым владельцем документа.

И.О. заместителя председателя
Суда Кишинэу, офис Центр /подпись/ **Алёна Мирон**

Consiliul Superior al Magistraturii Judecătoria Chișinău Secretariat Sediul Central Republica Moldova

Исп. Алина Фолтеа

Перевод: Бужор Н.

Cusute si numerotate
4 file
Specialist

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Panfil Cristina
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 13-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 3K5TE7FVJYGH5 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074031106

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074031106

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074031106

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.08.17 18:06:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
(sediul Centru)

mun. Chişinău, bul.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
(office Centre)

Chisinau city, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162 avenue
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40 , e-mail: jcc@justice.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
3 SEDIUL CENTRU
Ieşire Nr. 07-613-193
«26» 08 2021

D-lui Alexei Maceret

La cererea Dvs., din 19.07.2021 Judecătoria Chişinău (sediul Centru), vă informează **repetat** că, instanța nu dispune de originalul procesului-verbal nr.4 din 22.06.2015 cu privire la nimicirea documentelor, termenul cărora a expirat.

Totodată, vă informăm că, pentru a obține copia procesului-verbal menționat supra, urmează să vă adresați la Direcția de arhivă Chișinău.

Cu respect,

Vicepreședinte interimar
al Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) **Cristina Panfil**

Ex: Alina Foltea

Total cusute _____ **file**

Specialist _____

CURTEA
DE APEL CHIŞINĂU

2043, mun.Chişinău, str.Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

CHISINAU
COURT OF APPEAL

4 Teilor str., Chişinău 2043
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

09.04.21 № 4-3576-677

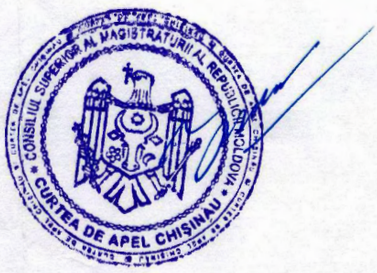
Maceret Alexei Artur
mun.Chişinău, str.A.Doga,30 ap.38

Prin prezenta, Curtea de Apel Chişinău la cererea înregistrată cu nr.6559e din 01.04.2021 vă comunică că din conţinutul ei nu sunt clar cerinţele.

Totodată vă comunicăm că cauza penală cu nr. 1a-24/21(nr.1-272/2003 din 21.02.2003) în privinţa lui Maceret A.., aflată în procedura judecătorului Sergiu Furdui, a fost redistribuită spre examinare altui judecător.

Despre locul, data şi ora examinării cauzei veţi fi înştiinţat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Vicepreşedintele interimar
al Curţii de Apel Chişinău



Iurie Iordan

Ex.M.Axenti
Тел. 022 635323

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Iordan Iurie
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte-interimar
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 13-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 8N6RC8AVKNHR8 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073986643

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073986643

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073986643

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.07.14 11:33:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CURTEA
DE APEL CHIŞINĂU

2043, mun.Chişinău, str.Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

CHISINAU
COURT OF APPEAL

4 Teilor str., Chişinău 2043
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

06.05.21 №4-3373-905

Maceret Alexei Artur
mun.Chişinău, str.A.Doga,30 ap.38

Prin prezenta, Curtea de Apel Chişinău la cererile înregistrate cu nr.3192 din 22.04.2021 şi nr.8450e din 23.04.2021 vă comunică următoarele

Conform art.26 CPP (1) La înfăptuirea justiţiei în cauzele penale, judecătorii sînt independenţi şi se supun numai legii. Judecătorii judecă cauzele penale pe baza legii şi în condiţii care exclud orice presiune asupra lor.

Reieşind din faptul că cauzele penale se află în procedura de examinare la judecători, Preşedintele Curţii de Apel nu este în drept de a interveni în examinarea cauzelor şi actele procesuale efectuate în legătură cu aceste cauze.

În ce priveşte eliberarea copiilor dosarelor penale aflate pe rolul instanţei de apel vă comunicăm că în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.142/4 din 04.02.2014, la cererea participanţilor la proces şi altor persoane interesate, instanţele de judecată nu vor elibera copia dosarului. Instanţa de judecată în care se află dosarul la momentul depunerii cererii privind eliberarea copiei dosarului (actelor judecătoreşti), va elibera numai copiile hotărîrilor judecătoreşti. Cu celelalte materiale ale dosarului participanţii pot face cunoştinţă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Astfel, Dvs. aveţi acces la materialele dosarelor penale aflate pe rol, în incinta Curţii de Apel Chişinău, conform programului de lucru.

Totodată Vă remitem copia sentinţei Judecătoriei Centru mun.Chişinău nr.1-568/98 din 13.10.1998 şi decizia Curţii de Apel Chişinău nr.1-42/09 din 03.02.2009 în limba rusă în privinţa lui Maceret A.A..

Anexă: copia sentinţei din 13.10.1998 şi copia deciziei din 03.02.2009.

Vicepreşedintele interimar
al Curţii de Apel Chişinău — Iurie Iordan

Ex.M.Axenti
Тел. 022 635323

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova

- MACAL19730623 -

CJNG-21-021527 24.03.2021

IDNP:2000001159655

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana identificată prin IDNP 2000001159655 nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova.

Ofiter N. GONZA

Termenul de prescripţie al actului juridic este de 3 luni din data eliberării.

CONFIDENTIAL

ATENŢIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011

SERIA/NR: STI-01 586989

CONFIDENTIAL

ATENŢIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr 133

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova

- MACAL19730623 -

CJLA-21-035953 21.05.2021

IDNP:2000001159655

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana identificată prin IDNP 2000001159655 nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova.

Ofiţer I. ARTIOMOV

Termenul de prescripţie al actului juridic este de 3 luni din data eliberării.

CONFIDENŢIAL

ATENŢIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011

SERIA/NR:STI-01 603639

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Nicolau Natalia
3. în calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Sef sectie
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	I.M.S.P Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenţia Resurse Informaţionale Juridice at / a	**6. pe data** 07-05-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 5PWVD5A28PBS8 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital şipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranţă:2013073917111

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073917111

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073917111

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.05.11 09:51:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII,MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
str. A. Puşkin, nr. 51, MD 2005, mun. Chişinău
tel. +373 223266; fax:+373 241775
www.scms.ms.md, e-mail: scms@ms.md

20-06/ 1241 " 07.05 2021

de la nr. _____ din _____2021

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ул. А.Пушкин, № 51, МД 2005, г. Кишинев
тел: +373 223266 факс: +373 241775
www.scms.ms.md e-mail: scms@ms.md

CERTIFICAT

Prin prezenta , IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale confirmă:

Răspuns la solicitare

nr: 01-12/287 de la 02.03.2021

eliberat de Instituţia Medico –Sanitară Publică Dispensarul Republican de Narcologie Ministerul Sănătăţii , Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova , către cet. **Maceret Alexei,** a.n. **23.06.1973** , numărul de identificare 2000001159655 ,cu domiciliul mun. Chişinău, sectorul Rîşcani , str. Andrei Doga nr.30, ap .38.

Prin prezenţa IMSP Dispensarul Republican de Narcologie cu referire la cererea D-voastră din 23.02.2021 vă comunică ,precum că D-voastră Maceret Alexei Artur , a.n.23.07.1973,cu domiciliul mun.Chişinău, str.Andrei Doga Nr.30 ,ap.38 în conformitate cu actele normative şi legislative în vigoare – nu sânteţi înregistrat în listele nominale a persoanelor ,care se confruntă cu problemele narcologice.

Temei: Ordinul MSMPS Nr. 1043 din 18.10.2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind depistarea , înregistrarea şi evidenţa persoanelor antrenate în consum de droguri şi de alte substanţe psihotrope ".

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la cerere.

Director **Gheorghe ŢURCANU**

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII,MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

str. A. Puşkin, nr. 51, MD 2005, mun. Chişinău
tel. +373 223266; fax:+373 241775
www.scms.ms.md, e-mail: scms@ms.md

20-06/2555.25 " 08 2021

de la nr. _____ din _____2021

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ул. А.Пушкин, № 51, МД 2005, г. Кишинев
тел: +373 223266 факс: +373 241775
www.scms.ms.md e-mail: scms@ms.md

CERTIFICAT

Prin prezenta , IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale confirmă:

Răspuns la solicitare

nr: 01-18/1581 de la 18.08.2021

eliberat de Instituţia Medico –Sanitară Publică AMT Rîşcani Centrul Consultativ Diagnostic Ministerul Sănătăţii , Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova , către cet. **Maceret Alexei,** data naşterii **23.06.1973** , numărul de identificare 2000001159655 ,cu domiciliul mun. Chişinău, sectorul Rîşcani , str. Andrei Doga nr.30, ap .38,referitor la starea de sănătate la momentul actual, inclusiv maladiile cronice.

În baza notei informative a medicului de familie ,se confirmă că, Dvs vă aflaţi la evidenţa medicului de familie din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP AMT Rîşcani cu diagnosticul: Toxoplasmoză cronică cerebrală cu afectarea sistemului nervos central. Encefalită toxoplasmozică (1988) .Sindrom epileptic. Sechelele traumei cranio – cerebrale cu sindrom asteno- vegetativ. Stare după Safenectomie pe stânga (2014) . Sindrom posttromboflebitic regiunea membrului inferior stâng .Sarcoma Kaposi. Comunicarea cavităţii nazale cu cavitatea orală pe dreapta. Pielonefrită cronică bilaterală , evoluţie latentă ..Micronefrolitiază bilaterală.

Boala cronică renală. Hipoplazia prostatei.

Încadrat în grad sever de dizabilitate.

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la cerere.

Director **Igor CUROV**

I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
IDNO 1003600150716
REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Nicolau Natalia
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Sef sectie
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	I.M.S.P Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenţia Resurse Informaţionale Juridice at / a	**6. pe data** 05-05-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. CQ5PF42YCMDO5 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital şipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranţă:2013073913601

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073913601

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073913601

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.05.05 16:09:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII,MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
str. A. Puşkin, nr. 51, MD 2005, mun. Chişinău
tel. +373 223266; fax:+373 241775
www.scms.ms.md, e-mail: scms@ms.md

20-06/ 1183 " 04.05 2021

de la nr. _____ din _____2021

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ул. А.Пушкин, № 51, МД 2005, г. Кишинев
тел: +373 223266 факс: +373 241775
www.scms.ms.md e-mail: scms@ms.md

CERTIFICAT

Prin prezenta , IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale confirmă:

CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE DIZABILITATE

Seria/nr: C013564402308

eliberat de Ministerul Sănătăţii , Muncii şi Protecţiei Sociale , Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă , către pacientul **Maceret Alexei,** a.n. **23.06.1973** , numărul de identificare 2000001159655 ,cu domiciliul mun. Chişinău, sectorul Rîşcani , str. Andrei Doga nr.30, ap .38.

Raportul nr.1232 din 05.04.2021.

Încadrat în grad de dizabilitate: Sever.

Cauza dizabilităţii : Afecţiune generală .

Codul deficienţei funcţionale de bază:

Determinarea gradului de dizabilitate Repetat de la 09.03.2021 până la 05.04.2021.

Gradul de dizabilitate a fost stabilit pentru perioada de la 01.03.2021 până la –Fără termen.

Recomandări : conform Programului individual de reabilitare şi incluziune socială ce se anexează:

1.Tratament şi supraveghere la medicul de familie .

2. Tratament şi supraveghere la specialist de profil / psihiatru , infecţionist/.

3. Consumabile medicale.

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la cerere.

Director **Gheorghe ŢURCANU**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Miron Aliona
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenţia Resurse Informaţionale Juridice at / a	**6. pe data** 24-02-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. BOUS9XAQDTFH2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital şipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranţă:2013073851064

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073851064

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073851064

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.02.25 08:22:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CENTRUL DE MEDICINĂ LEGALĂ

PE LÂNGĂ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
AL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2025, mun. Chişinău, str. Vl. Korolenco, 8; tel./fax: 37322727933
pagina web: www.medicina-legala.md; e-mail: cancelaria.cml@ms.md

Nr. 1372 F- din " 06 " 02 20 14.
La nr. _____ din " ___ " _____ 20 ___

Către, cet.Maceret Alexei

Înaintăm Raportul de expertiză extrajudiciară nr.10 din 06.02.2017, întocmit pe 5 file. Reîntoarcem materialele şi obiectele prezentate pentru expertiză:

1.Concluzia Catedrei de Chirurgie orală şi maxilo-facială a facultăţii de stomatologie USMF „Nicolae Testemiţanu", asistentului universitar, medic de categorie superioră, stagiuu de muncă 47 ani V.Cojocari-către avocatul Căpăţină Ion, BAA mun.Chişinău str.Armenească 73, din 21.03.2011;

2.Buletinul tomografiei computerizate cerebrale spiralate + 2 clişee radiologice a scheletului facial, din 04.10.2011 de la IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie mun.Chişinău;

3.Extras din procesu-verbal nr.9 din 17.12-1991, eliberat la 10.08.2012 (31/719) de Marele Stat Major al Armatei Naţionale;

4.Certificat de la clinica de boli infecţioase USMF „Nicolae Testemiţanu", eliberat la 26.11.2012 (ieşire nr.01-04/309 din 27.11.2012 IMSP Spitalul clinic de boli infecţioase);

5.Protocolul investigaţiei tomografiei computerizate a creerului nr.45283 din 7.07.2013 de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun.Chişinău;

6. Fişa medicală a bolnavului de ambulator nr.14640 (pe 3 file) IMSP Institutul Oncologic;

7.Trimitere-extras CCD Râşcani din 20.06.2014;

8. Trimitere la Consilil de expertiză medicală a vitalităţii, din 5.02.2015;

9.Concluzia Centrului Republican de toxoplazmoză a IMSP Spitalul Clinic Republican de boli infecţioase „T.Ciorba", din 12.10.2015, din 5.02.2015;

10.Certificat nr.2290 din 11.12.2015 de la IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie mun.Chişinău;

11.Protocolul investigaţiei + 1 disc CT a tomografiei computerizate a creerului şi sinusurilor paranazale nr.12279 din 22.11.2016 de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun.Chişinău;

12. Rezultatele Duplex sonografiei venelor membrelor inferioare nr.2016710425520 din 1.07.2016, de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun.Chişinău;

13.Scrisoare nr.01-12/941 din 18.07.2016 de la IMSP Dispensarul Republican de Narcologie;

14. Scrisoare nr.1679 din 19.09.2016 IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie mun.Chişinău,către avocatul Marin Popa;

15. Trimitere-extras IMSP A.T.M.Râşcani din 1.11.2016;

16.Trimitere la Consilil petru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă din 07.12.2016, sect.Râşcani mun.Chişinău;

17. Datele cotorului Certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă Seria CN nr.202076.

18.Oropantograma nr.2378 (data lipseşte), oropantograma din 19.08.09; oropantograma (2)+1disc format digital din 16.09.2013 Orto-Class, pe numele Maceret; oropantograma (1) fără număr, dată şi familia pacientului.

Costul expertizei este de 1317 lei.

Şef secţie
exprtize medico-legale în comisie

- Am primit: Maceret Alexei - fiul. 653828

numele, prenumele, nr. legitimaţiei, semnătura persoanei care a primit, data primirii

exemplar nr.1

RAPORT DE EXPERTIZĂ EXTRAJUDICIARĂ

nr. 10 din „ 06 „ februarie 20 17
data întocmirii

Subsemnatul expert judiciar medico-legal **Serbulenco Andrei**,nr.969/16-70, conferenţiar universitar, studii superioare în medicină şi specializare în medicina legală, categoria superioară de calificare, specialitatea: expertiza cadavrelor şi părţilor de cadavre umane; expertiza persoanelor; expertiza în baza documentelor în limita competenţei specialităţii de expertiză medico-legală a cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine umană, vechimea în muncă în aceste specialităţi 26 ani; **Capcelea Victor,** nr. licenţei 925/16.16, studii superioare în medicină şi specializare în medicina legală, categoria superioară de calificare, specialitatea: expertiza cadavrelor şi părţilor de cadavre umane; expertiza persoanelor; expertiza în baza documentelor în limita competenţei specialităţii de expertiză medico-legală a cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine umană, vechimea în muncă în aceste specialităţi 17 ani; **Corbu Chiril**, licenţă nr.923/16-26, studii superioare în medicină şi specializare în medicina legală, categoria superioară de calificare, specialitatea: expertiza cadavrelor şi părţilor de cadavre umane; expertiza persoanelor; expertiza în baza documentelor în limita competenţei specialităţii de expertiză medico-legală a cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine umană, vechimea în muncă în aceste specialităţi 39 ani,
informat despre drepturile şi obligaţiile expertului prevăzute de art. 51 şi 52 din Legea RM 68/2016 şi preîntâmpinat despre răspunderea pentru prezentarea cu bună ştiinţă a concluziei false şi divulgarea datelor urmăririi penale conform art. 312 şi 315 Cod penal al RM

Serbulenco Andrei Capcelea Victor Corbu Chiril

în incinta secţiei expertize medico-legale în comisie mun. Chişinău str. Korolenco 8
în temeiul solicitării cet.Maceret Alexei, din 11.01.2017.
am efectuat expertiza mèdico-legalăîn comisie a documentelor medicae, pe numele cet.Maceret Alexei, a.n.1973, loc. str.A.Doga 30,ap.38

Examinările au fost începute 23.01.2017

La expertiză a participat registrtorul medical Ceban Maria

La expertiză a asistat

CIRCUMSTANŢELE CAZULUI:

Din cerere, rezultă: "Прошу Вас провести судебно-медицинскую комиссию представленных мною медицинских документов для констатации полного отсуствия верхней челюсти (как жизненно-важного органа) и части лицевых частей черепа. Мне это требуется для представления заключения судебно-медицинской экспертизы для проведения операции для реконструкции утраченного органа и соответственно восстановления пластики лица. Такие операции проводятся в международной практике только после судебного освидетельствования, свидетельствующие какие изменения претерпело физическое лицо до и после операции. Прошу Вас провести комиссию всех моих предоставленных медицинских документов, юридически доказывающих, что я являюсь тяжелобольным. Прилагаю перечень документов свидетельствующих о тяжелых соматических и психических заболеваниях:

1.Направление-выписка от поликлиники № 6, в Центр диагностики для констаттации факта отсутствия верхней челюстии-компьютерная томмограма.

2. Три рентгеновских снимка за 22.08.2009 год где челюсть присутствует; два рентгеновских снимка за 2013 год, где челюсть отсутствует; два снимка компьютерной томограмы за 2011 год один обзорный снимок с компьютерной томограмы за 2016 год; три диска проведенных компьютерных томограмм:(1 диск за 2011 г-неврология на ул.Короленко; 2 диск за 2013 г-ortoGlass; 3 диск за 2016 г Диагностический Центр-к дискам прилагаются и описания с заключением к томограммам.

3.Результаты лабораторных исследований-патогенеза заболевания за 2010 год н 4-х листах.

4. Заключение профессора В.Кожокарь клиники Медуниверситета за 2011 год, что лищение меня свободы лишает меня права на жизнь, что привело к моему увечью.

5.Справка с Республиканского наркологического диспансера о том, что я не состою на учёте от 18.07.2016 г № 01-12/841.

6. Документы за 2012-2015 г о заболевании мозга-церебральный токсоплазмоз из инфекционной клиники им.Т.Чорба.

7.Заключение Военно-врачебной комиссии о заболевании-органическое поражение головного мозга (токсоплазмоз) №9 от 17.12.1991 г на 5-и листах.

8.Справка из Психиатрической б-цы Костюжень о заболевании Tulburare organic epilepsie за 2015-2016 г №№ 2290 и 1673.

9.Направление на ВКК за 2015-2016 г, подтверждающие вышеназванные тяжелые соматические заболевания врачами специалистами (инфекционистом и психиатром) и др.

10. Копия об инвалидности 2 группы.

11. Медицинские документы на 6 листах о заболеваниях нижних конечностей (результаты дуплекса вен на ногах-заключение ангиолога и на фоне этого-развитие другого заболевания-саркома Капоши).

12.Ответ на моё обращение в ЕКПЧ от 18 июля 2012 г в г.Страсбург.
13. Решение суда сектора Рышкань о моём освобождении как тяжелобол
по статье 95 ч.1 и ч.2 УК РМ от 25.05.2013 г.(Подпись)"

ÎNTREBĂRI ÎNAINTATE SPRE SOLUŢIONARE:

1. Для констатации полного отсуствия верхней челюсти (как жизненно-важ органа) и части лицевых частей черепа.

LISTA MATERIALELOR ŞI OBIECTELOR PREZENTATE:

1.Concluzia Catedrei de Chirurgie orală şi maxilo-facială a facultăţii de stomatol USMF „Nicolae Testemiţanu", asistentului universitar, medic de categorie superi stagiu de muncă 47 ani V.Cojocari-către avocatul Căpăţină Ion, BAA mun.Chiş str.Armenească 73, din 21.03.2011;
2.Buletinul tomografiei computerizate cerebrale spiralate + 2 clişee radiologice scheletului facial, din 04.10.2011 de la IMSP Institutul de Neurologie Neurochirurgie mun.Chişinău, pe numele Maceret Alexei;
3.Extras din procesu-verbal nr.9 din 17.12-1991, eliberat la 10.08.2012 (31/719) d Marele Stat Major al Armatei Naţionale, pe numele cet.Maceret Alexei;
4.Certificat de la clinica de boli infecţioase USMF „Nicolae Testemiţanu",p numele Maceret Alexei Artur, eliberat la 26.11.2012 (ieşire nr.01-04/309 din 27.11.2012 IMSP Spitalul clinic de boli infecţioase);
5.Protocolul investigaţiei tomografiei computerizate a creerului nr.45283 din 7.07.2013 de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun.Chişinău, pe numele Maceret Alexei;
6. Fişa medicală a bolnavului de ambulator nr.14640 (pe 3 file) IMSP IO, pe numele Maceret Alexei;
7.Trimitere-extras CCD Râşcani din 20.06.2014, pe numele Maceret Alexei;
8. Trimitere la Consilil de expertiză medicală a vitalităţii, pe numele Maceret Alexei din 5.02.2015;
9.Concluzia Centrului Republican de toxoplazmoză a IMSP Spitalul Clinic Republican de boli infecţioase „T.Ciorba", din 12.10.2015, pe numele Maceret Alexei din 5.02.2015;
10.Certificat nr.2290 din 11.12.2015 de la IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie mun.Chişinău, pe numele Maceret Alexei;
11.Protocolul investigaţiei + 1 disc CT a tomografiei computerizate a creerului şi sinusurilor paranazale nr.12279 din 22.11.2016 de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun.Chişinău, pe numele Maceret Alexei;
12. Rezultatele Duplex sonografiei venelor membrelor inferioare nr.2016710425520 din 1.07.2016, de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun.Chişinău, pe numele Maceret Alexei;
13.Scrisoare nr.01-12/941 din 18.07.2016 de la IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, către Maceret Alexei;
14. Scrisoare nr.1679 din 19.09.2016 IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie mun.Chişinău,către avocatul Marin Popa;
15. Trimitere-extras IMSP ATM Râşcani din 1.11.2016, pe numele Maceret Alexei;
16.Trimitere la Consilil petru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă din 07.12.2016, sect.Râşcani mun.Chişinău, pe numele Maceret Alexei;

17. Datele cotorului Certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă Seria CN nr.202076, pe numele Maceret Alexei.
18.Oropantograma nr.2378 (data lipseşte), oropantograma din 19.08.09; oropantograma (2) oropantograma (2)+1disc format digital din 16.09.2013 Orto-Class, pe numele Maceret; oropantograma (1) fără număr, data şi familia pacientului.

EXAMINĂRI ŞI CONSTATĂRI:

Datele documentelor medicale:

Din Concluzia Catedrei de Chirurgie orală şi maxilo-facială a facultăţii de stomatologie USMF „Nicolae Testemiţanu", din 21.03.20111, rezultă:"...Cu referire la interpelarea nr.55/2011, din 14.03.2011 a BAA sec.Rîşcani, mun. Chişinău str.Armenească 73, a avocatului Căpăţînă Ion, pot comunica următoarele: că Maceret Alexei Artur, născut la 23.06.1973, dom. mun. Chişinău, str.A.Doga 30, ap.38, începând cu luna octombrie 2010, a fost internat în CNŞPMU, conform Fişei personale de internare a bolnavului nr. 18971 din 11.10.2010, fiind diagnosticat definitiv, "Necroza apofizelor alveolare a maxilarelor superioare bilaterale; plus sinusită cronică exudativă prulentă cu comunicarea sinuso-orală pe stînga pe fon de narcomanie. Pacientul în cauză se tratează ambulator din luna august 2009, şi s-a efectuat aproape în fiecare zi pansamente în cavitatea bucală: prelucrarea cu antiseptici a plăgilor în jurul apofizelor alveolare necrotizate ale maxilarelor superioare bilaterale. Începînd cu luna februarie, martie, aprilie 2010, în rezultatul tratamentului local sectoarele de necroză a apofizei alveolare pe dreapta au început a cădea, în locul lipsei de necroza în regiunea molarelor pe dreapta de sus ,apoi mai tîrziu şi în regiunea premolarilor superiori pe dreapta, plăgile acoperite cu granulaţii sănătoase, în timp foarte scurt s-au epitelizat şi mai mult necroza n-a progresat. Acest tratament a fost îndeplinit până în luna octombrie 2010. Atunci s-a luat hotărîrea să-şi procure poliţa de asigurare medicală, şi în condiţii de staţionar de la 11.10.2010 pînă la 18.10.2010 a primit transfuzii intravenoase, soluţii fiziologice plus, soluţie de Glucoza 5%, hemodez, vitamine în cantitate de 2500 ml în tubul întrodus în vena subclavia pe stînga, concomitent a primit şi cursuri de antibiotico-terapie timp de 5-7 zile cu întreruperi. Transfuziile intravenoase s-au efectuat în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie a anului 2010. Starea generală şi locală a pacientului s-a ameliorat vădit. La începutul lunii octombrie 2010, şi pe parcurs, sectoarele necrotizate anterioare a apofizelor alveolare au fost înlăturate fiind deja mobile şi în locul lor a rămas granulaţii sănătoase, care în viitorul apropiat sau epitelizat complect. Acest proces s-a prelungit în viitor şi în lunile noiembrie, decembrie şi în partea stînga, parţial. În partea stînga sectorul molarelor sunt două fistule care comunică cavitatea bucală cu sinusul maxilar. Pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie, decembrie, paralel cu tratamentul intravenous se efectua lavajul sinusului maxilar (clătirea cavităţii sinusale cu antiseptici). În rezultatul tratamentului dat,
starea generală s-a ameliorat, şi locul eliminării ambundente de puroi din sinusul maxilar pe stînga se micşora vădit. Peste o zi două, cînd nu se efectua lavajul acesta, cavitatea sinusului era plină cu puroi dens. Adică, deci era necesitatea de a efectua lavajul sinusului îndelungat, neântrerupt. La cererea pacientului pentru a efectua intervenţii chirurgicale şi sinusotomia, este contraindicat din punct de vedere că, noi profesorii nu putem da garanţie că necroza de care s-a scăpat pînă acum atît de greu, nu se va întoarce înapoi. Deci s-a luat hotărîrea unanim în clinica Universitară de-a efectua lavajul sinusului pe stînga în continuare pînă când s-a sfîrşi procesul de

inflamaţie. Procesul de tratament a fost întrerupt din cauza că pacientul, prin sentinţa judecătoriei sec.Rîşcani, a fost lipsit de libertate.
CONCLUZIE: Pacientul Maceret Alexei Ar,, a fost discutat în Clinica Universitară nu numai odată, la conferinţa clinicii, în prezenţa profesorilor şi a catedrei Tratamentul pacientului, cu astfel de boală, este foarte dificil. Oaspeţii profesori din Germania, din alte ţări ai Europei, Statelor Unite ale Americii, care au participat la conferinţele practico-ştiinţifice în Clinica Universitară, la întrebările de metode contemporane de tratament a pacienţilor cu asemenea diagnoze, pe fon de narcomanie, nu este cunoscut şi nici în reţiaua de internet nu se poate găsi astfel de informaţii. Pacientul dat, cu diagnosticul indicat mai sus, are necesitate vitală, de-a se trata permanent în continuare în regim non-stop, în Clinica Universitară situată în Spitalul de Traumatologie din Chişinău. În contrar pacientul unde se află acum, nu poate fi garantat că nu se vor dezvolta complicaţii imprevizibile, care pot aduce chiar şi la decesul pacientului. Tratamentul de care are nevoie pacientul Maceret Alexei Ar., pentru a avea parte de dreptul fundamental garantat de Constituţia RM şi de CEDO, dreptul la viaţă, poate fi primit doar în Clinică Universitară, şi nicidecum nu poate fi efectuat în altă parte. Semnat: medic, asistent universitar, categorie superioră, stagiu de muncă 47 ani, V.Cojocari"

Din Buletinul tomografiei computerizate cerebrale spiralate din 04.10.2011 de la IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie mun.Chişinău, pe numele Maceret Alexei: explorarea CT craniocerebrală nativă pune în evidenţă: şanţurile corticale accentuate; spaţiile cerebro-fluide subarahnoidiene convexitale uşor lărgite, mega cisterna magna; sinusită maxilară cronică; sechele ale osteomielitei cronice toxice a maxilarului cu osteoliză subtotală a maxilei. Semnat şi parafat: dr.imagist radiolog Ianuş Dacin şi şef Centru Marian Arion".

Din Extrasul procesului-verbal nr.9 din 17.12-1991, eliberat la 10.08.2012 (31/719) de Marele Stat Major al Armatei Naţionale, pe numele cet.Maceret Alexei; rezultă:"...Decizia comisiei de încorporare: По ст.5-б пр.№260-87 г МО СССР негоден в мирное время; годен к нестроевой службе в военное время. Передать на учёт в/обязанных запаса второй категории. Диагноз: Органическое поражение головного мозга (токсоплазмоз) с психопатизации личности. Обследован в ПКБ с 10.10.91 г по 9.11.91 г. Акт № 734. Председатель комиссии, председатель исполкома Гуриценко. Члены комиссии: райвоенком Граб В.В. Зам.нач.РОВД Твёрдохлебова Л.Д. Секретарь Карауш А.К. Pentru confirmare (semnat şi parafat) Comandantul-interimar al Centrului militar al mun.Chişinău lt.colonel Octavian Druţă".

Din Certificatul clinicii de boli infecţioase USMF „Nicolae Testemiţanu",pe numele Maceret Alexei Artur, eliberat la 26.11.2012 (ieşire nr.01-04/309 din 27.11.2012 IMSP Spitalul clinic de boli infecţioase), rezultă:"...Macerat Alexei Artur, 23.06.1973, a fost consultat, examinat, s-a tratat ambulator sub controlul Centrului consultativ de toxoplasmoză al Spitalului de boli infecţioase „T.Ciorba", din anul 1984. Diagnostcul stabilit în Centrul de toxoplasmoză: "Toxoplasmoza dobândită cronică cu afectarea sistemului limfatic (în 1984). A primit tratamentul specific antitoxoplasmic cu Tindurină în combinaţie cu Sulfadimezină (3 cure) apoi Biseptol, Daraprim. În 1988 au apărut manifestări psihoneurologice, bolnavul a fost îndrumat la psihiatru unde s-a diagnosticat afectarea organică a creerului (encefalită toxoplasmică). Semnat şi parafat: Dr.med., docent E.V.Mihnevici"

Din Protocolul investigaţiei tomografiei computerizate a creerului nr.45283 din 7.07.2013 de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun.Chişinău, pe numele Maceret Alexei, rezultă:"... Concluzie: Patologie în creer nu se evidenţiază. Sinusită maxilară cronică bilaterală. Sechele ale osteomielitei cronice toxice a maxilarului cu osteoliză subtotală a maxilei. Semnat, medic A. Balabchina".

Din Fişa medicală a bolnavului de ambulator nr.14640 (pe 3 file) IMSP Institutul Oncologic, pe numele Maceret Alexei, rezultă:"...Zilnic: data 10.06.2013, periodic pierderea cunoştinţei. Din 1984 se tratează de tocsoplasmoză dobândită cronică. Obiectiv: oroscopic-maxila deformată cu defect, formaţiuni sau infiltraţie nu se vizualizează, ganglionii limfatici cervicali nu se apreciază. La TC din 2011-sechele de osteomielită cronică toxică a maxilarului cu osteoliza subtotală a maxile. Se recomandă TC a craniului (accent la maxilă) ,pentru aprecierea dinamicii procesului. Local: pe pielea gambelor, plantelor bilateral se determină formaţiuni violacee elevate ce se extind pe 1/3 inferioară a gambelor, plantelor. Ganglionii periferici-norma. Diagnoza: Suspecţie la Sarcoma Capoşi. Semnat şi parafat, medic Victor Madan (ultima inscripţie)".

Din Trimitere-extras CCD Râşcani din 20.06.2014, pe numele Maceret Alexei, rezultă:"...Diagnosticl: Osteomielită cronică toxică a maxilarului cu osteoliză subtotală a maxilei. Parafat şi semnat la Centrul Consultativ Diagnostc Râşcani, medic Arhip Silvia, şef secţie Gh.Roşca;

Din Trimitere la Consilil de expertiză medicală a vitalităţii, pe numele Maceret Alexei, din 5.02.2015, rezultă:...Diagnosticul de trimitere la CEMV: a) de bază: Toxoplasmoză dobândită cronică cu afectarea s-m limfatic (1984). Encefalită toxoplasmică (1988). b) concomitente: Consecinţele TCC cu s-m cerebroastenic pronunţat. Boală varicoasă a membrelor inferioare gr.III (starea după flebectomie pe dreapta, operat 20.01.2015). SPPF membrului inferior drept. Semnăturile şi parafa medicilor (indiscifrabile);

Din Concluzia Centrului Republican de toxoplazmoză a IMSP Spitalul Clinic Republican de boli infecţioase „T.Ciorba", din 12.10.2015, pe numele Maceret Alexei ,rezultă:"...Maceret Alexei Artur,a fost consultat, examinat şi s-a tratat ambulator sub controlul Centrului consultativ de toxoplasmoză al SBI „T.Ciorba" în anul 1984. Diagnosticl stabilit în centrul de toxoplasmoză: Toxoplasmoză dobândită cronică cu afectarea sistemului limfatic şi SNC. A primit tratamentul specific antitoxoplasmic cu Tindurină în combinaţie cu Sulfadimezină (3 cure) apoi Biseptol, Daraprin. În 1988 au apărut manifestări psihoneurologice.

Bolnavul a fost îndrumat la psihiatru, unde s.a diagnosticat afectarea organică a creerului (encefalită toxoplasmică) toxoplasmoză cerebrală. Semnat, conferenţiar universitar E. Mihnevici";

Din Certificat nr.2290 din 11.12.2015 de la IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie mun.Chişinău, pe numele Maceret Alexei, rezultă:"..

.Administraţia IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, confirmă faptul că cet.Maceret Alexei Artur, a.n.1973, dom. mun. Chişinău str. A.Doga 30, ap.38 se află la tratament (secţia 24) începând cu data de 08.12.2015 până în prezent, cu diagnosticul: Tulburare organică în epilepsie. Semnat şi parafat, director Victor Furtună";

Din Protocolul investigaţiei tomografiei computerizate a creerului şi sinusurilor paranazale nr.12279 din 22.11.2016 de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare

Medicală mun.Chişinău, pe numele Maceret Alexei, rezultă:"...Concluzie: tablou angioencefalopatie. Stare după tratament chirurgical-înlăturarea maxi Semnat, medic-radiolog S.Erşov";

Din Rezultatele Duplex sonografiei venelor membrelor inferio nr.2016710425520 din 1.07.2016, de la IMSP Centrul Republican de Diagnostic Medicală mun.Chişinău, pe numele Maceret Alexei, rezultă:"...Concluzie: în regiu inghinală dextra se vizualizează ganglioni limfatici măriţi în dimensiuni. Stare d saphenectomie la nivelul membrului inferior stâng. Semne de tromboză în siste venelor profunde la nvelul membrelor inferioare bilateral: membrul inferior dre v.femorală comună, v.femorală superficială, v.v.tibiale, v.joncţiun sapheno/femorală; membrul inferior stîng-v.iliaca comună, v.femorala comun v.femorala superficială, v.poplitea, v.tibiale. Semnat şi parafat, dr.Aliona Tornea";

Din scrisoarea nr.01-12/941 din 18.07.2016 de la IMSP Dispensar Republican de Narcologie, către Maceret Alexei, rezultă:"...IMSP Dispensar Republican de Narcologie, cu referire la cererea Dvs., comunică că în conformitate cu actele normative şi legislative, în vigoare, în cadrul comisiei specializate narcologic pe 13.07.2016, aţi fost scos din supravegherea medicală ca consumator de substanţ stupefiante cu remisie stabilă mai mult de trei ani. Semnat,dr.Mihai Oprea";

Din Scrisoarea nr.1679 din 19.09.2016 IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie mun.Chişinău, către avocatul Marin Popa, rezultă:"...cet. Maceret Alexei Artur, a.n.23.06.1973, dom. mun.Chişinău str.A.Doga 30, ap.38, se află sub supraveghere dispensarică la medicul psihiatru din a.2015 cu diagnosticul:Tulburare organică în epilepsie cu modificări de personalitate uşoare, crize polimorfe de frgvenţă joasă. Restul întrebărilor ţine de competenţa Expertizei Psihiatrice Legale. Semnat, director Victor Furtună";

Din Trimitere-extras IMSP ATM Râşcani din 1.11.2016, pe numele Maceret Alexei, rezultă:"...Diagnosticul complet: Comunicarea cavităţii orale cu cavitatea nazală pe dreapta".Semnat şi parafat, dr. Arhip Silvia".

Din Trimitere la Consilil pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă din 07.12.2016, sect. Râşcani mun.Chişinău, pe numele Maceret Alexei, rezultă:"...Diagnosticul de trimitere la CDDCM: a) de bază: Tulburare organică (toxoplasmoză cerebrală) în epilepsie. Schimbări moderate în epilepsie, crize polimorfe de intensitate medie. b) concomitente: Sindrom postromboembolic 3membrului inferior stâng gr.III, formă ulceroasă.

Stare după flebectomie (a.2013). Semnăturile şi parafa medicilor Roşca Natalia, Arhip Silvia,Pisvun Liudmila, Razlog Ivan";

Din cotorului Certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă Seria CN nr.202076, pe numele Maceret Alexei, rezultă:"...raportul nr.208 din 08.02.2016, încadrat în grad de dizabilitate accentuat cu procentul păstrării capacităţii de muncă 35%. Cauza dizabilităţii-afecţiune generală. Începutul reexpertizării la 08.02.2016, dizabilitatea a fost stabilită până la 01.03.2017.Următoarea reexpertizare la 02.2017. Semnat dr.Mândru Anatolie".

Circumstanţele cazuli au fost pregătite
de expertul judiciar medico-legal Corbu Chiril

Literatura ştiinţifică şi metodica utilizată:

„Regulamentul de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corporale",aprobat prin Ordinul MS nr.199 din 27 iunie 2003; Пшеничнов К.П. „Курс пластической

хирургии: Руководство для врачей", в 2-х томах, изд-во „Рыбинский дом печати", 2010 .

În urma examinărilor medico-legale, în conformitate cu circumstanţele cazului şi întrebările înaintate spre soluţionare ajungem la următoarele

CONCLUZII:

Conform documentelor medicale prezentate, cet.Maceret Alexei Artur, a.n.1973, are stabilit diagnosticul clinic: "Sechele ale osteomielitei cronice toxice a maxilarului cu osteoliză subtotală a maxilei. Comunicarea cavităţii orale cu cavitatea nazală pe dreapta"

În astfel de cazuri,specialiştii în domeniu, efectuează operaţii plastice de restabilire a maxilei.

Expert judiciar medico-legal Serbulenco Andrei

Capcelea Victor

Corbu Chiril

NOTĂ: Concluziile formulate se referă doar la obiectele examinate în cadrul expertizei date.

Cheltuieli suportate:

Nr. d/o	Denumirea serviciului	Unitatea de măsură	Tariful (lei)	Suma (lei)
1923.	Expertiza medico-legală în comisie	1 expertiză	1317	**1317**

Sfârşitul documentului

ANEXE ŞI PLANŞE FOTOGRAFICE:

Aspectul scheletului facial după tratamentul chirurgical-înlăturarea maxilei cet. Maceret Alexei Artur

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Miron Aliona
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 24-02-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. BOUS9XAQDTFH2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital şipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073851064

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073851064

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073851064

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.02.25 08:22:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare,162,
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfînt 162 aveniu,
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
3 SEDIUL CENTRU
Ieșire Nr. 07-6/3-41
«11» 02 2021

Г-у Мачерет Алексей
мун. Кишинэу, ул. А. Дога, 30, кв. 38

Настоящим, на ваш запрос о подтверждении даты выдачи приговора по уголовному делу № 1-568/98 в переводе на русский язык, суд Кишинэу, месторасположение центр сообщает, что вышеуказанный приговор в переводе на русский язык был выдан вам 11.02.2021.

И. о. заместителя
председателя суда Кишинэу (месторасположение центр) /подпись/ Алена Мирон

Архивариус: Тамара Некулчя
Тел.: 022 277271

Переводчик: Виктория Гросу

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (месторасположение центр).
Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя
Суда Кишинев (центральное месторасположение) Алёна Мирон

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL CENTRU
REPUBLICA MOLDOVA

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Miron Aliona
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenţia Resurse Informaţionale Juridice at / a	**6. pe data** 18-05-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 7H2Q3790FZEI5 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital şipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranţă:2013073926618

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073926618

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073926618

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.05.19 11:04:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Дело № 1-568/98

ПРИГОВОР

Именем Закона

13 октября 1998 мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру

Состав суда:
Председательствующий судья Ион Бусуйок
Секретарь Мороз О.

С участием:
Прокурора, государственного защитника Чимбир М.
Адвоката Каноненко В.

Рассмотрев в судебном публичном заседании уголовное дело по обвинению Дулче Виктор Григоре, рожденный 14 февраля 1965 г., в с. Синешть, Унгенского р-на, молдаванин, среднее специальное образование, бывший работник МВД РМ, проживает мун. Кишинэу, ул. М. Спэтару 9/1, кв. 51, неженат, разведенный, ранее не судим,

в совершении преступления предусмотренное ст. 185 часть (3) УК РМ, суд

УСТАНОВИЛ:

Дулче В. Г. будучи назначенным и ангажирован сотрудником полиции на должность инспектора судебной полиции КП с. Центру, мун. Кишинэу, 17 июля 1997 г. находившейся в составе оперативной группы, примерно в 02:00 часа, на пересечении улиц Исмаила и М. Варлаама, мун. Кишинэу, подошел к гр. Алексеев М., который стоял с гр. Чемыртан С. и без какой-либо причины превысив свои полномочия, установленные Законом Республики Молдова "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, ударил Алексеева М. автоматом в спину, затем подошел к Чемыртану С., и нанес несколько ударов прикладом автомата по разным частям тела.

В результате этих действий Алексеев М. получил легкие телесные повреждения в виде синяка на спине, отека носа и раскола левого колена, которые классифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременным нарушением здоровья, а Чемыртан С. получил сотрясение мозга, ушибленную рану подбородка, ссадины и синяки на лице, голове, шее, груди, спине, верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения с краткосрочными нарушениями здоровья.

Он же, Дулче В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун. Кишинэу, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгарэ 40, необоснованно подозревав гр. Мачерет А. в совершения преступление, превысив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерету А. множества ударов резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на животе на полу. В результате действий Дулче В., Мачерет А. подвергся пыткам и ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках и ногах, которые классифицируются как легкие телесные повреждения.

На судебном заседании подсудимый частично признал вину и пояснил, что 17 июля 1997 года он дежурил в оперативной группе Комиссариата Полиции офис Центру, Кишинэу

и вместе с инспектором Симон Т. получили информацию, что на улице Исмаила группа молодых людей дерутся.

Вместе с Симоном Т. вышли на место происшествия и на улице Исмаил, угол с ул. М. Варлаам, возле бара, была группа молодых парней, двое из которых, по его мнению, дрались.

Он, Дольче В., вышел из машины с автоматом и задержал одного из парней по фамилии Чемыртан, во время задержания Чемыртан схватил автомат и тянул к себе, и в это время он мог ударить Чемыртана автоматом в подбородок, при этом инспектор Симон задержал второго парня- Алексеева М., которые были доставлены в полицию и в отношении парней был составлен протокол по ст. 174⁵ КАП.

Не признает, что избивал Чемыртана или Алексеева во время задержания.

Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерета и пояснил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил кражу сварочного аппарата.

Пришел по адресу Мачерета А., задержал его и доставил в комиссариат полиции по ул. Булгарэ 40, признает, что несколько раз ударил Мачерета резиновой битой, и раскаивается в содеянном.

Подсудимый не признает вину по эпизоду от 17 июля 1997 г. в отношении пострадавших Алексеева и Чемыртана, но его вина доказана показаниями потерпевших.

Потерпевший Чемыртан С. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Алексеевым и другими парнями праздновали день рождения.

Позже вечером они шли домой, по улице Исмаила угол с М. Варлаам, и когда он обнимался с Алексеевым, заметил, что остановилась машина и вышли двое полицейских, у одного из них был автомат.

Тот с автоматом подошел к ним и ударил Алексеева автоматом в спину, и тот упал, затем полицейский с автоматом подошел к нему и начал бить его автоматом в подбородок, по плечам и рукам, тогда ему пришлось защищаться, и он схватил автомат полицейского Дулче В.

Затем его насильно посадили в машину и доставили в отделение милиции, на него и на Алексеева составили протоколы по ст. 174⁵ КАП, но они не были виновны и на следующий день, в суде были оправданы.

Потерпевший Алексеев М. объяснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Чемыртаном и другими ребятами шли со дня рождения где они праздновали, и шли по улице Исмаил. Дойдя до улицы М. Варлаам, остановилась машина «Волга», из которой вышли двое полицейских, один из которых Дулче В. был с автоматом.

Дулче В. подошел к ним и без всякой причины ударил Алексеева автоматом в спину и тот упал.

Затем он подошел к Чемыртану и начал бить его автоматом, а Чемыртан защищался.

Второй полицейский, Симон не бил их, но только помог посадить Чемыртана в машину, потом он, Алексеев М., сел в машину после Чемыртана, и они поехали в полицию, где в отношении их составили протокол по ст. 174⁵ КАП, но на следующий день они были оправданы в суде.

Свидетель Симон Т. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Дулче В. находились на работе в Комиссариате Полиции офис Чентру и вечером получили информацию о том, что по улице Исмаил группа парней делают шум.

Он вместе с Дулче на автомобили модели Волга прибыли по ул. Исмаил угол с ул. М. Варлаам, где заметили группу парней, которые, казалось бы, схватились руками.

Дулче В. вышел первый из машины с автоматом и задержал Чемыртана, Чемыртан схватил автомат и начал тягаться с ним, а он задержал Алексеева, они посадили Чемыртана

в машину, а затем и Алексеев сел в машину и привезли их в участок полиции, где составили протоколы.

Свидетель Симон сообщил, что не заметил, когда Дулче В. ударил Алексеева или Чемыртана автоматом.

Свидетель Крыжуновский И. пояснил, что 17 июля 1997 г. он находился в дежурной группе Комиссариата Полиции офис Центру и около 02 часов ночи Дулче В. и Симон Т. доставили Алексеева и Чемыртана в полицию, которые были немного пьяны, в их отношении были составленные соответствующий протоколы и переданы в суд, не заметил, что бы Долче ударил кого-то из парней.

Свидетель Постеука Р. пояснил, что 17 июля 1997 г. он работал в баре "Марат" по ул. Исмаил и поздно вечером заметил на улице группу немного выпивших молодых людей.

В какой-то момент остановилась машина, из которой вышли два человека, у одного из них был автомат, а у другого резиновая бита.

Дулче с автоматом ударил Алексеева в спину и тот упал, потом Дулче начал бить Чемыртана автоматом по рукам и в подбородок, а Чемыртан ударился головой о стекло стойки бара, которое разбилось.

Затем посадили Чемыртана в машину, а Алексеев сам сел в машину после Чемыртана и уехали.

Свидетель объясняет, что Алексеев с Чемыртаном обнимались, а никак не дрались.

Именно такое объяснение дал свидетель Исаков И., который находился вместе с Алексеевым и Чемыртаном на месте происшествия по улице Исмаил, и свидетель Стребицкий Руслан, который также присутствовал.

Потерпевший Мачерет не явился на судебное заседание, но он подал заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, поэтому суд зачитал показания потерпевшего, данные на предварительном следствии (л.д. 68-70), из которых исходит, что 18 августа 1997 г., дома, на месте его проживания он был задержан капитаном Долче, который сказал, что был украден сварочный аппарат, и как будто этот аппарат был украден Мачеретом.

Дулче В. доставил его в полицейский участок по улице Булгарэ 40, где в кабинете связал ему руки и ноги за спиной, а затем несколько раз ударил его резиновой битой по ногам и спине, сказав ему заявить, что он украл это устройство, и что он Мачерет вынужден был написать такие показания.

Также были зачитаны показания свидетеля Маркова, который, мотивируя что, не смог явиться на судебное заседание (л.д. 108-112), из которых исходит, что 18 августа 1997 г., его племянник Мачерет был задержан капитаном Долче В. и доставлен в отделение полиции, где Долче В. нанес Мачерету удары с резиновой битой, так, что на его теле остались следы.

Также вина Дулче В. доказана актами судебно-медицинской экспертизы (л.д. 81, 82-83, 87), из которых очевидно, что потерпевшие получили телесные повреждения в результате действий Долче.

Таким образом, выслушав объяснения подсудимого, показания потерпевших и свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимого полностью установлена и квалифицирует его действия по ст. 185 часть (3) УК РМ, как превышение служебных полномочий, сопровождавшееся актами насилия, актами пыток, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, совершенными неоднократно.

При назначении метода и формы наказания для подсудимого, суд принимает во внимание смягчающие обстоятельства, такие как, что Долче В. раньше не был судим, искренне раскаивается в содеянном.

Отягчающим обстоятельством является совершение преступления путем издевательства над потерпевшим.

Суд также учитывает тот факт, что его действия не имеют серьезных последствий, поэтому суд приходит к выводу, что за преступление, совершенное подсудимым, возможно, и необходимо назначить условное наказание к лишению свободы с лишением права занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел.

В соответствии с выше указанным и согласно со ст. 267-272 УПК РМ, суд

Р Е Ш И Л:

Признать Дулче Виктор Григоре виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 185 часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого закона 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права работать или занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел сроком на 5 лет.

В соответствии со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное приговором Дулче Виктор Григоре, считать условным сроком на один год.

Мера пресечения в отношении Дулче Виктора – оставить обязанность в письменной форме не покидать место жительства.

Приговор с правом обжалования в Трибунал Кишинэу в течение 10 дней.

Судья: /подпись/

Переводчик: Гросу Виктория _____

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение).

Подпись переводчика подлинна.

И. о. заместителя председателя
Суда Кишинев (центральное месторасположение) _____ Алёна Мирон

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
4 (четыре) листов.
И. О. председателя
суда Кишинэу
А. Лаиров

Арх. Т. Некулча

(Прим.

Это Перевод!!!

Сам Приговор на русском языке так до сих пор - не был выдан !!!

Чтобы исключить - ФАКТ уголовного преследование жертвы пыток и применение до 2006 года УК МССР статью 219 часть первую - кражу гос. собственности и мошеннически подменив участников пыток - на сотрудников по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и "разоблачивших" -

"притон" - оставляя преступно - безнаказанными!!!

Мачерет

Дело№1-272/03

П Р И Г О В О Р

Именем Закона

21 февраля 2003 мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Чентру,

в составе:

Председатель К. Алергущ

Секретарь Скорценски, Черинчук

Прокурор Русу

Адвокат Герцеску

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Мачерет Алексей Артур, родившегося 23.06.1973, в г. Кишинэу, русской национальности, среднее образование, разведен, временно не оаботает, ранее не судим, проживающий по адресу мун. Кишинэу ул. Г. Асаки , 49 Б, кв.23,

в совершении преступления, предусмотренного ст.225[5], часть 1 УК РМ, суд,

у с т а н о в и л:

19.09.02, в ходе обыска, проведенного в доме подсудимого, -кв. 23, ул. Г. Асаки, 49 Б, были обнаружены и изъяты наркотические средства.

Будучи допрошен, в судебном заседании посудимый Мачерет А. полностью признал свою вину, он искренне раскаивается, заявив, 19.09.02, около 10-11:00 часов, домой подсудимого пришли сотрудники милиции, которые провели в квартире обыск и обнаружили наркотические средства, уже использованный одноразовый шприц, препараты, из которых изготавливаются наркотические средства.

Употребляет наркотические средства примерно 3-4 месяцев.

Помимо искреннего раскаяния, вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

Свидетель И. Солтаж, в суде пояснила, что 19.09.02 г. она была приглашена сотрудниками полиции в качестве свидетеля-помощницы при проведении обыска в квартире подсудимого. После проведенного обыска был обнаружен использованный шприц, в бутылке была какая-то темная жидкость. Изъятые предметы были упакованы и запечатаны.

Вина подсудимого доказана и материалами дела:

- протокол осмотра места происшествия от 19.09.02 (л.д. 8-9);

- заключение экспертизы № 212 от 26.09.02, из которого следует, что темная жидкость, поднятая 19.09.02 в квартире подсудимого, приписывается наркотическим средствам.

- протокол осмотра предметов и постановления приобщении к материалом дела вещественных доказательств от 21.10.02 (л.д. 25,26)

Проверив и анализировав в целом все доказательства, представленные в суде органами прокуратуры, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в суде подтверждена и его действия подлежат квалификации по ст.225^5, часть 1 УК РМ -незаконное изготовление и хранение наркотических средств, без цели сбыта.

При назначении наказания подсудимому суд применяет положения ст. 36 УК РМ и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, все обстоятельства дела.

Подсудимый полностью признает свою вину, искренне раскаивается, ранее не судим, по месту жительства охарактеризован удовлетворительно, совершенное преступление не является серьезным. Подсудимый женат, имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, судебная инстанция, устанавливая наказание подсудимому в виде лишения свободы, решает приостановить установленное наказание, установив испытательный срок.

Согласно отчету №214 от 11.11.02 (л.д. 50), подсудимый страдает наркозависимостью и требует лечения, судебная инстанция считает необходимым применить положения ст. 59 УК РМ.

Вещественные доказательства - наркотические средства, подлежат уничтожению.

На основании изложенного, согласно ст. 269-272 УПК РМ, суд,

п р и г о в о р и л:

Мачерета Алексея Артура признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.225^5, часть 1 УК РМ, назначить наказание в виде лишении свободы сроком на 2 (два) года.

Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишении свободы считаться условным, установив Мачерет А. испытательный срок на 1 (один) год.

Согласно ст. 59 УК РМ назначить Мечерет А. принудительное лечение от наркозависимости в специальных медицинских учреждениях по месту жительства.

Меру пресечения –подписку о невыезде Мечерету А., отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - наркотические средства, которые согласно постановлением от 25.11.02 были отданы на хранение Комиссариату Полиции сектор Чентру – подлежат уничтожению.

С правом обжалования в Трибунал мун. Кишинэу в течении 10 дней.

Судья: /подпись/

Переводчик Гросу Виктория

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Turcanu Radu
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 14-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 6LTO0B9ZBV7N3 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073987916

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073987916

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073987916

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.07.14 18:06:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dosarul nr. 1-272/03 F. nr. 70 93

SENTINȚA

în numele legii

„01" februarie 2003 municipiul Chișinău
orașul

Judecătoria municipiului, sectorului Centru
Instanța compusă din:

Președinte C. Arpus

Grefier Scorțescu, Cernicina

Cu participarea:

procurorului Rusu

avocatului (ților) Ghertescu

a judecat în ședința de judecată publică / ~~secretă~~ cauza penală

de învinuire a Macovei Alexei Viktor, născut la 23.06.73 în m. Chișinău, de naționalitate rusă, cu studii medii, divorțat, temporar nelucrează fără antecedente penale, domiciliat Chișinău str. Gh. Asachi 49/6 ap. 23

se constată:

Pe data de 19.09.02 în urma unui control efectuat la domiciliul învinuitului - ap. 23 str. Gh. Asachi, 49/6 au fost depistate și ridicate mijloace narcotice.

Fiind interogat în ședință de judecată învinuitul Macovei A. a recunoscut vinovăția pe deplin, a căiește sincer declarând 19.09.02, aproximativ pe la orele 10-11 a.m. la domiciliul învinuitului au venit colaboratorii de poliție care au efectuat în apartament un control și au găsit mijloace narcotice, seringi de unică folosință deja folosite, preparate din care se fabrică mijloacele narcotice.

Cantitatea mijloacelor narcotice de aproximativ 3-4 linguri

Fața de căința-i sinceră, vinovăția învinuitului în comiterea infracțiunii date este confirmată de către depozițiile martorilor, de materialele dosarului.

Martorul P. Silvia judecății a lămurit că la 19.09.02 a fost invitată de către colaboratorii de poliție să participe ca martor-asistent la efectuarea unui control în apartamentul inculpatului. În urma controlului efectuat a fost depistată o seringă folosită, într-o sticlă era un lichid de culoare închisă. Lucrurile ridicate au fost ambalate și sigilate.

Vinovăția inculpatului este confirmată și de materialele dosarului:

- procesul verbal de cercetare la fața locului din 19.09.02. (fol. 8-9)
- raportul de expertiză nr. 212 din 26.09.02, din care rezultă lichidul de culoare întunecată, ridicat la 19.09.02 în apartamentul inculpatului se atribuie la mijloace narcotice (fol. 17-18).
- procesul verbal cercetare a obiectelor și ordonanța de atașare la dosar a mijloacelor materiale de probă. Din 21.X.02 (fol. 25, 26).

Verificînd și analizînd în ansamblu toate probele prezentate în judecată de către organul de urmărire, instanța de judecată conchide că vinovăția inculpatului s-a confirmat în ședința de judecată, iar acțiunile lui urmează a fi calificate în baza art. 225 al 1 CP RM – fabricarea și păstrarea ilegală de mijloace narcotice fără scop de defacere.

La stabilirea pedepsei inculpatului judecata aplică prevederile art. 56 CP RM. și ține cont de caracterul și gradul de pericol social a crimei comise, de persoana celui vinovat, de toate circumstanțele cauzei

Inculpatul recunoaște vinovăția pe deplin, se căiește sincer, anterior a-a fost condamnat, la locul de trai se caracterizează satisfăcător, infracțiunea comisă nu este gravă. Inculpatul este căsătorit și are la întreținere un copil minor.

Având în vedere toate circumstanțele cauzei, instanța de judecată stabilindu-i inculpatului pedeapsa sub formă de privațiune de libertate, dispune suspendarea pedepsei stabi-

libe pe un termen de probă.

Conform raportului nr. 214 din 11.XI.02. (fil. 50) învinuitul suferă de narcomanie și necesită tratament, instanța de judecată consideră necesar a aplica prevederile art. 59 CP RM.

Corpurile delicte - mijloacele narcotice a fi supuse nimicirii

În baza celor expuse, conform art. 269-272 CPC RM, judecata,

constată:

Pe Macovei Alexei Artur a-l declara culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 225 al 1 CP RM stabilindu-i pedeapsa sub formă de privațiune de libertate pe un termen de 2 (doi) ani.

În baza art. 43 CP RM a suspenda pedeapsa stabilită lui Macovei A. pe un termen de probă de 1 (un) an.

Conform art 59 CP RM a aplica față de Macovei A. tratament medical forțat contra narcomaniei în instituții medicale cu regim special la locul de trai.

Măsura preventivă - obligațiunea de a nu părăsi localitatea lui Macovei A. se anulează după intrarea sentinței în vigoare.

Corpurile delicte - mijloacele narcotice care conform ordonanței din 25.XI.02. au fost predate la păstrare a CPS Centrul. Chișinău - a fi supuse nimicirii

Cu drept de contestare la Tribunalul mun. Chișinău în termen de 10 zile

Judecator: [signature]

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII JUDECĂTORIA CHIȘINĂU SEDIUL CENTRAL REPUBLICA MOLDOVA
Copia corespunde originalului
Judecător Specialist
Dave M.
09-01-2019

Cusute și numerotate
= 3 = file

Judecător
Specialist

JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SECRETARIA JUDECĂTORIEI
SEDIUL CENTRU
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SECRETARIA JUDECĂTORIEI
SEDIUL CENTRU
REPUBLICA MOLDOVA

Copia corespunde originalului

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Iordan Iurie
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 28-06-2021 the / le
7. de către Tatiana Veriga by / par	
8. cu nr. 5G2T615VCPFG1 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073969189

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073969189

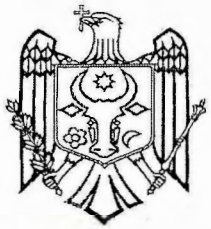
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073969189

Digitally signed by Veriga Tatiana
Date: 2021.06.29 14:58:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CURTEA
DE APEL CHIŞINĂU

2043. mun.Chişinău, str.Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355



CHISINAU
COURT OF APPEAL

4 Teilor str., Chişinău 2043
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

28.06.2021 4-35/1-1271

CERTIFICAT

Prin prezentul certificat se confirmă faptul că p.t. Macovei Alexei, a fost prezent în ședința de judecată la data de 24.06.21, de la ora 9^30 pînă la ora 11^05, în cauza penală Dulca Victor.

Judecătorul
Curții de Apel Chișinău **Iurie Iordan**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Iordan Iurie
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 14-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. CI0M6X4VISEH7 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073987916

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073987916

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073987916

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.07.14 14:25:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dosarul nr. 1a-432/21

Proces-verbal
al şedinţei de judecată

24 iunie 2021 mun. Chişinău

Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău având în componenţa sa:

Preşedintele şedinţei, Judecător Iurie IORDAN
Judecătorul Elena COJOCARU şi Alexandru GAFTON
Grefier Daniela DEVDER
Cu participarea:
Procurorului Radu SÂLI

Examinând în şedinţa de judecată publică apelul declarat de către partea vătămată Alexei Maceret, împotriva sentinţei judecătoriei Chişinău, sediul Centru din 13.10.1998, întru acuzarea lui Dulce Victor Grigore în comiterea infracţiunii prevăzute la art. 327 alin. (1) Cod penal.

Conform art.336 alin. (2) CPP preşedintele şedinţei anunţă că sunt conectate mijloacele tehnice pentru înregistrarea audio a şedinţei de judecată, se va efectua înregistrarea audio a şedinţei de judecată conform prevederilor CPP şi a Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată aprobat de Consiliul superior a magistraturii prin Hotărârea nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

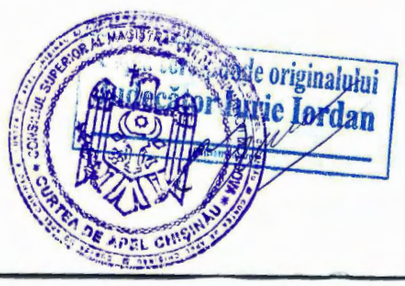
Conform art.413 alin. (2) CPP, Preşedintele şedinţei anunţă cauza care urmează a fi examinată şi declară şedinţa deschisă la ora 09:30.
Preşedintele şedinţei anunţă că şedinţa de judecată se va petrece în limba de stat.

Conform art. 413 alin.(2) CPP, Preşedintele şedinţei verifică prezenţa participanţilor la proces:
În şedinţa de judecată s-au prezentat:
Procurorul: Radu Sâli
Avocatul inculpatului: Guţu Igor
Partea vătămată: Maceret Alexei
Avocatul părţii vătămate: Mihail Bordei

În şedinţa de judecată nu s-au prezentat:
Inculpatul: Dulce Victor

Conform art. 357 alin. (2) CPP, interpretul, traducătorul sunt preveniţi, contra semnătură, asupra răspunderii ce o poartă în caz de interpretare sau traducere intenţionat incorectă, conform art. 312 din Codul penal. Conform art. 357 alin. (1) CPP, preşedintele şedinţei stabileşte identitatea şi competenţa interpretului, traducătorului şi explică drepturile şi obligaţiile lor conform prevederilor art. 85 CPP al RM.

Se invită interpretul Diana Guzun care este avertizată de răspunderea ce o poartă în baza art. 312 CP. Recipisa este semnată şi anexată la materialele cauzei.



Conform art. 413 alin.(2) Preşedintele şedinţei anunţă completul de judecată şi se precizează dacă nu au fost formulate cerere de recuzare:

Preşedintele şedinţei, Judecător — Iurie IORDAN
Judecătorul — Elena COJOCARU şi Alexandru GAFTON
Grefier — Daniela DEVDER
Cu participarea:
Procurorului — Radu SÂLI

Cereri de recuzare şi declaraţii de abţinere nu au fost înaintate.

Conform art. 413 alin. (2) CPP, Preşedintele şedinţei soluţionează cereri şi demersuri.

Procurorul Radu Sâli:- onorată instanţă, pentru a nu intra în fondul cauzei partea acuzării consideră că apelul depus de către partea vătămată este peste termen legal de declarare, deoarece sentinţa este din 13 octombrie 1998, pe când apelul este declarat pe data de 25 martie 2021. Astfel este evident că a fost încălcat termenul de declarare a apelului.

Instanţa pune în discuţie demersul înaintat de către acuzatorul de stat, Radu Sâli:

Partea vătămată Maceret Alexei:- onorată instanţă, aici sunt prezentate toate documentele care dovedesc că eu pentru prima dată am aflat de sentinţă la data de 11.02.2021. Eu consider că apelul este depus în termen. Menţionez că sunt victima unor maltratări, eram răpit de acasă, transportat într-un covor în locul unde se aflau criminalii, ca mai apoi peste două ore să particip la şedinţa de judecată în februarie a anului 2003. Acum văd tot aceeaşi figuranţi ai acelor acţiuni.

Avocatul părţii vătămate:- susţin cele invocate de către partea vătămată.

Avocatul inculpatului:- onorată instanţă, la fel consider că apelul este depus ca tardiv, neargumentat şi ilegal.

Conform art. 418 CPP, Colegiul penal se retrage în camera de deliberare pentru a emite dispozitivul deciziei.

Conform art. 415 CPP RM, Dispozitivul deciziei este emis şi pronunţat, termenii şi modul de atac sunt explicate.

Data pronunţării deciziei redactate integral este anunţată: ***08 iulie 2021 ora 14:00.***

Data semnării procesului-verbal: _____

Preşedintele şedinţei, judecător / semnătura / ***Iurie IORDAN***

Grefier / semnătura / ***Daniela DEVDER***

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII AL REPUBLICII MOLDOVA
CURTEA DE APEL CHIŞINĂU
Semnătura originalului
Judecător Iurie Iordan

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Iordan Iurie
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 14-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. ENZU14CWGP9I2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073987916

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073987916

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073987916

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.07.14 15:34:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dosarul nr. 1a-432/21

Proces-verbal
al şedinţei de judecată

08 iulie 2021 mun. Chişinău

Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău având în componenţa sa:

Preşedintele şedinţei, Judecător Iurie IORDAN
Judecătorul Elena COJOCARU şi Alexandru GAFTON
Grefier Daniela DEVDER
Cu participarea:
Procurorului Radu SÂLI

Examinând în şedinţa de judecată publică apelul declarat de către partea vătămată Alexei Maceret, împotriva sentinţei judecătoriei Chişinău, sediul Centru din 13.10.1998, întru acuzarea lui Dulce Victor Grigore în comiterea infracţiunii prevăzute la art. 327 alin. (1) Cod penal.

Conform art.336 alin. (2) CPP preşedintele şedinţei anunţă că sunt conectate mijloacele tehnice pentru înregistrarea audio a şedinţei de judecată, se va efectua înregistrarea audio a şedinţei de judecată conform prevederilor CPP şi a Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată aprobat de Consiliul superior a magistraturii prin Hotărârea nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

Conform art. 413 alin.(2) CPP, Preşedintele şedinţei verifică prezenţa participanţilor la proces:
În şedinţa de judecată s-au prezentat:
Procurorul: Radu Sâli
Partea vătămată: Maceret Alexei

În şedinţa de judecată nu s-au prezentat:
Inculpatul: Dulce Victor
Avocatul părţii vătămate: Mihail Bordei
Avocatul inculpatului: Guţu Igor

Se pronunţă decizia integrală.
Se înmânează copiile deciziei integrale participanţilor prezenţi la proces pentru care fapt aceştia se semnează pe recipisa de înmânare a copiilor deciziei.

Participanţilor neprezenţi la şedinţă li se va expedia copia deciziei în decurs de 3 zile conform prevederilor art. 338 alin. (4) CPP.

Şedinţa de judecată se declară închisă.

Preşedintele şedinţei, judecător semnătura ***Iurie IORDAN***

Grefier semnătura ***Daniela DEVDER***

Copia corespunde originalului
Judecător Iurie Iordan

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Iordan Iurie
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 14-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 3QWY79726SDN4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073987916

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073987916

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073987916

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.07.14 16:08:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dosarul nr. 1a-432/21 *Prima instanţă:* Judecătoria Centru, mun. Chişinău
1-21028795-02-1a-25022021 *Judecător:* Ion Busuioc

D E C I Z I E

24 iunie 2021 mun. Chişinău

Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău, în componenţa:
Preşedintele şedinţei, Judecătorul Iurie Iordan
Judecătorii: Elena Cojocari şi Alexandru Gafton
Grefier: Daniela Devder
Cu participarea:
Procurorului: Radu Sâli
Avocatului inculpatului: Guţu Igor
Părţii vătămate: Maceret Alexei
Avocatului părţii vătămate: Ghenadii Bajurean

Judecând în şedinţă de judecată publică, în ordine de apel, apelul părţii vătămate, împotriva sentinţei Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 13.10.1998 , pe cauza penală de învinuire a lui:

Dulce Victor Grigore, născut la 14 februarie 1965, originar din r. Ungheni, s. Sineşti, moldovean, studiile medii de specialitate, divorţat, angajat anterior în organele MAI, domiciliat înmun. Chişinău, str. Milescu Spătaru 9/1, ap. 51, anterior nu a fost judecat, cetăţean al Republicii Moldova,-

în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 185 alin. (3) *Cod penal,*

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:
1. XXX – 13.10.1998 (prima instanţă);
2. 25.02.2021 – 24.06.2021 (instanţa de apel);

Procedura citării a fost legal executată.

Asupra apelul declarat de apelul părţii vătămate, împotriva sentinţei Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 13.10.1998, în baza materialelor din dosar şi argumentelor invocate în şedinţa de judecată, Colegiul Penal al Curţii de Apel Chişinău,-

C O N S T A T Ă:

1. Prin *sentinţa Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 13.10.1998* ***inculpatul Dulce Victor Grigore,*** a fost recunoscut vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 185 alin. (3) Cod penal a Republicii Moldova (redacţia 1061) şi i s-a aplicat pedeapsă în baza acestei legi 5 (cinci) ani privaţiune de libertate cu privarea dreptului de a activa sau colabora cu organele Ministerului Afacerilor Interne al RM pe un termen de 5 ani.

În conformitate cu art. 43 CP al RM, pedeapsa sub formă de privaţiune de libertate numită prin sentinţa dată lui Dulce Victor Grigore a-i o socoti condiţionată pe un termen de un an.

Măsura preventivă în privinţa lui Dulce Victor a-i lăsa obligaţiunea în scris de a nu părăsi localitatea de domiciliu.

2. Pentru a se pronunța cu sentința în cauză instanța de fond a constatat că, Dulce Victor fiind numit colaborator de poliție în funcție de inspector al poliției judiciare al CPS Centru mun. Chișinău, pe data de 17 iulie 1997, aflându-se în exercițiul funcției în cadrul grupului operativ, aproximativ la ora 02:00, la intersecția străzilor Ismail și M. Varlam din Chișinău s-a apropiat de cet. Alexei Maceret care stătea cu cet. Cemîrtan S. și fără nici un temei depășindu-și atribuțiile de serviciu stabilite prin Legea RM cu privire la poliție art. 14, 15, 16, care reglementează condițiile și limitele aplicării forței, mijloacelor speciale și a armei de foc, l-a lovit pe Maceret A. cu automatul în spate, apoi s-a apropiat Cemîrtan S. și i-a aplicat câteva lovituri cu patul automatului pe diferite părți ale corpului.

În rezultatul acestor acțiuni lui Alexei Maceret i-au fost pricinuite leziuni corporale ușoare sub formă de echimoză pe spate, edem la nas și excoreație la genunchiul stâng care sunt calificate ca leziuni corporale ușoare cu dereglarea sănătății de scurtă durată, iar lui Cemîrtan S. i-au fost pricinuite comoție cerebrală, plagă, confuză la bărbie, excoreații și echimoze pe față, corp, gât, piept, spate, membrele superioare și inferioare care sunt calificate ca leziuni corporale ușoare cu vătămarea sănătății de scurtă durată.

Tot el, Dulce Victor pe data de 18 august 1997 fiind colaborator de poliție în funcție de inspector al poliției judiciare al CPS Centru mun. Chișinău, în biroul 509 al sediului pe str. Bulgara 40, bănuindu-l neîntemeiat pe cet. Maceret A. în săvârșirea unei infracțiuni, depășindu-și atribuțiile de serviciu stabilite prin Legea RM cu privire la poliție art. 14, 15, 16, care reglementează condițiile și limitele aplicării forței, mijloacelor speciale și a armei de foc, i-a aplicat lui Maceret A. multiple lovituri cu bastonul de cauciuc pe diferite părți ale corpului pe când Maceret era legat de mâini și de picioare la spate, s-a aflat timp îndelungat culcat pe burtă la podea. În rezultatul acțiunilor lui Dulce V., Maceret A. a fost torturat și primite boli, plăgi și echimoze pe umeri, spate, antebrațe și gambe care sunt calificate ca leziuni corporale ușoare.

3. *Împotriva sentinței Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 13.10.1998, a declarat apel partea vătămată Maceret Alexei prin care și-a exprimat dezacordul cu soluția instanței de fond.*

4. La judecarea apelului partea vătămată și avocatul acesteia au solicitat admiterea apelului.

Avocatul inculpatului a solicitat respingerea apelului declarat de partea vătămată ca depus tardiv.

Acuzatorul de stat Radu Sâli a solicitat respingerea apelului declarat de partea vătămată Maceret Alexei împotriva sentinței sentinței Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 13.10.1998 ca fiind depus tardiv.

5. Examinând sentința atacată prin prisma motivelor de apel formulate, audiind părțile, cercetând materialele cauzei penale, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău consideră necesar de *a respinge, ca fiind depus peste termen, apelul declarat de partea vătămată Maceret Alexei împotriva sentinței sentinței Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 13.10.1998,* reieșind din următoarele considerațiuni.

5.1. În conformitate cu art. 400 alin. (1) Cod procedură penală, sentințele pot fi atacate cu apel în vederea unei noi judecări în fapt și în drept a cauzei, cu excepția sentințelor pronunțate de către instanțele judecătorești privind infracțiunile pentru a căror săvârșire legea prevede exclusiv pedeapsă non privativă de libertate.

Potrivit art. 414 Cod de procedură penală, (1) Instanţa de apel, judecând apelul, verifică legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanţă, conform materialelor din cauza penală, şi în baza oricăror probe noi prezentate instanţei de apel. (2) Instanţa de apel verifică declaraţiile şi probele materiale examinate de prima instanţă prin citirea lor în şedinţa de judecată, cu consemnarea în procesul-verbal.

Conform art. 415 alin. (1) pct. 1), lit. a) Cod procedură penală, (1) Instanţa de apel, judecând cauza în ordine de apel, adoptă una din următoarele decizii: 1) respinge apelul, menţinând hotărârea atacată, dacă: a) apelul a fost depus peste termen, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 402.

5.2. Instanţa de apel reţine că potrivit art. 402 Cod procedură penală, *(1) Termenul de apel este de 15 zile de la data pronunţării sentinţei integrale, dacă legea nu dispune altfel.*

Conform art. 403 Cod procedură penală, (1) Apelul declarat după expirarea termenului prevăzut de lege este considerat ca fiind făcut în termen dacă instanţa de apel constată că întîrzierea a fost determinată de motive întemeiate, iar apelul a fost declarat în cel mult 15 zile de la începerea executării pedepsei sau încasării despăgubirilor materiale.

Potrivit art. 404 alin. (1) Cod procedură penală, (1) Participantul la proces care a lipsit atât la judecarea, cât şi la pronunţarea sentinţei şi nu a fost informat despre adoptarea sentinţei poate declara apel şi peste termen, dar nu mai târziu de 15 zile de la data începerii executării pedepsei sau încasării despăgubirilor materiale.

5.3. Astfel, Colegiul penal a reţinut că sentinţa de condamnare în privinţa inculpatului Dulce Victor în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 185 alin. (3), Cod penal a fost pronunţată integral la data de *13 octombrie 1998*.

Nefiind de acord cu sentinţa Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 13.10.1998, partea vătămată Maceret Alexei a contestat-o cu apel, cererea de apel fiind depusă la data de *15 februarie 2021.*

5.4. Instanţa de apel notează că termenul de apel este un termen procesual legal, durata lui fiind stabilită prin lege. El este absolut şi are caracter imperativ, adică depăşirea lui atrage decăderea din dreptul de a exercita calea de atac, iar dacă totuşi apelul a fost declarat după expirarea termenului, el urmează a fi respins ca tardiv, cu excepţia când întârzierea a fost determinată de motive întemeiate.

Conform art. 402 Cod procedură penală, (1) Termenul de apel este de 15 zile de la data pronunţării sentinţei integrale, dacă legea nu dispune altfel.

Potrivit art. 230 alin. (2) Cod procedură penală, în cazul în care pentru exercitarea unui drept procesual este prevăzut un anumit termen, nerespectarea acestuia impune pierderea dreptului procesual şi nulitatea actului efectuat peste termen.

5.5. Analizând materialele cauzei penale, Colegiul Penal constată că de la pronunţarea sentinţei au trecut mai mult de 12 ani.

5.6. Reieşind din prevederile art. 402 Cod procedură penală, instanţa de apel notează că în speţă, termenul de declarare a apelului urmează a fi calculat începând cu data de 13 octombrie 1998 şi care a expirat la data de 26 octombrie 1998 (conform termenului de atacare a hotărârii în acel moment), aceasta fiind şi ultima zi pentru declararea apelului, însă cererea de apel formulată de Maceret Alexei a fost depusă

după ultima dată de declarare a apelului, şi anume la data de 15 februarie 2021, adică mai bine de 22 ani.

Ca de altfel, sentinţa adoptată la 13.10.1998 a fost pusă în executare şi executată.

Totodată, Colegiul Penal relevă că apelantul nu a invocat careva motive pertinente de omitere a termenului de declarare a apelului, respectiv, instanţa de apel nu a reţinut nici un temei pentru repunerea apelantului în termenul de declarare a apelului.

5.7. Având în vedere că în situaţia când instanţa de apel respinge apelul ca fiind depus peste termen, nu se expune asupra circumstanţelor de drept ale cauzei şi legalităţii hotărârii adoptate, din acest punct de vedere, nu există temei de a se expune asupra legalităţii şi temeiniciei sentinţei primei instanţe prin prisma criticilor invocate în cererea de apel declarată de părţii vătămate Maceret Alexei împotriva sentinţei Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 13.10.1998.

6. Careva temeiuri de drept de a interveni asupra legalităţii şi temeiniciei sentinţei Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 13.10.1998, Colegiul Penal nu a constatat.

În conformitate cu art.415, alin.(1); 417-419 Cod procedură penală, Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău,-

D E C I D E:

Respinge ca depus peste termen apelul părţii vătămate Maceret Alexei împotriva sentinţei Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 13.10.1998, şi menţine fără modificări sentinţa Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 13.10.1998, privindu-l pe Dulce Victor.

Decizia este executorie din momentul pronunţării, însă poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de Justiţie a RM în termen de 30 zile.

Pronunţarea publică a hotărârii motivate la data de 08 iulie 2021, ora 14.00.

Preşedintele şedinţei:

Judecători:

5 file cusute și numerotate
Grefier Danica Reade

Copia este conformă originalului
Judecător Ion Iordan

Председателю
Суда Сектор Центр
от Мазарени А. Ив. IDNP: 2000001159655
тел. 022492290; моб. 079902963

Заявление.

Прошу - перевести - для Апостиля
и легализации документы - заверить
у нотариуса и требовать
нотариусом - следующие связанные
решения - на румынском для ICJ:

1) Хронология от 24 июня
2) Хронология от 07 июня
3) Решение от 24 июня
3) Sentința от 21 февраля 2003
2004

Приложение: оригинал нотариальной
доверенности
II вар. 1) Сертификат о факте и первом
2) Копия заверенного решения.

Мазарени V. Ив. - адвокат 10-42/09

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL CENTRU
Intrare Nr. 053/1-33784
24 08 20

Кишинёвский Суд сектор Рышкановка
Адрес: мун. Кишинёв, ул. Киев, 3
От Мачерет Алексей Артур
Адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога,30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655
Тел. 022-49-22-90, моб. 373-79-902-963
Кредитор: Мачерет Алексей инвалид 1 - ой группы
Macheret (Maceret) Алексей
Артур адрес: мук. Кишинёв ул. А. Дога 30 кв.38
Tel. (022) 49-22-90 моб. 079-902-963
Электронная почта: arhiv240@gmail.com
Должник МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
Адрес: MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7
Email: www.mf.gov.md.
tel.(022) 26-26-00, fax 022-26-25-17
Исполнитель: Министерство Юстиции
Адрес: Мун. Кишинев, str. 31 Августа 1989, 82
Tel. (022) 20-14-56, (022) 20-14-57

Заявление по соблюдению процессуальных сроков.

Я отправляю к Вам файл - связанным с процессуальным сроком заявления с поданным как Заявление входящим № 4267 от 18.02.2021 и жалобы - входящим № 4271 от 18.02.2021 - все другие сопутствующие и доказывающие - документы были преданы - от 18.02.2021, через сервер Суда Рышкановка.

Пберед этим от 18.02.2021 - № 4165 было зарегистрировано заявление, связанное с жалобой № 4271 от 18.02.2021 также поданное первоначально через сервер Суда - а только затем зарегистрировано.

Это связанные заявления с легализацией - юридической реабилитации.

Не снятая судимость - приводит к абсурдности при участии в гражданском судопроизводстве - когда не могут оспариваться права.
Дело в гражданском Суде - не может быть в любом случае - пренебрегать - процессуальными нормами - согласно - процессуальным и материальным нормам и любое суждение неправоты - даже в прениях - даёт другой стороне утверждать - безнаказанно и несправедливо - озвучив то, что Истец - «имеет преступное прошлое» или:

1. Ранее судимым.

Утверждая с самого начала его правонарушителем:

2. Правонарушение - находиться в рамках - 2-х Кодексов Админ и Уголовного и делая неприменимым Гражданский процессуальный и Гражданский Кодексы.

В качестве Истца - без прав и свобод или:

3. Когда применим - уголовный закон - лишающий его гражданских и политических прав.

Снятие судимости - через Суд - делает - не применимым определение "ранее судим".
Что конечно - не делает его Истцом - до «снятия судимости».

В соответствии с Международным Пактом - о гражданских и политических правах делая правоспособным только заявить правоспособность - не связанную с судимостью

Так как речь здесь идёт - о другом процессуальном качестве - возможном только в рамках юридической реабилитации - делая исключение из этих правил прилагая:

1. Для Чекан - Запрос отправлен через сервер попав по распределению Судье Бузу Елизавете под № 10-165/21 или позже ошибочно не по вине канцелярии (ошибка) или с «поправкой» - (позже найду аудиозапись - если в этом возникнет необходимость) под № 10-625/21.

2. Для Суда Рышковка - сохранены таким образом процессуальные сроки - приостановленные распределением Суда сектор Чеканы - Судье Бузу Елизавете получив - мой запрос - были зарегистрированы, согласно - заявлениям:

   a) 05.01.2021 - года под входящим номером № 4532 в отношении исполнителя - служба апостилирования - Мин. Юста используемого в основном документов для получения гражданства Румынии - без ограничений и без аудита.

   b) 09.02.2021 - года под входящим номером № 8347 в отношении Должника - Мин. Финансов - объясняя как - «незначительная операция» - как вывод валютных средств - в счёт выплат - «Статута» - согласно Уставу ООН.

3. Для Суда Рышковка - сохранены процессуальные сроки - приостановленные распределением - с «ошибочной» - отправкой в Суд сектор Центр - имея физический - печатный адрес суда Чекан. Как объект рассмотрения в гражданском судопроизводстве сектор Центр от 29.01.2021 года - под номером 2-1531/2021 - судьи Петру Харманюк

Таким образом - с приостановленным и значит законным - процессуальным сроком - делая допустимым - для рассмотрения в Административном суде - сектор Рышкановка.

Так как

1) Суд - сектор Чекан рассматривает - обращением Мачерет в соответствии с законностью - юридической реабилитации

2) Суд - сектор Центр не имеет - кроме самого заявления - никоих подтверждающих права инвалида - а значит применения статьи 229 ГПК РМ - на русском языке.

Поэтому прошу как есть - как поданные в законные процессуальные сроки - зарегистрированное под № 4267 от 18.02.2021 и жалобы - входящим № 4271 от 18.02.2021

Мачерет

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Puscuta Serghei
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Viceprim-ministru, Ministrul finantelor
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Ministerul Finantelor al Republicii Moldova
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 03-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 5M1Y8BE1JQBN0 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074014383

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074014383

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074014383

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.08.04 13:24:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MINISTERUL FINANŢELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel.(022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

31.12.2020 nr. 04-07/11191

La nr. _____

Г-ну Мачерету Алексею
мун. Кишинэу, ул. А. Дога 30, кв.38

Министерство финансов рассмотрело Ваше заявление от 29 декабря 2020 года и сообщает, что засвидетельствование перевода судебных решений не входит в компетенцию министерства.

В то же время отмечаем, что в соответствии со ст.16 ч.(4) Уголовного процессуального кодекса, процессуальные акты органа уголовного преследования и судебной инстанции вручаются подозреваемому, обвиняемому, подсудимому на его родном языке или на другом языке, которым он владеет, в порядке, установленном настоящим кодексом.

В связи с тем, что соответствующий запрос был направлен Вами и в Высшую судебную палату, отмечаем что данная судебная инстанция представит ответ на данный запрос исходя из положений Уголовного процессуального уодекса.

Заместитель премьер-министра,
Министр финансов **Сергей Пушкуца**

Исп. Н. Бытко
(022)26-25-33

Председателю Верховного Суда –
Владимир Тимофоти
Адрес: мун. Кишинёв, ул. Колганечану 70
от инвалида 1 – группы Мачерет Алексей
Адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога, 30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655

Министерство Финансов Республики Молдова.
Pentru consultații privind modul de utilizare a
funcționalităților noului SIA „RSAP"
apelați: 022 822 038

ЗАЯВЛЕНИЕ

Г-н Председатель, прошу установить соответствие сделанного перевода – переводчиком Верховного Суда и юридическое соответствие к оригиналу решения от 21.07.2009 года № 1ra-834/09: *Traducere corespunde originalului* которое может в соответствии с законом о судоустройстве и закона о материальной ответственности судьи – статьи 21^1 (прим) – когда за юридические ошибки в судебных решениях – несут только судьи.
Установив юридическое соответствие перевода – оригиналу – что может быть сделано только судьёй, выносившим данное оправдательное решение, или был в составе Уголовной Коллегии – Верховного Суда – выносившей решение.

Согласно – Определению от 21.07.2009 года № 1ra-834/09 – Владимир Тимофоти – устанавливается Ваше коллегиальная материально-юридическая ответственность
Соответственно положениям Закона о судоустройстве и материальной ответственности судьи – перед бенефициаром, который может быть только Министерство Финансов, а также согласно статье 53 Конституции РМ, когда материальную ответственность за ошибки в уголовных судах оценивается – только Министерством Финансов – прошу Вас не отказать – в установлении – юридической стороны вопроса – перевода – который может быть сделан только ответственным судьёй – принимавшим – решение.
Где материальная ответственность – распределяется в соответствии с Законом о судоустройстве и материальной ответственности судей – коллегиально.
Согласно Закону о защите персональных данных № 133 и соответственно использованию функций SIA "RSAP" – данное юридически обусловленное обращение к материальной ответственности – в случае Вашего отказа – будет означать – только Вашу материальную ответственность (*в случае распределения – материальной ответственности коллегиальность перестает учитываться*) – перед бенефициаром.
Требуется – установление на копии – на единственно доступном для оправданного лица языке, как не владеющего государственным языком *Traducere corespunde originalului* и даты полученного перевода – Вашим почерком. А также согласно ИПУД – сертификата – удостоверяющего, что

Определение – никогда ранее не переводилось на единственно доступный – для оправданного язык, чтобы у него возникли гражданские и политические права - когда он мог бы ссылаться – на содержание сделанного перевода, как подтверждающие юридическую сторону его легализации.

Прошу установить – права оправданного лица – сертификатом и подписью на юридическое соответствие перевода к оригиналу.

Прилагаются:

1. Копия оригинала оправдательного Определения – на гос языке – имеющее отношение только к ИПУД от 21.07.2009 года № 1га-834/09
2. Копия переведенной переводчиком Определения – на языке только доступном для Истца. Подписью «переводчика» - согласно закону о персональных данных – «обработчик» персональных данных – особой категории.
3. Вступление в силу оправдательного Определения, когда согласно статье 53 Конституции РМ - оправданное лицо может потребовать у бенефицианта (Министерства Финансов) возмещение материального ущерба согласно Закону о персональных данных – начинается с даты подписи и сертификации или выдаче сертификата – Контролёра в данном случае Председателя Верховного Суда или члена Уголовной Коллегии или юридического лица ответственного за исполнение особой категории персональных данных .
4. Копия открытого счёта - Истца - для возмещения материального ущерба.

Мачерет_____

PENAL

Judecătoria Rîşcani mun.Chişinău

De la: inculpatul (avocatul) _____

Partea vătămată (avocatul) _____

Procurorul _____

Dom. _____

Tel. _____

IDNP _____

CERERE

Prin prezenta, solicit eliberarea copiei (sentinţei, încheierei, deciziei CA, deciziei CSJ, titlului executoriu (duplicat), necesarul de sublinlat cu pixul) în ____ exemplare, în privinţa lui _____,

învinuit în baza art. _____ CP, emisă la data de _____

dosarul nr. _____, judecătorul _____

. Totodată, solicit eliberarca corpurilor delicte anexate la materialele dosarului/certificat cu privire la achitarea, amenzii/altele _____

(subliniaţi cerinţa sau indicaţi cerinţa dvs.)

data _____ semnătura _____

Notă: 1. Pentru eliberarea copiilor (duplicatelor) copiate de pe hotărîre, sentinţă, încheierea, decizia instanţei judecătoreşti, precum şi a copiilor de pe alte documente din dosar, eliberate de instanţa judecătorească la solicitarea părţilor şi altor persoane participante la proces se achită taxa de stat 50% (10 lei) COD FISCAL -1006601000037, CONT BANCAR -33114001, CONT TREZORIAL -122110101S0, CODUL BĂNCII: TREZMD 2X, pentru fiecare document şi suplimentar, 2% (50 bani) pentru fiecare pagina CONT BANCAR -3359302, BENIFICIAR- Judecătoria Rîşcani, COD FISCAL-1006601004219, CONT TREZORIAL-440115101189501, CODUL BĂNCII-TREZMD 2X, în baza Legii taxei de stat Nr.1216-XII din 03.12.92

2. Ne-indicarea corectă a datelor menţionate în cerere v-a duce la nesoluţionarea cerinţelor DVS.

11.05.2021

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Guzun Corneliu
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Riscani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 19-05-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 3S6V078ZELJK9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073928629

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073928629

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073928629

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.05.20 09:29:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1211

Dosarul nr. 1-132/08

SENTINŢA
În numele Legii

19 martie 2008 mun. Chişinău

Judecătoria Rîşcani
Instanţa în componenţa
Preşedintele şedinţei, judecător S. Iorgov
Grefieri V. Cuculescu, R. Enciu, V.Mîţa
Cu participarea
Procurorilor V. Călugăreanu, V. Codreanu
Avocatului L. Mîţu
translatorilor E. Osipov, A. Petrovici, I. Duca

A judecat în şedinţa de judecată publică cauza penală de învinuire a lui

Maceret Alexei Artur născut la 23.06.1973 originar mun. Chişinău, cetăţean a RM, de naţionalitate rus, domiciliat mun. Chişinău str. A. Doga. 30 ap.38, supus militar, divorţat la întreţinere un copil minor, studii medii, anterior judecat prin sentinţa judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău din 08.11.2006 în baza art. 217 al.2 CP RM (pedeapsa neispăşită)

în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 217 al.2 CP RM

CONSTATĂ:

A. Maceret la 23.07.2007 în jurul orelor 22.40 se afla la domiciliu în apartamentul nr. 64 din str. M. Costin, 13/3 mun. Chişinău unde de către grupa operativă a CPs Rîşcani a fost petrecută cercetarea la faţa locului unde în una din odăi au fost depistate şi ridicate 4 cutii cu pastile "Ricofast", o sticluţă cu acid formic, o seringă de 10 ml în care se afla o substanţă lichidă de culoare cafenie cu cantitatea de 2 ml, două becuri fără miez în interior fiind negre, o colbă din sticlă, o gentuţă neagră în care se afla o seringă de 5 ml, nişte pachete cu pastile fără inscripţie, un ambalaj de masă plastică cu inscripţia "CM", un flacon din sticlă, o cutie din metal cu inscripţia "First" cu 2 lame în ea, 2 seringi folosite, un ambalaj din hîrtie igienică cu 5 pastile de culoare albastru cu alb, care conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr.679 din 27.07.2007 se atribuie la substanţe psihotrope tramadol cu masa de 0,25 gr şi permanganat de caliu cu masa de 2,70 gr, care se atribuie la precursorii substanţelor narcotice.

Fiind audiat în şedinţa de judecată A. Maceret vina n-a recunoscut şi a declarat că, nu a consumat nici odată pastile "Tramadol". La momentul percheziţiei în apartament nu se aflau pastile "Tramadol". Au fost fotografiaet pastilele "Loperamid" care sînt medicamente pentru stomac. La 23.07.2007 seara în jurul orelor 18.00-19.00 dînsul se afla în stare de ebrietate şi s-a certat cu concubina sa. Mama-sa Galina Marcova a chemat poliţia. Poliţia i-a reţinut pe el şi concubina sa Oleinic şi au fost duşi la CPs Rîşcani, iar a doua zi au fost duşi la judecătoria Rîşcani. La judecătorie li s-a aplicat sancţiunea administrativă arest pe un termen de 2 zile. Nu au trecut zilele că după ei din nou au venit colaboratorii de poliţie şi i-au condus din nou la CPs Rîşcani unde au mai stat 3 zile. După aceste 3 zile li s-a spus că lui Oleinic i-au găsit 6 capsule de "Tramadol", iar la el au fost găsite pastile "Tramadol" care în realitate erau pastile "Loperamid". Cînd au venit colaboratori de poliţie dînsul dormea, l-au luat şi l-au condus la CPs Rîşcani. Pe loc nu i-au arătat nimic din ceea ce au ridicat. Fotografiile din dosar au fost efectuate în apartamentul vecinei nr.65. Pastilele "Lapiramid" îi aparţin bunelului. La 23.07.07 în apartament era mama-sa, vecina Zinaida, un vecin Volodea din apartamentul nr.65 şi bunelul Ivan Marcov.În prezenţa sa colaboratorii de poliţie nu au fotografiat nimic. Mai tîrziu a aflat de la mama-sa că toate obiectele au fost fotografiate în apartamentul nr.65. Masa roşie din fotografii nu-i aparţine. Gentuţa neagră îi aparţine unei cunoştinţe pe numele Valeriu, numele de familie nu-l cunoaşte. Valeriu întrebuinţa substanţe narcotice. Lampa fără miez era la balconul bunelului. Lampa îi aparţine a

adus-o de la Telecentru din subsol. Cui aparţinea lampa nu cunoaşte. Ulterior inculpatul a declarat că gentuţa îi aparţine bunelului său.

Necătînd la faptul că, A. Maceret vina n-a recunoscut-o vinovăţia acestuia se confirmă prin:

- declaraţiile martorului G. Marcova, care fiind interogată în şedinţa de judecată a declarat că, la 23.07.2007 în a doua jumătate a zilei, fiul ei A. Maceret a venit beat acasă şi a început s-o bată pe concubina sa Irina Oleinic. Dînsa a chemat poliţia. I-a chemat pe Zina şi Rudenco Vladimir din apartamentul nr.65 ca s-o ajute să-i despartă pe A. Maceret şi I. Oleinic. Dînsa a luat gentuţa lui A. Maceret şi în ea a văzut o seringă de aproximativ 10 ml. Gentuţa era din piele.dar ce culoare avea nu ţine minte. Gentuţa a dus-o la vecina Zina. Cînd a venit poliţia peste 3 ore de la chemare fiul Alexei deja dormea, iar dînsa stătea afară. Cînd au venit colaboratorii de poliţie dînsa a mers la Zina şi a luat gentuţa şi a arătat-o colaboratorilor de poliţie. Aceştea la rîndul său au chemat un expert. Au fotografiat careva lucruri pe măsuţa pentru ziare. Pe fotografii este imprimată măsuţa din apartamentul său şi gentuţa de culoare neagră pe care a dat-o colaboratorilor de poliţie.
- declaraţiile martorului S. Slabco, care fiind interogat în şedinţa de judecată a declarat că, A. Maceret se afla la sector la evidenţă ca persoană anterior condamnată. În anul 2007 la sfîrşitul verii la el la sector s-a adresat mama inculpatului Maceret cu o plîngere că acesta face scandal cu concubina sa şi întrebuinţează substanţe narcotice şi produce substanţe narcotice pe care le vinde la persoane suspecte. Depalsîndu-se la faţa locului în str. M. Costin, 13/3 a intrat în apartament unde era o dezordine totală. Pe masă erau multe cutii de pastile, o seringă cu o substanţă de culoare roşie, un bec strricat în care era ceva. A. Maceret dormea împreună cu concubina sa. Pe masă era o gentuţă de culoare cafenie din piele artificială. În gentuţă au fost depistate capsule alb cu negru probabil vre-o 3-4. A întrebat-o pe mama inculpatului de fel de pastile sînt la ce aceasta i-a răspuns că nu ştie şi Maceret a spus că nu ştie, apoi a spus că sînt capsulele bunelului contra tusei. A fost chemată grupa operativă la faţa locului, totul a fost cercetat şi ridicat.

La fel vinovăţia lui A. Maceret de comiterea infracţiunii impuse se confirmă şi prin următoarele materiale ale cauzei penale: raportul colaboratorului de poliţie privind depistarea obiectelor în apartamentul nr. 64 din str. M. Costin,13/3 mun. Chişinău (f.d.4), procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi anume a apartamentului nr.64 din str. M. Costin, 13/3 mun. Chişinău (f.d.5), tabelul-foto cu imprimarea imaginilor obiectelor depistate la domiciliul lui A. Maceret (f.d.6), proces-verbal nr. 000138 din 24.07.2007 de examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate din care rezultă că la momentul examinării A. Maceret se afla în stare de ebrietate narcotică şi alcool (f.d.7), raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 679 din 27.07.2007 conform căruia 5 capsule de culoare alb-albastru depistate în apartamentul nr.64 din str. M. Costin,13/3 mun. Chişinău unde locuieşte A. Maceret constituie „Tramadol„ substanţă psihotropă cu masa de 0,25 gr (f.d.16-17), tabelul-foto (f.d.18), procesul-verbal de examinare a obiectului din 04.08.2007 şi tabelul-foto (f.d.28),ordonanţa de recunoaştere şi de ataşare la materialele cauzei a corpurilor delicte (f.d.29), precum şi alte materiale ale cauzei penale citite şi studiate în şedinţa de judecată.

La demersul părţii apărării în şedinţa de judecată a fost audiat în calitate de martor Ivan Marcov care a declarat că, careva substanţe narcotice la nepotul său A. Maceret nu a văzut. Personal întrebuinţează multe medicamente, dar denumirile nu le ţine minte. Nu ţine minte dacă colaboratorii de poliţie au ridicat de la el vre-o gentuţă. Gentuţa prezentată în şedinţa de judecată nu ţine minte dacă îi aparţine. Dînsul a fost împotrivă ca colaboratorii de poliţie să ridice de la el din apartament unele lucruri. Nu ţine minte dacă a folosit „Tramadol".

Analizînd probele administrate în şedinţa de judecată instanţa de judecată consideră vina lui A. Maceret dovedită. Referirea lui A. Maceret la faptul precum că, gentuţa nu-i aparţine, ci îi aparţine unui prieten a fost ulterior negată însăşi de către inculpat care a declarat că gentuţa îi aparţine bunelului I. Marcov. Însă fiind audiat în şedinţa de judecată martorul I. Marcov nu a confirmat faptul apartenenţei gentuţei sie. La fel inculpatul A. Maceret şi apărătorul acestuia nu au prezentat instanţei de judecată careva probe ce ar confirma faptul prescrierii şi administrării de către I. Marcov a substanţei psihotrope „Tramadol". Astfel în şedinţa de judecată nu şi-a găsit confirmare faptul precum că, I. Marcov administra substanţa psihotropă „Tramadol".

Declarațiile lui A. Maceret în partea precum că, masa cu obiectele care au fost fotografiate le aparține vecinilor din apartamentul nr.65 în ședința de judecată au fost combătute de martorul G. Marcova, mama inculpatului care a declarat că, masa cu obiectele ridicate este amplasată în apartamentul său.

În astfel de circumstanțe instanța de judecată consideră declarațiile lui A. Maceret o încercare de a duce instanța în eroare și a se eschiva de la răspunderea penală.

Avînd astfel de date, și luînd în considerație probele administrate în cumulul lor judecata găsește vina lui A. Maceret dovedită.

Totodată instanța de judecată consideră necesar a exclude din învinuire semnul calificativ procurarea, deoarece atît în cadrul urmăririi penale, cît și în ședința de judecată nu și-a găsit confirmare faptul procurării de către A. Maceret a substanțelor psihotrope, mai mult ca atît în cadrul urmăririi penale n-au fost efectuate careva investigații în acest sens.

Astfel instanța de judecată califică acțiunile lui A. Maceret în baza art. 217 al.2 CP RM, ca păstrarea substanțelor psihotrope în proporții mari și fără scop de înstrăinare.

Soluționînd întrebarea privind stabilirea categoriei și termenului de pedeapsă instanța de judecată, în conformitate cu art. 75 CP RM ține cont de gravitatea infracțiunii săvîrșite, de persoana celui vinovat că nu și-a recunoscut vina, se caracterizează negativ, de circumstanțele agravante ca recidiva de infracțiuni, de circumstanțele atenuante ca prezența copilului minor și consideră că corijarea și reeducarea lui A. Maceret poate avea loc fără izolare de societate numindu-i pedeapsa sub formă de amendă.

Luînd în considerație faptul că, A. Maceret nu și-a ispășit pedeapsa stabilită prin sentința judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 08.11.2006 sub formă de muncă neremunerată din motive de sănătate instanța de judecată consideră că pedeapsa dată urmează a fi executată separat de pedeapsa nou-numită.

Chestiunea privind soarta corpurilor delicte urmează a fi soluționată în conformitate cu prevederile art. 162 CPP RM.

Reieșind din cele expuse și în conformitate cu art. 384, 389, 393-395 CPP RM instanța de judecată

CONDAMNĂ:

Maceret Alexei Artur se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 al.2 CP RM și i se numește pedeapsa în formă amendă în mărime de 600 unități convenționale în sumă de 12000 (douăsprezece mii) lei.

Pedeapsa în formă de muncă neremunerată stabilită lui A. Maceret prin sentința judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 08.11.2006 a executa separat de pedespsa nou-numită.

Măsura preventivă în privința A. Maceret declarația de nepărăsire a localității a revoca la data intrării sentinței în vigoare.

Corpurile delicte anexate la materialele cauzei a nimici.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău.

Președintele ședinței, judecător S. Iorgov

Copia corespunde extrasului din Arhiva Digitalizată a Judecătoriei Chișinău

Sentința casată conform Deciziei Curții Supreme de Justiție din: 21.07.2009

Arhivar:

Vicepreședinte:

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII JUDECĂTORIA CHIȘINĂU SEDIUL RÎȘCANI REPUBLICA MOLDOVA

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Guzun Corneliu
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Riscani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 19-05-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 6R3U2Y63JZ6M3 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073928629

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073928629

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073928629

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.05.20 09:28:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dosarul Nr. 1a-42/09 Decizie F-471

~~HOTĂRÎRE~~
în numele legii

Ziua 03 ~~lunii~~ februarie anul 2009 locul pronunțării Chișinău

Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău
(denumirea instanței judecătorești)

Avînd în componența sa pe:

Președintele ședinței de judecată Gurin Vasile

Judecătorii Grib Vasile și Stratan Gheorghe

Grefierul Burdea Maia

Cu participarea: avocatului Guțan Zinaida

Procurorului Gherman Oleg

judecînd în ședința ~~deschisă~~ ~~cauză civilă~~ cauza ~~închisă~~ în ordine de apel cauza penală de acuzare a lui Macovei Alexei Arthur născut la 23.06.1973, originar și locuitor al mun. Chișinău, str. Mihai Costin-13/3 ap. 64, dar de facto locuiește în mun. Chișinău, str. A. Doga - 30 ap. 38, țesător, cetățean al R. Moldova, condamnat pe 8.XI.2006 în baza art. 217 al 2 C.P (pedeapsa nu este ispășită pe deplin) în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 217 al. 2 C.P R. Moldova,-

constată:

Prin sentința judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 14.03.2008 Alexei Macovei a fost condamnat pe art. 217 al. 2 C.P la amendă în mărime de 600 unități convenționale în sumă de 12.000 lei. Pedeapsa în formă de muncă neremunerată stabilită Lui Macovei A. prin sentința judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 8 noiembrie 2006 a fi executată separat de pedeapsa nou numită.

Pentru a pronunța sentința instanța de fond a stabilit că Alexei Macaret la 23.07.2007 în jurul orelor 22.40 se afla la domiciliu în ap. 61 din str. M. Costin 13/3 mun. Chișinău unde de către grupa operativă a CPS Rîșcani a fost arestată circulația la ușa locului unde în una din odăi au fost depistate și ridicate 4 cutii cu pastile „Ricofast" o sticluță cu acid formic o seringă de 10 ml în care se afla o substanță lichidă de culoare cafenie cu cantitatea de 2 ml, 2 becuri fără miez în interior fiind negre, o colbă din sticlă o genți de voiaj în care se afla o seringă de 5 ml cu ambalaj de masă plastică cu inscripția „CM" un flacon din sticlă o cutie din metal cu inscripția „First" cu 2 capse în ea, 2 seringi folosite, un ambalaj din hârtie igienică cu 5 pastile de culoare albastru cu alb care conform raportului de constatare tehnico-științifică nr. 5649 din 27.07.2007 se atribuie la substanțe psihotrope tramadol cu masa de 0,25 gr. și permanganat de calciu cu masa de 2,70 gr. care se atribuie la precursorii substanțelor narcotice.

Sentința a fost atacată cu apel de către acuzatorul de stat, procuror în procuratura sect. Rîșcani mun. Chișinău Vitalie Căbăgăreanu care cere casarea sentinței, rejudecarea cauzei și condamnarea lui A. Macaret pe art. 217 alin. (2) CP R.M. la 2 ani închisoare conform art. 85 CP de adăugat pedeapsă neexecutată - 52 ore muncă neremunerată prestate conform art. 87 CP în 26 zile închisoare și pedeapsa definitivă să fie de 2 ani 26 zile închisoare cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, deoarece instanța a fost sesizată înainte de executarea completă a pedepsei stabilite prin sen-

Sfînta judecătorie Rîşcani mun. Chişinău din
.07.2006 prin care a fost condamnat la 150
ore muncă neremunerată în folosul comunită-
ţii, se caracterizează negativ, nu este
angajat în muncă, vinovăţia nu a recunoscut-o
şi de aceea pedeapsa urmează a fi stabilită
mai aspră, sub formă de închisoare.

Judecînd apelul, verificînd legalitatea şi temei-
nicia sentinţei atacate pe baza probelor examinate
de prima instanţă, conform materialelor dosa-
rului, colegiul penal a ajuns la concluzia că
apelul procurorului poate fi admis din ur-
mătoarele considerente.

Vinovăţia învinuitului A. Macovei în săvîrşi-
rea infracţiunii stabilite de instanţa de fond,
- păstrarea, substanţelor psihotrope în proporţii
mari şi fără scop de înstrăinare a fost dovedită
prin declaraţiile martorului sale - M. Marcova
date în şedinţa de judecată a instanţei de
fond care a confirmat faptul că învinuitul
Ceab. şi-a bătut concubina - Irina Oleinic. Ea a
chemat poliţia. Poliţiei ea personal le-a trans-
mis gentuţa învinuitului de culoare neagră
în care s-au depistat pastile de tramadol; po-
liţiştii au chemat un expert, au fotografiat
totul, după care gentuţa cu conţinutul ei.
Marfovici S. Slabco - poliţistul de sector a con-
firmat că învinuitul era la evidenţă ca per-
soană ce consumă substanţe narcotice. La sfîr-
şitul verii 2007 la sector s-a adresat mama
lui A. Macovei cu o plîngere cu privire la
venit beat acasă, face scandal, consumă
substanţe narcotice, a plecat acasă la
învinuit şi - M. Marcova personal le-a trans-
mis gentuţa învinuitului în care s-a depis-
tat tramadol.

vinovăția lui A. Macaret în păstrarea scop
tabelor psihotrope - tramadol se mai dov
deste și cu procesul-verbal de cercetare la fa
locului - o bp cu dr de pe str. M. Costin. 13/3 mun. Ch
și cu imaginile fotografiate a locurilor
depistate (f.d. 5-6); procesul verbal de examinare a
medicală pentru stabilirea stării de ebrietate
narcotică și alcoolică a lui A. Macaret din 24.
2007 (f.d. 47); raportul de constatare tehnico-ști
fică nr. 679 din 27.07.2007 conform căruia 5 căpșu
de culoare alb-albastru depistate în ep. cu de
pe str. M. Costin. 13/3 mun. Chișinău unde loc
lui A. Macaret constituie tramadol cu masa
de 0,25 gr. (f.d. 16-17); tabelul foto-f.d. 18 și s.a
Apelul procurorului urmează a fi admis
deoarece inculpatul a comis o nouă infracțiu
ne până la ispășirea definitivă a pedepsei
adică o recidivă de infracțiuni și este cazu
aplicării art. 34, 82 al. 2; 85 C.P și 87 C.P
Conducându-se de art. 415 al. 1 p. 2; 416-418
C.P.P R. Moldova colegiul penal,

decide:

admite apelul procurorului în procesul
sect. Rîșcani mun. Chișinău Vitalie Călugăreanu
declarat sentinței judecătoriei Rîșcani mun.
Chișinău din 19.03.2008 în cauza penală
Alexei Macaret, casează sentința rejudeca
cauza și pronunță o nouă hotărâre după cum
urmează: Lui A. Macaret recunoscut vinovat de s
săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 217 al. 2
i se stabilește pedeapsa de 1 (un) an 7 (șapte) luni
închisoare. Conform art. 87 și 85 C.P pedeapsa def
nitivă pentru A. Macaret pentru cumul de sentințe
cea nouă și cea din 8.XI 2006 a judecătoriei Rîșcani
mun. Chișinău va fi de 1 (un) an 7 (șapte) luni și
26 zile închisoare cu ispășirea pedepsei în
penitenciar de tip închis, urmând a se socoti
din momentul reținerii lui.

rest sentința se menține.
Decizia este executorie, fiind supusă recursului în termen de 1 lună
Curtea Supremă de Justiție a
Moldova.

Președintele ședinței

Judecătorii: 1.

2.

Copia corespunde extrasului din Arhiva
Digitalizată a Judecătoriei Chișinău
Decizia casată conform Deciziei Curții
Supreme de Justiție din: 21.07.2008.
Arhivar: Urmanschi

Vicepreședinte:

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Guzun Corneliu
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Riscani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 19-05-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 5GTUD58SJQ5N6 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073928629

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073928629

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073928629

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.05.20 09:29:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dosarul nr. 1ra-834/09

Republica Moldova
Curtea Supremă de Justiţie
D E C I Z I E
În numele Legii

21 iulie 2009 mun. Chişinău

Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie în componenţa:
Preşedinte – Constantin Gurschi,
Judecători – Nicolae Gordila, Andrei Plămădeală, Constantin Alerguş şi Vladimir Timofti,

Cu participarea:
Procurorului – Dumitru Graur,
Avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat – Valentina Arnaut,
Condamnatului – Alexei Maceret,
Translatorului – Olesea David,

judecînd în şedinţa publică recursul ordinar declarat împotriva deciziei Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 03 februarie 2009 de condamnatul

Maceret Alexei Artur, *născut la 23.06.1973, originar şi domiciliat în mun. Chişinău, str. A. Doga 30, ap. 38, de naţionalitate rus, cetăţean al R. Moldova, cu studii medii, supus militar, anterior condamnat:*

prin sentinţa Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din 08.11.2006 în baza art. 217 alin. (2) CP la 150 ore de muncă neremunerată.

Procedura de citare a fost executată.

Condamnatul şi apărătorul acestuia, avocatul V. Arnaut au susţinut recursul în sensul declarat.

Procurorul s-a pronunţat pentru admiterea recursului în aspectul retroactivităţii legii penale.

Asupra recursului în cauză în baza actelor din dosar, Colegiul penal

C O N S T A T Ă:

1. Prin sentinţa Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din 19 martie 2008, A. Maceret a fost condamnat în baza art. 217 alin. (2) Cod penal la amendă în mărime de 600 unităţi convenţionale.

2. Conform sentinței, A. Maceret a fost condamnat pentru faptul că la 23.07.2007, orele 22.40, la domiciliul său nr. 64, din str. M. Costin 13/3, mun. Chișinău, de către grupa operativă a CPS Rîșcani a fost petrecută cercetarea la fața locului unde în una din odăi au fost depistate și ridicate 4 cutii cu pastile „Ricofast" o sticlă cu acid formic, o seringă de 10 ml în care se afla substanță lichidă de culoare cafenie cu cantitatea de 2 ml, două becuri fără miez negre în interior, o colbă din sticlă, o gentuță neagră în care se afla o seringă de 5 ml, niște pachete cu pastile fără inscripție, un ambalaj de masă plastică cu inscripția „CM", un flacon din sticlă, o cutie din metal cu inscripția „First" cu 2 lame în ea, 2 seringi folosite și un ambalaj din hîrtie igienică cu 5 pastile de culoare albastru cu alb, care conform raportului de constatare tehnico-științifică nr. 679 din 27.07.2007 se atribuie la substanțe psihotrope tramadol cu masa de 0, 25 gr și permanganat de caliu cu masa de 2, 70 gr, care se atribuie ca precursorii substanțelor narcotice.

Sentința a fost contestată cu apel de către procuror, care a solicitat casarea acesteia și pronunțarea unei hotărîri în partea stabilirii pedepsei, prin care la pedeapsa numită să fie adăugată conform art. 85 CP partea neexecutată a pedepsei stabilite prin sentința anterioară, deoarece infracțiunea dată a fost comisă înainte de executarea completă a pedepsei stabilite prin sentința Judecătoriei Rîșcani din 08 noiembrie 2006.

3. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 03 februarie 2009, apelul declarat de acuzatorul de stat a fost admis, casată sentința, rejudecată cauza și pronunțată o nouă hotărîre potrivit căreia:

A. Maceret a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 217 alin. (2) Cod penal la 1 an 7 luni închisoare. Conform art. 85, 87 Cod penal prin cumul de sentințe i s-a adăugat partea neexecutată a pedepsei stabilite prin sentința Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 08.11.2006, și definitiv i s-a stabilit 1 an 7 luni 26 zile închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Condamnatul a declarat recurs ordinar în care solicită casarea deciziei instanței de apel și menținerea sentinței, invocînd că instanța de fond a examinat circumstanțele cauzei sub toate aspectele și corect i-a stabilit pedeapsa cu amendă, el concluziile necesare și le-a făcut.

4. Judecînd recursul în raport cu motivele invocate, Colegiul penal concluzionează că acesta urmează a fi admis din următoarele considerente.

Conform hotărîrilor judecătorești devenite irevocabile, A. Maceret a fost condamnat pentru procurarea și păstrarea substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor – tramadol cu masa de 0, 25 gr.

La momentul săvîrșirii infracțiunii de către condamnat era în vigoare:

- lista substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în traficul ilicit, care stabileşte şi cantităţile acestora, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 79 din 25.01.2006, conform căreia constituie cantitate mică de tramadol pînă la 0,25 gr, iar mare de la 0,25 gr pînă la 4,0 gr.

Prin urmare, la momentul comiterii faptei de către A. Maceret, acţiunile lui corect au fost încadrate în baza art. 217 alin. (2) Cod penal cu semnul calificativ – păstrarea substanţelor psihotrope în proporţii mari fără scop de înstrăinare.

Însă, în rezultatul modificărilor operate prin Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 26.01.2009 cu privire la aprobarea modificărilor în lista substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în traficul ilicit, s-au schimbat şi proporţiile care prevăd răspundere penală pentru astfel de acţiuni, conform pct. 122 al hotărîrii sus menţionate tramadol în proporţie de 0,25 gr nu mai formează componenţa de infracţiune prevăzută de art. 217 alin. (2) Cod penal, dar constituie o contravenţie administrativă, prevăzută de art. 85 Cod contravenţional.

Conform aceluiaşi punct „tramadol" în cantitate de 0,50 gr constituie proporţii mici, iar de la 0,50 gr pînă la 10 gr proporţii mari.

Potrivit art.427 alin.(1) pct.13) Cod de procedură penală o hotărîre a instanţei de apel poate fi supusă recursului pentru a repara o eroare de drept în cazul cînd a intervenit o lege penală mai favorabilă condamnatului.

În cauza dată este prezent acest temei de recurs, astfel, Colegiul conchide de a admite recursul şi a casa hotărîrile judecătoreşti, cu încetarea procesului penal, deoarece, eroarea de drept poate fi corectată de către instanţa de recurs.

Astfel, în conformitate cu art. 332 alin.(2) Cod de procedură penală coroborate cu art. 275 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală, procesul penal urmează a fi încetat din motiv că fapta constituie o contravenţie administrativă.

Pornind de la dispoziţiile art. 30 alin. (3) Cod contravenţional, rezultă că faţă de A. Maceret nu poate fi aplicată sancţiunea administrativă, deoarece de la data comiterii contravenţiei a expirat mai mult de un an – termenul prescripţiei aplicării sancţiunii administrative.

În ce priveşte substanţa psihotropă permanganat de caliu cu masa de 2,70 gr, Colegiul nu se va referi în privinţa acesteia, deoarece nu este inclusă în lista substanţelor narcotice şi precursorii mai sus indicată.

În acest context, sentinţa instanţei de fond şi decizia Curţii de Apel urmează a fi casate şi în partea aplicării art. 85 Cod penal, la stabilirea pedepsei prin cumul de sentinţe, deoarece pedeapsa stabilită prin sentinţa Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din 08.11.2006, cu muncă neremunerată în mărime de 150 ore, conform art. 87 Cod penal a fost transferată în 26 zile închisoare, a executat-o

În conformitate cu 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală, Colegiul penal,

DECIDE:

Admite **recursul**, casează sentința Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din 19 martie 2008 şi decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chişinău din 03 februarie 2009, **rejudecă** cauza şi pronunță o nouă hotărîre potrivit căreia:

Procesul **penal** de învinuire a lui **Maceret Alexei Artur**, în baza art. 217 alin. (2) **Cod penal** se încetează dat fiind că fapta acestuia nu constituie infracțiune ci o **contravenție** administrativă, prevăzută de art. 85 Cod contravențional, fără aplicarea sancțiunii administrative în legătură cu expirarea termenului.

Se **exclud prevederile** art. 85 Cod penal, la stabilirea pedepsei prin cumul de sentințe.

Maceret Alexei Artur se eliberează din arest imediat din sala de judecată.

Decizia este **irevocabilă**.

Președinte: Constantin Gurschi

Judecători: Nicolae Gordila

Andrei Plămădeală

Constantin Alerguş

Vladimir Timofti

Copia corespunde extrasului din Arhiva Digitalizată a Judecătoriei Chişinău
Arhivar: Urmanschi
Vicepreşedinte:

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII JUDECĂTORIA CHIŞINĂU SEDIUL RÎŞCANI REPUBLICA MOLDOVA

Cereale și numerotate
douăsprezece (12) file
Arhiva Ulmanschi

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SECRETARIAT
REPUBLICA MOLDOVA
EDIUL RÎȘCANI

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE
A REPUBLICII MOLDOVA

THE SUPREME COURT OF JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr.70,
Republica Moldova, MD-2009, tel. (+ 373 22) 22
15 47, tel./fax:(+ 373 22) 22 52 27,
e-mail: info@csj.md

Chișinău, M. Kogalniceanu 70 street,
Republic of Moldova, MD-2009, tel. (+373
22) 22 15 47, tel./ fax: (+373 22) 22 52 27,
e-mail: info@csj.md

№ 21 от 14.01.2021

На №_____от_____

Мачерет Алексею,
мун. Кишинэу, ул.А.Дога, 30, кв. 38

На Ваши заявления от 19, 21 октября 2020 и 23, 29 декабря 2020, Высшая судебная палата направляет Вам перевод определения Коллегии по уголовным делам от 21 июля 2009 и определения Коллегии по уголовным делам от 16 сентября 2020.

Приложение: -определение от 21.07.2009-5л;
-определение от 16.09 2020-2л.

Начальник Управления процессуального документирования и учета уголовных дел **Стела Боунегру**

15.01.2021 Трансмит

pe hârtie

Este conform originalului

Перевод

Дело № 1ra- 834/09

Высшая судебная Палата

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

21 июля 2009 г. **мун. Кишинэу**

Расширенная Коллегия по уголовным делам Высшей судебной палаты в составе:

Председательствующего – Константина Гурски,

Судей – Николая Гордилэ, Андрея Плэмэдялэ, Константина Алергуш и Владимира Тимофти,

При участии:

Прокурора- Дмитрия Граур,

Адвоката, предоставляющего юридическую гарантированную государством помощь- Валентины Арнаут,

Осужденного – Мачерет Алексея,

Переводчика – Олеси Давид,

Рассмотрела в открытом судебном заседании, кассационную жалобу на определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 года, поданную осужденным,

Мачерет Алексеем Артуровичем, *23.06. 1973 г.р., уроженца и проживающего в мун.Кишинэу, ул. А.Дога 30, кв.38, русской национальности, гражданина Р.Молдова, образование высшее, военнообязанный, ранее судимого:*

Приговором Суда Рышкань, мун.Кишинэу от 08.11.2006 г., по ст. 217 ч.(2) УК к 150 часов неоплачиваемого труда в пользу общества.

Процедура извещения законно соблюдена.

В соответствии со ст. 435 ч.(1) п.2) лит.с) Уголовно-процессуального кодекса, Коллегия по уголовным делам,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Удовлетворить кассационную жалобу, отменить приговор Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 19 марта 2008 года и определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 г., пересмотрев дело вынесла новое решение, которым:

Прекратить производство по делу по обвинению Мачерет Алексея Артуровича, по ст. 217 ч.(2) Уголовного Кодекса прекратить поскольку, его деяние не составляет преступление а составляет административное правонарушение, предусмотренное ст. 85 Административного Кодекса, без применения наказания по правонарушению в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Исключить положения ст. 85 Уголовного Кодекса при назначении наказания совокупностью приговоров.

Мачерет Алексея Артуровича освободить немедленно из-под стражей из зала судебного заседания.

Определение является вступившим в законную силу.

Председательствующий:	(подпись)	Константин Гурски
Судьи:	(подпись)	Николае Гордилэ
	(подпись)	Андрей Плэмэдялэ
	(подпись)	Константин Алергуш
	(подпись)	Владимир Тимофти

Копия соответствует оригиналу

Переводчик: Бучков Оксана,

предупреждена по ст. 312 УК РМ

От Мачерет Алексея Артур

Инв I группа

A. "KTOP-OHCHR REGISTRY"

Председателю Высшей судебной палаты

Владимир Тимофти

Прошу перевести на государственный язык сопроводительное письмо с указанием даты получения оправдательного приговора (определения) от 21.07.2009 года , установив дату получения на русском языке единственно доступном мне от 15.01.2021 года, в соответствии с моей подписью о получении оправдательного определения переведенного Верховным судом :

1. Заверенная печать Верховного суда
2. Подпись ответственного лица имеющего права заверять определение Верховного суда для апостилирования и консульской транс-граничной передачи МС ООН

Мачерет
26.01.2021

Министерство Финансов
В.М. ул
Macheret,
IDNP: 2000000115965
тел 079.402963
022442240

M-58/21

Заявление

Прошу Вас принять в
Секретариат заявление
Вас ознакомить Бекарюкова
Сергея Николаевича Статутом
и Меморандумом Членов
с уч. и полн. права и
он студента Молдова

Вам Кредитор:
Мачка Ан
27.01.2021 г

Дуплекс
Ответчик
и Министерство
отказывает его Юрьевой
в иске Ответчик-
-ка к Должнику.

Прочие суммы
в исковом заявлении
в пр. - оригинальный
экземпляр - как. Дело
на Мин Юст
соответствует с Должен
бы Аннулирован
1 экз 1 - лист 14

MINISTERUL FINANȚELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel.(022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

03 02 2021 nr. 04-04/96

La nr. _____

Г-ну Мачерету Алексею
мун. Кишинэу, ул. А. Дога 30, кв.38

Министерство финансов рассмотрело Ваше заявление от 27 января 2021 года и сообщает, что поднятые вопросы не входят в компетенцию министерства.

В связи с тем, что соответствующий запрос был направлен Вами и в Министерство юстиции, отмечаем что данное министерство представит ответ на данный запрос в рамках наделенной законом компетенцией.

Государственный секретарь **Татьяна ИВАНИЧКИНА**

Исп. Н. Бытко
(022)26-25-33

D CU AVIZ RECOMANDAT
DS8000061459AR

Просмотренно: 7 февраля 2021 16:20:56

МЕСТНЫЕ ДАТА И ВРЕМЯ	СТРАНА	ГОРОД	СОБЫТИЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
04.02.2021 - 15:41	Республика Молдова	CPC AP2101	Прием отправления от клиента	
04.02.2021 - 16:26	Республика Молдова	CPC AP2101	Отправка из отделения подачи	
04.02.2021 - 22:09	Республика Молдова	CPTP SPS	Отправка из отделения подачи	
05.02.2021 - 08:18	Республика Молдова	CPC OP24	Поступление в доставляющее учреждение	
05.02.2021 - 19:34	Республика Молдова	CPC OP24	Выдано получателю	SIGNED BY : maceret a

MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel.(022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

03.02.2021 nr. 04-07/176

La nr. _____

Г-ну Мачерету Алексею
мун. Кишинэу, ул. А. Дога 30, кв.38

Министерство финансов рассмотрело Ваше заявление от 27 января 2021 года и сообщает, что поднятые вопросы не входят в компетенцию министерства.

В связи с тем, что соответствующий запрос был направлен Вами и в Министерство юстиции, отмечаем что данное министерство представит ответ на данный запрос в рамках наделенной законом компетенцией.

CHISINAU
OPTP D*
POSTA MOLDOVEI
Lei 0010,95

D CU AVIZ RECOMANDAT
DS800006145 9AR

мун. Кишинэу
ул. А. Дога, 30
кв. 38
Мачерет Алексей

04-07/76

Начальнику по Апостилированию -
Министерства Юстиции - Фриму Валерий и его
заместителю Верига Татьяна
Адрес: мун. Кишинёв, ул. 31 августа 1989, 82
тел. 022 - 20-14-56, 022-20-14-57
От инвалида 1-ой группы Мачерет Алексей
ИДНП: 2000001159655
Тел. 022-49-22-90 и моб. 079-902-963

Заявление

В соответствии с Законом № 60 - о защите прав инвалидов и являющиеся - материализацией ратифицированной Молдовой Конвенции ООН - о защите прав инвалидов во всех сферах жизни - обращаясь в соответствии с Конвенцией на единственно доступном для меня русском - языке.

Когда любая дискриминация инвалида по языку, национальности или другому признаку - может квалифицироваться - как дискриминация по признаку инвалидности - и никак иначе.

Я обратился в Ваше отдел - для апостилирование - Оправдательного приговора - 1ра-834/09 от 21.07.2009 года.

В силу не владения гос. языком - так как - детство и до 7 класса - школьные годы - учился в Украине - и следовательно - изучал - «Украинску мову».

После переезда в Кишинёв - из-за болезни «Церебрального - токсоплазмоза» - с которым состою на учёте у инфекциониста - в больнице Тома Чорба - ставшего причиной - эпилепсии и органического поражения головного мозга - у психиатра - сделавшим меня инвалидом 1-ой группы.

В следствии - своего брака - с гражданкой Молдовы Свиридовой - Бырназ (Бырназ - фамилия румынского происхождения) сейчас Олейник - ставшей жертвой «торговли людьми». В следствии - освобождения из Турецкой тюрьмы - Главным Управлением по организованной преступности и незаконному обороту наркотиков - ООН - случайно обнаруженной - с физическим весом в 40 килограмм - числившейся без вести, пропавшей и заявленной в международный розыск.

Будучи освобождённой (муж Свиридов считается - выбывшим из живых - тело которого - не было найдено) - проходя реабилитацию на территории - санатория «Конструкторул» - познакомилась с Мачерет

Как оказалось - по улице Тома Чорба - её дом на земле - был переписан - на турецкую фирму - и права собственности - переписаны на государство Турции.

Министерство Юстиции - вместо того, чтобы предъявить иск и начать уголовное расследование - в отношении убийства и покушения на убийство и продажи в рабство гражданки Молдовы - в государство Турция и предъявления - международного иска в отношении государства Турция. Стало действовать по коррупционной схеме.

С помощью прокуратуры - сектор Рышкановка - санкционировала - незаконный арест Свиридовой - Олейник - Бырназ. Пытками заставив - Виктим - на «признание «вины»». Так как Мачерет - её сожитель - сейчас официальный муж - попытался защитить - права - своей будущей жены.

Мачерет был не законно осуждён с крайней мерой - осуждения - особого и строгого режима в ПУ-15 Крикова.

вследствие явных нарушений национального и международного - законодательства - Верховный Суд от 21.07.2009 года - вынужден был освободить Мачерет - как не имеющего «состава преступления».

Прокуратура пошедшая «на сделку» с государством Турция - вместо того, чтобы учавствовать против него, зная, что Мачерет - может потребовать - международного расследования в отношении его жены - скрыла обстоятельства - его освобождения - по реабилитирующим основаниям - лишив возможности легализации - его реабилитации. Повторно - возбудив отменённые Верховным Судом - уголовные дела.

Тяжело заболевшего в условиях ПУ-15 и применения «особого и строгого» режима наказания - не дав ему - перевода решения на единственно доступный ему язык.

Сейчас Мачерет - в результате - ревизий его уголовных дел - по решению I-1009/19 - как заявленного согласно статьям 7 части 3 УПК РМ и 12 $^{I(прим)}$ ГПК РМ - было решение в его пользу.

Поэтому - было решено выдать сопроводительное письмо на единственно доступном ему русском языке - и сам перевод решения 1ра-834/09 датированный от 15.01.2021 года для начала его юридической реабилитации.

Но несмотря на печать и подпись Начальника Управления процессуального документирования и учёта уголовных дел - было отказано - в апостилировании - данного имеющего - юридическое значение факт.

В следствии в отказе в Апостиле и его соответствия - сделанному переводу - сделавшему невозможными трансграничной передачи дела согласно печати МС ООН.

Так как мной уже заявлены претензии к Вам в Суд Чеканы - куда должны быть вызваны Начальник Управления документирования Верховного Суда и будут представлены согласно Закону № 60 статье 6 - Специальные средства для социальной интеграции инвалидов - аудиозаписи - предметов или объекта спора - прошу в письменной форме:

1. Объяснения, какой национальный закон противоречит статье 1 Гаагских соглашений 1961 года - когда достаточность подписи секретаря Суда - стало больше не применима?!
2. Объяснения какой - национальный закон - стал выше - международного Договора по Апостилю 1961 года!?
3. Объяснения каким образом - действия Вашего Органа не нарушили статью 14 международного соглашения, чтобы Суд не мог донести - и прекратитесь - органа Министерства Юстиции - лишив граждан Молдовы - права на Апостиль - сроком на 5 лет - указав какой Закон Молдовы - нарушил Правила Апостиля - 1961 года.

Мачерет_____

Инвалид 1 группы

Суд Кишинева сектор Ciocana
Мун. Кишинев, str. Михаил Садовняну, 24/1
Тел.: (022) 42-53-22; 33-75-20; 33-37-54
Электронная почта: jci@justice.md

Истец: Мачерет Алексей инвалид 1 - ой группы
Macheret (Maceret) Алексей
Артур адрес: мук. Кишинёв ул. А. Дога 30 кв.38
Tel. (022) 49-22-90 моб. 079-902-963
Электронная почта: arhiv240@gmail.com

Ответчик: Министерство Юстиции
Мун. Кишинев, str. 31 Августа 1989, 82
Tel. (022) 20-14-56, (022) 20-14-57

Заявление

Апостиль — это специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписи лица, подписавшего документ, и подтверждающий полномочия этого лица, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.
Апостилирование официальных документов — это удостоверение подлинности подписи лица, подписавшего документ, и подтверждение его полномочий, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.
Согласно статье 5 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заполненный надлежащим образом, апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

Согласно пункту 1 "Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов" от 05 октября 1961 года, указанная Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В качестве официальных документов в смысле Конвенции рассматриваются:

- ***документы***, исходящие ***от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда*** или **судебного исполнителя**:
- административные документы;
- **нотариальные акты**;
- **официальные пометки**, такие, как отметки о регистрации; визы, ***подтверждающие определенную дату***: заверения подписи на документе, **не засвидетельствованном у нотариуса.**

В соответствии с Пунктом 1 статьи 12 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным делам, совершенной в Кишиневе 7 октября 2002 года ратифицированной Законом Республики

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
9232
25 01 21

Поправки к заявленному нарушению - поданному в суд Чекан - по Ответчикам

10-165/21

Судье Бузу Елизавета - Суда сектор Чеканы

Мун Кишинев, str. Михаил Садовняну, 24 1

Тел. (022) 42-53-22, 33-75-20; 33-37-54

Электронная почта:

Истец: Мачерет Алексей инвалид 1 - ой группы

Macheret Macheret) Алексей

Артур адрес мук Кишинёв ул. А. Дога 30 кв.38

Тел (022) 49-22-90 моб 079-902-963

Электронная почта: v240@gmail.com

Ответчик Министерство Финансов

Мун Кишинев, str. 31 Августа 1989, 82

Tel. (022) 20-14-56, (022) 20-14-57

Заявление

Апостиль это специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписи лица, подписавшего документ и подтверждающий полномочия этого лица, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Апостилирование официальных документов - это удостоверение подлинности подписи лица, подписавшего документ, и подтверждение его полномочий, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

Согласно статье 5 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заполненный надлежащим образом, апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

Согласно пункту 1 "Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов" от 05 октября 1961 года, указанная Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. В качестве официальных документов в смысле Конвенции рассматриваются:

- *документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся* [illegible] *почтовые документы исходящие от прокуратуры, секретаря суда и судебного исполнителя*
- административные документы,
- нотариальные акты;
- официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, *подтверждающие определенную дату*; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.

В соответствии с Пунктом 1 статьи 12 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам совершенной в Кишиневе 7 октября 20[illegible]2 года ратифицированной Законом Республики

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
8347
09 02

предусмотрено, что документы, которые на территории одного из государств, участвующих в Конвенции, выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением либо специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях всех других государствах без какого-либо специального удостоверения.

Согласно пункту 2 указанной статьи документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон рассматриваются как официальные документы, пользуются на территориях других Договаривающихся Сторон доказательной силой официальных документов.

Указанная Конвенция подписана следующими государствами:

1. Азербайджанская Республика;
2. Республика Армения;
3. Республика Беларусь
4. Грузия;
5. Республика Казахстан;
6. Кыргызская Республика;
7. Республика Молдова;
8. Российская Федерация;
9. Республика Таджикистан;
10. Украина.

Следовательно, апостилирование документов для предоставления их в государственные органы вышеуказанных стран не требуется.

Список стран-участниц Конвенции, где обязательным требованием для действия документов является их апостилирование:

1. Андорра;
2. Антигуа и Барбуда;
3. Аргентина;
4. Армения;
5. Австралия;
6. Австрия,
7. Багамские острова;
8. Барбадос;
9. Королевство Бельгия;
10. Белиз;
11. Республика Беларусь;
12. Босния-Герцеговина;
13. Ботсвана;
14. Бруней.
15. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
16. Венгерская Республика;
17. Венесуэла;
18. Греческая Республика;
19. Государство Израиль;
20. Итальянская Республика;
21. Королевство Испания;
22. Ирландия;
23. Колумбия;

24. Кипр;
25. Лесото;
26. Республика Либерия
27. Латвийская Республика;
28. Литовская Республика;
29. Лихтенштейн;
30. Люксембург;
31. Малави;
32. Мальта;
33. Маврикий;
34. Мексика;
35. Маршалловы острова
36. Монако;
37. Намибия;
38. Ниуэ (автономное государство ассоциированное с Новой Зеландией);
39. Норвегия;
40. Королевство Нидерландов;
41. Панама;
42. Португалия;
43. Республика Казахстан;
44. Российская Федерация;
45. Румыния;
46. Сальвадор;
47. Сан-Марино;
48. Самоа;
49. Свазиленд;
50. Сейшельские острова.
51. Сен-Китс и Невис;
52. Словения;
53. Суринам;
54. США;
55. Тонга;
56. Тринидад и Тобаго;
57. Турецкая Республика;
58. Фиджи;
59. Финляндия;
60. Французская Республика;
61. ФРГ;
62. Хорватия;
63. Чешская Республика.
64. Швейцарская Конфедерация;
65. Швеция;
66. Бывшая Республика Югославии Македония;
67. Эстония;
68. ЮАР;
69. Япония.

В соответствии с тем, государственный орган – отвечающий за апостилирование – находиться по юридическому адресу Мун. Кишинев, str. 31 Августа 1989, 82 – где аудиозаписи, могут служить доказательствами в суде в соответствии с законом № 60 и его статьёй 6 – специальное аудио записывающее электронное устройство для (инвалида 1 - ой группы) по эпилепсии.

И как суд сможет убедиться – из самой записи – предупреждавшего неоднократно сотрудников апостилирование – о проводимой им аудиозаписи. Кроме этого, в помещении – где происходили – нарушения со слов самих сотрудников и охранника проводиться аудиозапись - без специального разрешения посетителей – скрытно. Поэтому Истец для предупреждения дискриминации - органами публичной власти по инвалидности и в силу специфики – заболевания – представить аудиозаписи – для предварительного изучения – В Суд.

Истец ходатайствует – также о вызове в судебное разбирательство в Суд главных свидетелей, говоривших и пытавшихся – установить – законность искового требования:

1. Начальника Управления Секретариата Верховного Суда – по связям с общественностью –прошу уточнить фамилию связавшись с ней по телефону 022-22-35-45

2. Начальника Управления процессуального документирования и учёта уголовных дел Верховного Суда – Стела Боунегру – по телефону 022-22-38-40

Несмотря на подпись – Стелы Боунегру заверенной гербовой печатью Верховного Суда.
Сотрудники злоупотребляя должностью: ссылаясь на своё начальство отказывали признавать подпись и печать Верховного Суда законными!!! Заставив инвалида 1-ой группы с мизерным выходном пособием – оплачивать:

1. Нотариуса - 1000 леев.
2. Переводчика - 400 леев.
3. Заставив - "подтверждать" и "заверять" - мокрые печать и подписи:

a) Начальника Управления Секретариата Верховного Суда

b) Начальника Управления процессуального документирования и учёта уголовных дел Верховного Суда – Стела Боунегру: заставляя – подтверждать подписи судей на бланках мокрыми печатями самого Суда.

Заставив Истца и инвалида 1-ой группы. многократно обращаться к нотариусу и к переводчику– по переводу, уже сделанному – переводчиками Верховного Суда!!! В результате зразоряя семью инвалида – по оплате – нотариально заверенных копий и не этичного перевода - утверждая:

1) «необходимость заверенного образца подписи переводчика у нотариуса» и, то что
2) "переводчик Верховного Суда – не имеет нотариально заверенной подписи поэтому апостилировать –***дату*** - указывающию – когда впервые было паолучен перевод и право на перевод оправдательных Определений которое может быть законным, ***когда*** сделанно ***только переводчиком*** Верховного Суда.

казав признать законными:

1) Гербовую печать Верховного Суда поставленной на подписи.
2) Переводчика Верховного Суда и
3) Начальника Управления процессуального документирования и учёта. уголовных дел Верховного Суда и получения.
4) Соответствие - даты сопроводительного письма с указанной датой перевода.
5) Определение Верховного Суда впервые полученное – как доступного – для понимания реабилитирующих обстоятельств.
6) Датой - когда только стать известным обстоятельство о его правах и свободах – в силу перевода .

Само поведение сотрудников министерства юстиции и ущерб понесённых материальных трат – и не предоставления – апостиля: **Даты** получения – официального и ***только тогда законного перевода*** – только той инстанцией или вышестоящим органом судебной власти по праву выносить решения.

Таким образом – речь идёт о дискриминации по языку – а в силу подписанной Конвенции о защите прав инвалидов – ООН: ***любая дискриминация инвалида*** является – дискриминацией по инвалидности. В силу ратификации полной версии Конвенций и Деклараций ООН – дискриминация инвалида – это уголовно-наказуемо и приравнивается к бесчеловечному обращению – к обязательной санкции неоставления безнаказанным –если сделано лицом в официальном качестве.

Поскольку – дело Истца непосредственно - соблюдение Резолюции ООН 40/34 – обязательной даже не подписавших её стран – юридической реабилитации. Когда такой случай со стороны Юстиции государства становиться только известным - подлежит только юрисдикции Международного Суда – города – Гааги. Все возражения от Юстиции - непосмрекдственно виновной - не принимаються.

Поэтому Мачерет - просит у Суда Чекан - приказа для виновного в нарушении международного соглашения: ***erga omnes*** или ***обязательного для всех*** принудить орган исполнительной власти к:

а) апостилирование сертификата о несудимости от 30.12.2020 года, по которому была уже сделана оплата который имеет срок действия – всего 3 месяца, а значит:

б) апостилирование сопроводительного письма – с гербовой печатью Верховного Суда – заверенной личной подписью Начальника Управления процессуального документирования и учёта уголовных дел Верховного Суда – Стела Боунегру от 15.01.2021 года – было намеренно затянуто и стало источником расходов - в нарушении Конвенции города Гааги – на оригинально- переведённой копии с тремя оригинальными печатями Верховного Суда – став причиной нарушений статьи 1 Конвенции *Для целей нынешней Конвенции следующие документы считаются публичными: а) документы, вытекающие из органа власти или должностного лица, связанные с судами или трибуналами государства, в том числе документы, исходящие от государственного обвинителя, секретаря суда или судебного сервера("huissier de justice)";*

Зас… м образом лица имевшего крайнюю степень инвалидности – зная,
цел… лась юридическая и социальная реабилитация инвалида – который
силу кционных прав может относиться к МС ООН – главному гаранту
испо… Резолюций, Конвенций и Деклараций – подписанных и взявших на
себя …льства – Статута – Молдова.

А … ясняя - слишком заносчивым чиновникам - возомнивших себя -
бе… …ли следующее:

В с… …ица – в силу действия Уголовного Закона лишение всех прав и
сво…

А к… …давшему покинуть раньше по суду срока - если даже за за час до
осу… - государство обязывает применять крайнюю степень – казнь. Если
ли… …ивым –гражданские прав у него не будет уже 5 лет.

В … зависимость от степени и срока–сознательного неподчинения и
пр… …тивления – лица по законному суду назначившего – Уголовное
На… …нь
П… …ической реабилитации - когда в отношении лица применялось
уг… …ание – применяется римское право. Когда –существуют – 2- право
суб… …ества:

1. – государства – применившего не законно казнь.
2. физическое лицо – лицо казнённое – но помилованное.

Оп… …правоотношения между Юстицией Статута и субъектом права –
рег… Римским Статутом и Резолюцией 40/34.

Рим… - это процедура подлежащая – обязательной и принудительной мерой.

В с… несоблюдения - именно со стороны Юстиции Статута - обязательной
юр… …нтроле - МС ООН, если нарушено право на реабилитацию - именно
Ю… …ва - в МУС ООН любые возражения в соотносяться с Римским
Ст… …к иначе.

Ко… своими действиями / бездействиями – доказывает – что не собирается –
ис… …льные для всех государств – *erga omnes. Это регулируют статьи 17
и …тьи 29 Римского Статута.*

М… …ередаёт дело в МУС ООН – Прокурору Суда – Уголовное Право
ис… …бъектность Статута – до исполнения – принудительное расследования
т е… …ных актов, виновных законодателей к нарушению – статьи 5 и 7 – в
ки… статье 8 Римского Статута обязав найти - все такие случаи.

По… …ётца – подлежит к обработке в соответствии с целями – Закона №
12… …ти 4 пункта с) – как только становиться – объектом трансграничной
пе… Прокурору Суда города Гааги государства Нидерландов.

Об… …сно аудиозаписям и открытым обращениям в национальные Суды –
ви… …нституционного Суда – хорошо известно. И в последнее время –
от… …озитивное определение – как законное приведение национального
за… …и Конституции РМ – в

соответствие с Верховенством Закона и возникшим противоречиям с момента включения Молдовы к членству стран участников в ООН.

Посчитавших назревшим – проблему – когда – в силу сложившихся – влияний целью которых стало приведение Конституции РМ – к открытому конфликту с Уставом ООН- чтобы исключить – из правосубъектности – в качестве Статута – государство Молдову.

Поэтому опыт когда Молдова – даже в ущерб имеет тем не менее - экономически – соответствия её прав и обязательств – остановить – нарушение её прав суверенного государства.
Как это парадоксально не звучит – цена иска – будет определять – её независимость – по экономическим и политически – независимым – критериям
Этот «парадокс» имеет такое значение – для тех, скот идёт в открытое противостояние Верховенства Закона – отрицая обязательства – по соответствию первоначальной редакции Конституции – как страны – принятой и принявшей Устав ООН.

Подразумевая – что соблюдение Конституции РМ – не является обязательными – для сотрудников этого Министерства.
Истец проверяя поведение сотрудников –министерства безнаказанности – соответствует нарушениям в деле Истца статьи 5 и 7 Римского Статута.
Устав сотрудником министерства – подразумевает скрытое – исполнение обязательств – по «конституции» государства Румынии, а не Молдовы.
Иначе лицо имея – заранее оговорённую уголовную ответственность – будет уволен и казнён – как в военной организации – противореча- Уставу ООН.
Теперь когда – платный «менеджер – реституции» проходившей под – «чутким» руководством – господина Байдена и Сороса – поручавшей в качестве «практики» - проводить реструктуризацию – американских кампаний и корпораций – когда вопреки – неизвестному в Молдове – корпоративному праву – людей лишали в счёт – "дога" компаний.
Удерживая в тюрьмах руководство кампаний, чтобы они не могли спасти ото разорения - заявив "банкротства компании" пока не извлекут из неё под "реструктуризацию" долга - имущество, пенсионных и профсоюзных фондов и других сбережений. При этом – учились – с «отличием» - находить – переведенные на счета – других банков – чужих пенсий – с условием заявленного "должника" или "воровства" якобы руководства - до конца не давая - заявить банкротство.
Пример Греция – превратив благополучную и успешно развивающую туристическую индустрию - в одну ночь превратив всех благополучных пенсионеров – в нищих.
То же самое делает и " и её быв* хоз* Министерства Юстиции.

Поэтому – имея опыт многолетней учёбы и практики – не по уму для целей по реструктуризации государства Молдовы – её гос. Органов и служащих без выходного пособия – это возвращения статуса – не банкрота. А Молдова – долга экономически начинает выглядеть – когда её делают – платеже способной или даже рентабельной. Вы спросите, как к это может относиться к моему делу?!

Чтобы уничтожить - то , что называеться "корпоративным или правами служащих

Необходима "кража" - на уровне "ценных бумаг" - а не денег. Обязательств - которые якобы были сделаны - это "закачать гелий".

Вот тогда вступают «юридические» навыки – не "волков с Уолт стрит" – по «киношному» - расправляющимися с «стартерами» - не «противников прогресса» - настолько «тупым» - что на их «доверии» - ограбив всех веривших им акционерам – а «волки» с Уолт – стрит – вроде здесь как бы "не при чём." Этот "блеф" - называют "биржей ценных бумаг" - производитель - "гелия".

Хочу предупредить - "гелий" это легко летучий газ - чуть тяжелее водорода - в 2 раза. Но его невозможно сжижать без более сильного охлаждения - а другие газы - можно.

Достаточно сжать кислород или аргон и пустить на неподвижно фиксированные турбины - сжатую струю - заставляя - делать работу - а отводить тепло от фиксированных лопастей - пустив внутри них проточную воду.

Газ будет - делать работу и охлаждаясь стекать в термос (сосуд Дюара) - превращаясь в жидкость.

С гелием такого сделать нельзя - и понять почему это можно делать со всеми газами -- даже водородом - сжижая их до сверх низких температур используя проточную холодную воду и компрессор - никто не мог понять.

Первый полученный жидкий гелий - получали с помощью других уже сжиженных газов и поэтому - охлаждавших его - до "вязкого " состояния.

Объяснение и Нобелевскую премию получил советский физик Капица - он открыл, что служило препятствием: "сверхтекучесть".

Гелий имеет точку сжижения и охлаждения - имеющих небольшую разницу.

Поэтому - делая работу он приобретая необходимую для сжижения температуру - имеет крайнюю подвижность - движения молекул - броуновского движения - но одно стороне выстраиваемого - физической когерентностью - создающий момент - называемый сверхтекучестью.

Так вот - сжиженный газ - это продукт - экономических накоплений - труда и работы тысяч - людей -0 действительно создающих материальные блага и услуги.

Гелий - который кажется таким благородным - не может быть сжижен - без специально построенной - технологии.

Но об этом не известно даже всем тем, кто используя его - грабит других.

Он его лишь производит и продаёт в баллонах - выдавая его за "воздух" и за "ценный" или "редкий" газ. Который побочно получается при сжижении "воздуха".

В солнечной системе доля гелия - на втором месте по массе после водорода и содержится почти на 99 99999 процентов Солнце.

Поэтому "Гелиос" - Солнечный "благородный" газ - но недостижимый, чтобы иметь практическое значение

А практический материал имеющий - отношение к финансам - это метал "Аурум". Поэтому продавая - шарики имеющих в праздничные дни только спрос - подменяют - стабильный - золотой запас имеющий действительный вес.
Уолт - Стрит - переборщил с выработкой - этого бесполезного "газа" - это их сленг выпускников Гарварда и там где училась - г-жа Президент.

Поэтому сделав намеренно открывая цели – позитивные - когда только могут исполняться – обязательные соглашения, регулируемые только когда возникает норма Jus Cogens – и определяющие всех «клопов и тараканов» когда высвечивает всех субъектов права Erga Omnes.

Делая мошенников и тех кто обманывал всех не просто видимыми – а наказуемо видимыми. Определяя такое положение вещей как «очищена от скверны» перевода слова – "Catarses":

Поэтому прошу Суд – для показательного привлечения к уголовной ответственности - за материальный ущерб согласно – представленным чекам – на – бессмысленные и не являющимися необходимыми – для проставления Апостиля на переведённых решениях Верховного Суда:

1. Ракурса № 01-2202/2020 – с мокрой печатью на подписи – переводчика – гербовой печати Верховного Суда. Как ставшего только после перевода на единственно доступным для Истца – язык – реализовать – своё право на исправление ошибок – как полученное согласно сопроводительному письму Начальника Управления процессуального документирования и учёта уголовных дел Верховного Суда – Стела Боунегру – начала действия исковых давностей от 15.01.2021 года согласно си подтверждённой написанной собственноручно-полученной копии на русском языке и дате росписи Истца и его фамилии прописью – и мокрой гербовой печати с подписью – ответственного по датам о начале действия и исполнения уголовных дел.

2. Определения Верховного Суда – с мокрой печатью на подписи – переводчика – гербовой печати Вберховного Суда. После перевода на единственно доступный для Истца – язык – реализовать – своё право на юридическую реабилитацию – с дать только полученному сопроводительного письма Начальника Управления процессуального документирования и учёта уголовных дел Верховного Суда. – Стела Боунегру – начала действия исковых давностей от 15.01.2021 года согласно си подтверждённой написанной собственноручно-полученной копии на русском языке и дате росписи Истца и его фамилии прописью – и мокрой гербовой печати с подписью – ответственного по датам пополнений уголовных дел.

Прошу о вызове в Суд только представителей – отдела Апостиля Министерства Юстиции – освободив их временно до конца судебного разбирательства от исполнения своих служебных обязанностей – как намеренно нарушавших саму Конвенцию и **её целей:**

нынешней Конвенции следующие документы считаются публичными: а) документы, вытекающие из органа власти или должностного лица, связанные с судами или трибуналами государства, в том числе документы, исходящие от государственного обвинителя, секретаря суда или судебного сервера("huissier de justice);

Чтобы – Суд мог выяснить – каким образом – осознано или по чьему приказу исполнялись – нарушения прав и свобод Истца и инвалида,

Чтобы Суд смог выяснить может ли данное нарушение стать – объектом – доноса согласно

Article 10 Он должен быть ратифицирован, а документы о ратификации внесены на хранение в министерство иностранных - den Нидерландов.

Согласно ссылающейся статье 11:

Article 11

Нынешняя Конвенция вступит в силу на шестидесятый день после внесения третьего документа о ратификации, о котором говорится во втором пункте статьи 10.

Статье 14

Нынешняя Конвенция остается в силе в течение пяти лет со дня ее вступления в силу в соответствии с первым пунктом статьи 11, даже для государств, которые ратифицировали ее или присоединились к ней впоследствии. Если доноса не было, Конвенция обновляется молча каждые пять лет. Любой донос уведомляется министерству иностранных дел Нидерландов по крайней мере за шесть месяцев до окончания пятилетнего периода.

Иначе – законности требования – ДОНОСА – на данное министерство – занятое гражданами – не имеющих однозначного молдавского гражданства – а имеющих более обязательное для них румынское гражданство чтобы

жно было пересмотреть и провести ревизию – калькулированных документов так или иначе связанных с «экспортом – прав независимости» государства Молдова – приписываемого как «кража миллиарда». Которое было бы невозможно провести если бы соблюдалась Конвенция по Апостилированию документов - выводимых за границы Молдовы, чтобы они убедительную юридическую силу- банкротства Молдовы.

Прилагая:

1. Recurs № 01-2202/2020 + сопроводительное письмо завереннной подписью
2. Recurs № 01-2202/2020 + сопроводительное письмо заверенной подписью и гербовой печатью
3. Сопроводительное письмо - апостилирования даты - от 15.01.2021 на решениях: (1.):(2.):(4.)(5.)
4. Определение № 1ра-834/09 на гос языке.
5. Определение № 1ра-834/09 на русском языке.
6. Сертификат о снятии судимости только на основаниях внесения в реестр 1ра-834/09 МВД.

Мачерет

Искане по чл. 14 Закона за защита
– като разглеждан ответник
срещу Ивайло:

а) Съдия

б) Прокурор

в) Следовател Дирекция СИА

г) Милиционер

д) Съдебен деловодител

Бивш ...

27.

Republica Moldova
Secretariatul CNA
08 02 21

Генпрокурору и Директору по борьбе с коррупцией

донос на:

Министерство Финансов Республики Молдова

от инвалида 1 - группы Мачерет Алексей
Адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога, 30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655

Я обратился в Министерство финансов сделав следующее:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу - Вас юридически грамотно - ответить: Министерство Финансов Молдовы - признаёт себя Должником - в случае - если лицо не имевшее Гражданских и Политических - Прав - получила их в следствии - Определения Верховного Суда - установившего - реабилитирующее обстоятельства - отпускает прямо из зала Суда - отменив - "!особый и строгий" режим наказания - который исполнялся уже погода?!

Соответственно положениям Закона о судоустройстве и материальной ответственности судьи - перед бенефициаром, который оценивается только Министерством Финансов, а также согласно статье 53 Конституции РМ, когда материальную ответственность за ошибки в уголовных судах - несёт государство.
Материальную ответственность государства Молдовы - несёт Министерством Финансов?!

Каким образом - в Вашем ответе - Исполнитель - имеющий формальный характер - и находящийся - под судебным и под следственными действиями - антикоррупции - именно по нарушению исполнения - в вопросе - по отсутствию столь длительного времени - юридической реабилитации и значит исполнения решения Верховного Суда - может "ответить" - на вопрос - связанный с назначением - Исполнителя - Должником - вместо себя?!!

Заместитель премьер-министра, Сергей Путкуца, как Министр финансов - отвечая - на вопрос об обработчике и контролёре - персональных данных - с целью защиты - права на юридическую реабилитацию - возразил:
что
[,...] *Министерство финансов рассмотрело Ваше заявление от 29 декабря 2020 года и сообщает, что засвидетельствовав ние перевода судебных решений не входит в компетенцию министерства.* [,...]
Тем не менее, как Министр финансов Сергей Путкуца - согласился - прокомментировав:
[,...] *что в соответствии со ст.16 ч.(4) Уголовного процессуального кодекса, процессуальные акты органа уголовного преследования и судебной инстанции вручаются подозреваемому, обвиняемому, подсудимому на его родном языке или на другом языке , которым он владеет, в порядке, установленном настоящим кодексом .*
В связи с тем, что соответствующий запрос был направлен Вами и в Высшую судебную палату, отмечаем, что данная судебная инстанция представит ответ на данный запрос исходя из положений Уголовного процессуального кодекса. [,...]

Поэтому Начальник Управления процессуального документирования и учета уголовных дел Стела Боунегру - подтвердила, что Высшая судебная палата направляет Вам перевод определения Коллегии по уголовным делам от 21 июля 2009 и определения Коллегии по уголовным делам от 16 сентября 2020.

PROCURATURA GENERALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
Primit în audiență
Data 09. 02. 2021-434

Но после сообщения именно к Вам - подтверждённое гербовыми печатями и подписям доказывающие - что ранее перевод Оправдательного Определения Верховного суда - никогда не получал и поэтому просил - помочь в оплате Апостилирование - которое в случае оправдательного приговора - ложиться - на Министерство Финансов.
Именно Ваш юридический отдел связался со службой апостилирование - запретив - легализовать - сопроводительное письмо, а значит блокировать - юридическую реабилитацию.
А как объяснить - осведомлённость - службы - какие документы ни в каком случае - не должны быть легализованы?!

Более того, теперь зная о Вашем прямом вмешательстве и участия в "сваре" - с министерством или исполнителем.

Поэтому - я дал письменный запрос на исполнителя и более того обработчика - особой категории данных - персонально к которой я теперь стал относиться - согласно сертификату - о снятии судимости от 30.12.2020 года - если Вы не заметили - теперь все Ваши действия - подсудны Международному Уголовному Суду - который не мог объяснить - зачем Министерству Юстиции - так подставившемуся - сверх этого подставляться ещё?!!

Поэтому - Вы теперь - доказав прямую связь и выход на апостилирование и консульскую передачу - документов - не: столь моих, а тех которые - и есть "кража" прав финансовой независимости у Молдовы, именно поэтому - Вы считая всех неучами - а себя - сверх людьми:
"Министерство финансов рассмотрело Ваше заявление от 27 января 2021 года и сообщает, что поднятые вопросы не входят в компетенцию министерства.
В связи с тем, что соответствующий запрос был направлен Вами и в Министерство юстиции, отмечаем, что данное министерство представит ответ на данный запрос в рамках наделенной законом компетенцией."

Посчитав, что пустили по ложному следу не только меня но так не кстати вмешавшейся прокуратуре - и при этом антикоррупции.

С целью развеять - свои подозрения - о тандеме Мин. Фин. - Мин Юст. - откуда - уже не «контракту» - переходили «кадры» - одного министерства - в кадры другого.
«Засветив» своими «кадровыми» перестановками - запрещёнными - Законом о Министерстве Юстиции - его 113 человека мест - не больше и не меньше в Министерстве Юстиции и «неподкупностью» - «кадровой политике» и Закону о Министерстве Финансов - запрещающей - работать с кем либо «по контракту» - только если он не исходит из необходимости - нанимать - «имеющих особый контроль».

Для Прокуроров поясняю - согласно Закону о Министерстве Юстиции - действительных сотрудников этого министерства - имеет строго установленное - число сотрудников - «министерства юстиции» - заложенное в бюджет - в виде их зарплат - их 113.
Короче только 113 - зарплат.

Ну и что спросите - ВЫ? А далее не много подумаете и спросите? А как же - справляется - 113 человек - с министерским задачами в области - законодательства, судебной и быть ещё исполнителем?
Да очень просто - сохраняя неизменным количество 113 - всем - им разрешается - заключать - контракты!!! Ведь это министерство закона!!!

А вот кто оплачивает им эти контракты - спросите Вы??! Ведь всё равно — это бюджетное министерство?!

И министерство имеет разве права - заключать контракты с бенефициаром?!
Ведь это «Коррупция» и нарушение всех мыслимых и не мыслимых законов?

Но если - по звонку - бенефициара - был отказ в консульской передаче - материалов в Суд Гааги, что им стоит Молдову - «продать»?

Ведь кража возникла на уровне - «Права и денег» и получила - «жадная» «Венецианская комиссия» - которая не позволит - чтобы - какой-то там гражданин Молдовы - которой, по их мнению, уже принадлежит им - смог «реализовать» права Всеобщей Декларации и Международный Пакт о политических и гражданских правах!!!

Поэтому передаю своё письмо и к антикоррупции - на все вопросы - готов ответить.
Но достаточно - «жирного кота» и его «мыши» - «подставной» конечно.

Я задал вопросы которые - прозвучали самого начала - и прошу ответить - так, чтобы можно было актуализировать - вопрос когда это материальная ответственность - государства - могло быть исчерпывающим - бюджетом - исполнительного министерства?!

Я прошу Вас - и требую - сообщить мне номер контролёра - к которому попали мои персональные данные согласно статье 2 части 4 пункта (c) и соответственно Закону № 133 - а также номер обработчика - и его персональные данные - для передачи - в МС ООН и Прокурору этого Высокого Суда города Гааги.

Я даю разрешение на обработку этих особой категории - данных - антикоррупции для необходимого отчёта - Прокурору МУС ООН, а также в основном для защиты моей жизни и прав Актора.

Мачерет _____

Таким образом - делая вывод - прошу о возбуждении уголовных дел по факту - мошенничества и блокирования - консульской передачи, апостилирования и публикации - материалов - и самого решения 1ра-834/09 - Верховного Суда - а также сопроводительного письма Начальника Управления процессуального документирования и учёта уголовных дел в данном случае относящегося согласно статье 8 - обработки персональных данных, касающихся уголовного наказания - согласно статье 8 части (2) - выбывавшего из Регистра криминалистической и криминологической - экспертизы - согласно статье 9 - обработке персональных данных с функцией ИДНП. Согласно - первоначальным целям Закона № 133 - статье 2 части (c) - с предупреждением в письменной форме - о трансграничной передачи. Зная, что таким образом - при апостилирования сопроводительного письма - возникают только гражданские и политические права лица - только после публикации - решения Верховного Суда 1ра-834/09 - в Официал Мониторул - которое должно быть опубликовано - за счёт - Должника - Министерства Финансов.
Были нарушены статьи 12 по статью 18 - включительно.
Такое нарушение доказывает лучше всего - ответы полученные и прилагаемые к этому заявлению.
Мин Фин пошёл на нарушение основных прав и свобод нарушив главы V и VI Закона № 133.
Так как в отношении - персональных данных имеющий - особенный характер - допущены - уголовно наказуемые нарушения - прошу о возбуждении - уголовных дел и проведений расследований.

,Мачерет_____

Министерство Финансов Республики Молдова
от инвалида 1 - группы Мачерет Алексей
Адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога, 30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу - Вас юридически грамотно - ответить: Министерство Финансов Молдовы - признаёт себя Должником - в случае - если лицо не имевшее Гражданских и Политических - Прав - получила их в следствии - Определения Верховного Суда - установившего - реабилитирующее обстоятельства - отпускает прямо из зала Суда - отменив - "!особый и строгий" режим наказания - который исполнялся уже погода?!

Соответственно положениям Закона о судоустройстве и материальной ответственности судьи - перед бенефициаром, который оценивается только Министерством Финансов. а также согласно статье 53 Конституции РМ, когда материальную ответственность за ошибки в уголовных судах - несёт государство.
Материальную ответственность государства Молдовы - несёт Министерством Финансов?!

Каким образом - в Вашем ответе - Исполнитель - имеющий формальный характер - и находящийся - под судебным и под следственными действиями - антикоррупции - именно по нарушению исполнения - в вопросе - по отсутствию столь длительного времени - юридической реабилитации и значит исполнения решения Верховного Суда - может "ответить" - на вопрос - связанный с назначением - Исполнителя - Должником - вместо себя?!!

Заместитель премьер-министра. Сергей Путкуца. как Министр финансов - отвечая - на вопрос об обработчике и контролёре - персональных данных - с целью защиты - права на юридическую реабилитацию - возразил:
что
[,...] *Министерство финансов рассмотрело Ваше заявление от 29 декабря 2020 года и сообщает, что засвидетельствовав ние перевода судебных решений не входит в компетенцию министерства.* [,...]
Тем не менее, как Министр финансов Сергей Путкуца - согласился - прокомментировав:
[,...] *что в соответствии со ст.16 ч.(4) Уголовного процессуального кодекса, процессуальные акты органа уголовного преследования и судебной инстанции вручаются подозреваемому, обвиняемому, подсудимому на его родном языке или на другом языке , которым он владеет, в порядке, установленном настоящим кодексом .*
В связи с тем, что соответствующий запрос был направлен Вами и в Высшую судебную палату, отмечаем, что данная судебная инстанция представит ответ на данный запрос исходя из положений Уголовного процессуального кодекса. [,...]

Поэтому Начальник Управления процессуального документирования и учета уголовных дел Стела Боунегру - подтвердила, что Высшая судебная палата направляет Вам перевод определения Коллегии по уголовным делам от 21 июля 2009 и определения Коллегии по уголовным делам от 16 сентября 2020.

Но после сообщения именно к Вам - подтверждённое гербовыми печатями и подписями - доказывающие - что ранее перевод Оправдательного Определения Верховного суда - никогда не получал и поэтому просил - помочь в оплате Апостилирование - которое в случае оправдательного приговора - ложиться - на Министерство Финансов.
Именно Ваш юридический отдел связался со службой апостилирование - запретив - легализовать - сопроводительное письмо. а значит блокировать - юридическую реабилитацию.
А как объяснить - осведомлённость - службы - какие документы ни в каком случае - не должны быть легализованы?!

Более того, теперь зная о Вашем прямом вмешательстве и участия в "сваре" - с министерством или исполнителем.

Поэтому - я дал письменный запрос на исполнителя и более того обработчика - особой категории данных - персонально к которой я теперь стал относиться - согласно сертификату - о снятии судимости от 30.12.2020 года - если Вы не заметили - теперь все Ваши действия - подсудны Международному Уголовному Суду - который не мог объяснить - зачем Министерству Юстиции - так подставившемуся - сверх этого подставляться ещё?!!

Поэтому - Вы теперь - доказав прямую связь и выход на апостилирование и консульскую передачу - документов - нбе столь моих, а тех которые - и есть "кража" прав финансовой независимости у Молдовы. именно поэтому - Вы считая всех неучами - а себя - сверх людьми:
"Министерство финансов рассмотрело Ваше заявление от 27 января 2021 года и сообщает, что поднятые вопросы не входят в компетенцию министерства.
В связи с тем, что соответствующий запрос был направлен Вами и в Министерство юстиции, отмечаем, что данное министерство представит ответ на данный запрос в рамках наделенной законом компетенцией."

Посчитав, что пустили по ложному следу не только меня но так не кстати вмешавшейся прокуратуре - и при этом антикоррупции.

С целью развеять - свои подозрения - о тандеме Мин. Фин. - Мин Юст. - откуда - уже не «контракту» - переходили «кадры» - одного министерства - в кадры другого.
«Засветив» своими «кадровыми» перестановками - запрещёнными - Законом о Министерстве Юстиции - его 113 человека мест - не больше и не меньше в Министерстве Юстиции и «неподкупностью» - «кадровой политике» и Закону о Министерстве Финансов - запрещающей - работать с кем либо «по контракту» - только если он не исходит из необходимости - нанимать - «имеющих особый контроль».

Для Прокуроров поясняю - согласно Закону о Министерстве Юстиции - действительных сотрудников этого министерства - имеет строго установленное - число сотрудников - «министерства юстиции» - заложенное в бюджет - в виде их зарплат - их 113.
Короче только 113 - зарплат.

Ну и что спросите - ВЫ? А далее не много подумаете и спросите? А как же - справляется - 113 человек - с министерским задачами в области - законодательства, судебной и быть ещё исполнителем?
Да очень просто - сохраняя неизменным количество 113 - всем - им разрешается - заключать - контракты!!! Ведь это министерство закона!!!

А вот кто оплачивает им эти контракты - спросите Вы??! Ведь всё равно — это бюджетное министерство?!

И министерство имеет разве права - заключать контракты с бенефициаром?!
Ведь это «Коррупция» и нарушение всех мыслимых и не мыслимых законов?

Но если - по звонку - бенефициара - был отказ в консульской передаче - материалов в Суд Гааги, что им стоит Молдову - «продать»?

Ведь кража возникла на уровне - «Права и денег» и получила - «жадная» «Венецианская комиссия» - которая не позволит - чтобы - какой-то там гражданин Молдовы - которой, по их мнению, уже принадлежит им - смог «реализовать» права Всеобщей Декларации и Международный Пакт о политических и гражданских правах!!!

Поэтому передаю своё письмо и к антикоррупции - на все вопросы - готов ответить.
Но достаточно - «жирного кота» и его «мыши» - «подставной» конечно.

Я задал вопросы которые - прозвучали самого начала - и прошу ответить - так, чтобы можно было актуализировать - вопрос когда это материальная ответственность - государства - могло быть исчерпывающим - бюджетом - исполнительного министерства?!

Я прошу Вас - и требую - сообщить мне номер контролёра - к которому попали мои персональные данные согласно статье 2 части 4 пункта (c) и соответственно Закону № 133 - а также номер обработчика - и его персональные данные - для передачи - в МС ООН и Прокурору этого Высокого Суда города Гааги.

Я даю разрешение на обработку этих особой категории - данных - антикоррупции для необходимого отчёта - Прокурору МУС ООН, а также в основном для защиты моей жизни и прав Актора.

Мачерет _____

MINISTERUL FINANȚELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
DATA 09 FEB 2021
CODUL 11-111/21
162523

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОТМЕНЕ ТРЕБОВАНИЯ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

(Завершено 5 октября 1961 года)

Государства, подписавшие нынешнюю Конвенцию,

стремясь отменить требование о дипломатической или консульской легализации иностранных государственных документов,

Решили заключить Конвенцию на этот счет и согласовали следующие положения:

Статья 1

Нынешняя Конвенция распространяется на публичные документы, которые были выполнены на территории одного государства-контрактного государства и которые должны быть подготовлены на территории другого государства-контрактного государства.

Для целей нынешней Конвенции следующие документы считаются публичными:

а) документы, вытекающие из органа власти или должностного лица, связанные с судами или трибуналами государства, в том числе документы, исходящие от государственного обвинителя, секретаря суда или судебного сервера*("huissier de justice")*;
б) административные документы;
в) нотариальные акты;
d) официальные справки, размещенные на документах, подписанных лицами в их личном качестве, такие, как официальные справки, подтверждающие регистрацию документа, или тот факт, что он был установлен в определенный день и официальная и нотариальная аутентификация подписей.

Однако нынешняя Конвенция не распространяется:

а) к документам, выполненным дипломатическими или консульскими агентами;
б) к административным документам, непосредственно посвященным коммерческим или таможенным операциям.

Статья 2

Каждое государство-контракт освобождается от документов о легализации, к которым применяется нынешняя Конвенция и которые должны быть подготовлены на ее территории. Для целей настоящей Конвенции легализация означает лишь формальность, с помощью которой дипломатические или консульские агенты страны, в которой должен быть подготовлен документ, удостоверяют подлинность подписи, способность, в которой действовало лицо, подписавшее документ, и, при необходимости, личность печати или штампа, который она несет.

Статья 3

Единственной формальностью, которая может потребоваться для подтверждения подлинности подписи, возможности, в которой действовало лицо, подписавшее документ, и, при необходимости, идентификации печати или штампа, которые она несет, является добавление сертификата, описанного в статье 4, выданного компетентным органом государства, из которого выдается документ.

Однако формальность, упомянутая в предыдущем пункте, не может быть требуемой, когда законы, положения или практика, верные в государстве, где документ подготовлен, или соглашение между двумя или более государствами-контрактами отменили или упростили его, или освободили сам документ от легализации.

Статья 4

Сертификат, упомянутый в первом пункте статьи 3, помещается на сам документ или на *«все"*; она должна быть в форме модели, прилагаемой к нынешней Конвенции.

Вместе с тем он может быть составлен на официальном языке органа, который его выдает. Стандартные термины, появляющиеся в нем, также могут быть на втором языке. Название "Апостоль (Convention de La Haye du 5 October 1961)" должно быть на французском языке.

Статья 5

Сертификат выдается по просьбе лица, подателя документа или любого предъявителя.

При надлежащем заполнении он удостоверяет подлинность подписи, способность, в которой действовало лицо подписывая документ, и, при необходимости, личность печати или штампа, который несет документ

Подпись, печать и печать на сертификате освобождаются от всех сертификатов

Статья 6

Каждое государство-контракт назначается со ссылкой на их официальную функцию, органы, компетентные выдавать сертификат, упомянутый в первом пункте статьи 3.

Он должен дать уведомление о таком назначении министерству иностранных дел Нидерландов в то время, когда оно обозначает свой документ о ратификации или присоединении или его заявление о продлении. Он также должен уведать уведомление о любых изменениях в назначенных органах власти.

Статья 7

Каждый из органов, указанных в соответствии со статьей 6, должен иметь регистр или карточный индекс, в котором он должен записывать выданные сертификаты с указанием:

а) номер и дата справки,
б) имя лица, подписывало публичный документ, и возможности, в которых он действовал, или в случае неподписанными документами, имя органа, который прикрепил печать или печать.

По просьбе любого заинтересованного лица орган, выдавав сертификат, проверяет, соответствуют ли данные сертификата тем, кто находится в регистре, или индексу карты.

Article 8

Когда договор, конвенция или соглашение между двумя или более государствами-контрактами содержат положения, которые подлежат сертификации подписи, печати или штампа определенным формальностям, нынешняя Конвенция отменяет такие положения только в том случае, если эти формальности являются более строгими, чем формальности, упомянутые в статьях 3 и 4.

Article 9

Каждое государство-контрактное государство принимает необходимые меры для предотвращения легализации его дипломатическими или консульскими агентами в тех случаях, когда нынешняя Конвенция предусматривает освобождение от ответственности.

Article 10

Нынешняя Конвенция должна быть открыта для подписания государствами, представленными на девятой сессии Гаагской конференции по частному международному праву, а также Исландией, Ирландией, Лихтенштейном и Турцией.

Он должен быть ратифицирован, а документы о ратификации внесены на хранение в министерство иностранных дел Нидерландов.

Article 11

Нынешняя Конвенция вступит в силу на шестидесятый день после внесения третьего документа о ратификации, о котором говорится во втором пункте статьи 10.

Конвенция вводится в силу для каждого государства, подписавшего Конвенцию, которое ратифицирует ее на шестидесятый день после внесения ее документа о ратификации.

Article 12

Любое государство, не упомянутые в статье 10, может присоединиться к нынешней Конвенции после ее висят в соответствии с первым пунктом статьи 11. Документ о присоединении должен быть депонирован в министерство иностранных дел Нидерландов.

Такое присоединение должно иметь последствия только в том, что касается отношений между присоединившимся государством и теми государствами-договорами, которые не возражали против его присоединения в течение шести месяцев после получения уведомления, о котором говорится в

подпунктах *d)* статьи 15. Любое такое возражение уведомляется министерству иностранных дел Нидерландов.

Конвенция вступит в силу как между присоединяющиеся государством и государствами, которые не возражали против его присоединения на шестидесятый день после истечения шестимесячного периода. упомянутого в предыдущем пункте.

Article 13

Любое государство может на момент подписания, ратификации или присоединения заявить, что нынешняя Конвенция распространяется на все территории, за международные отношения которых оно несет ответственность, или на одну или несколько из них. Такое заявление в силу со дня вступления в силу Конвенции для ого российского государства.

В любое время после этого такие продления уведомляются министерство иностранных дел Нидерландов.

Когда заявление о продлении делается государством, подписавшим и ратифицированным. Конвенция вводится в силу для соответствующих территорий в соответствии со статьей 11. Когда заявление о продлении делается государством, присоединившимся к Конвенции, Конвенция вводится в силу для соответствующих территорий в соответствии со статьей 12.

Article 14

Нынешняя Конвенция остается в силе в течение пяти лет со дня ее вступления в силу в соответствии с первым пунктом статьи 11, даже для государств, которые ратифицировали ее или присоединились к ней впоследствии.

Если доноса не было, Конвенция обновляется молча каждые пять лет.

Любой донос уведомляется министерству иностранных дел Нидерландов по крайней мере за шесть месяцев до окончания пятилетнего периода.

Она может ограничиваться определенными территориями, на которые распространяется Конвенция.

Донос будет иметь силу только в отношении государства, которое уведомило его. Конвенция остается в силе для других государств-договоров.

Article 15

Министерство иностранных дел Нидерландов сообщает государствам, упомянутым в статье 10, и государствам, присоединившимся в соответствии со статьей 12:

а) уведомления, упомянутые во втором пункте статьи 6;
б) подписи и ратификации, упомянутые в статье 10;
с) дата вступления нынешней Конвенции в силу в соответствии с первым пунктом статьи 11;
г) присоединение и возражения, упомянутые в статье 12, и дата вступления в силу таких присоединений;
е) продления, упомянутые в статье 13, и дата их висят;
f) доносы, упомянутые в третьем пункте статьи 14.

В качестве свидетеля, в котором не подписавшиеся, будучи должным образом уполномочены на это, подписали нынешнюю Конвенцию.

Сделано в Гааге 5 октября 1961 года на французском и английском языках, французский текст преобладает в случае расхождения между двумя текстами, в единственном экземпляре, который должен быть депонирован в архивах правительства Нидерландов, и из которых заверенная копия должна быть направлена, по дипломатическим каналам, в каждое из государств, представленных на девятой сессии Гаагской конференции по частному международному праву, а также в Исландию, Ирландия, Лихтенштейн и Турция.

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Elisaveta Buzu
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Ciocana
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 03-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 3TZNB5F0JOBM1 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074013836

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074013836

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074013836

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.08.03 15:39:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dosarul nr. 10 – 2167/2020
1-20147635-12-10-24112020-1

ÎNCHEIERE

02 aprilie 2021 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana
În componenţa:
Preşedintelui şedinţei, judecătorul Elisaveta Buzu,
grefierului Daniel Rusu,
În lipsa:
Petiţionarului Maceret Alexei,
Examinând în şedinţa închisă plângerea petiţionarului Maceret Alexei împotriva acţiunilor/inacţiunilor şi actelor organului de urmărire penală şi ale procurorului, –

CONSTATĂ:

La data de 20 noiembrie 2020, petiţionarul Maceret Alexei a înaintat în instanţa de judecată, prin poşta electronică *(jci@justice.md)* o plângere în baza art. 313 CPP.

Prin Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, în mod aleatoriu, plîngerea respectivă a fost repartizată judecătorului Elisaveta Buzu, la data de 24 noiembrie 2020.

În şedinţa de judecată petiţionarul nu s-a prezentat, fiind citat legal prin intermediul poştei electronice indicată în plîngerea supusă examinării.

Procurorul, în şedinţa de judecată nu a fost citat de către instanţa de judecată, or, din plângerea petiţionarului nu este clar actele cărui procuror sunt contestate.

Studiind materialele prezentate, instanţa de judecată remarcă următoarele:

Manifestarea de voinţă a unei părţi, prin care aceasta intenţionează să exercite dreptul conform art.313 Cod de procedură penală, se materializează printr-o plîngere, care sub aspect formal trebuie să întrunească anumite condiţii stipulate în lege. La concret, în plîngere trebuie să fie indicată data declarării şi semnătura petentului. Aplicarea semnăturii pe orice înscris face dovada despre existenţa consimţământului părţii care l-a semnat cu privire la conţinutul acestuia.

O particularitate aparte o prezintă situaţia declarării unei plîngeri prin intermediul sistemelor informaţionale şi de comunicaţii electronice, această modalitate de adresare este, de principiu, permisibilă şi admisibilă, însă autorul urmează să respecte rigorile Legii privind semnătura electronică şi documentul electronic, nr. 91 din 29.05.2014 //Monitorul Oficial nr.174-177/397 din 04.07.2014, pentru a i se conferi autenticitate acestei cereri.

În sensul legii nominalizate, urmează a se reţine că, dacă pentru certificarea autenticităţii unui act este folosită semnătura electronică, aceasta nu este valabilă decât dacă este reprodusă în condiţiile prevăzute de art.16, în care se stipulează că documentul electronic este considerat autentic dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) este

semnat de persoana abilitată, în modul stabilit, să semneze cu semnătură olografă documentul echivalent pe suport de hârtie; b) este semnat cu semnătura electronică autentică a semnatarului indicat în document.

În speţă, instanţa constată că petiţionarul Maceret Alexei a expediat plîngerea în ordinea art. 313 Cod de procedură penală, prin poşta electronică oficială a instanţei, însă la sfârşitul documentului este o semnătură neclară, ceea ce nu-i permite instanţei să se convingă de autenticitatea actului depus.

Mai mult, instanţa a acordat posibilitate petiţionarului de a se prezenta în şedinţa de judecată pentru a confirma că semnătura din plângere îi aparţine, însă ultimul fiind citat legal, nu s-a prezentat în şedinţa de judecată.

Urmare a celor indicate, instanţa găseşte necesar de a declara drept inadmisibilă plângerea petiţionarului Maceret Alexei.

În temeiul celor expuse şi conform prevederilor art.41, 300, 313, 342 Cod de procedură penală, instanţa de judecată-

D I S P U N E :

Se respinge ca inadmisibilă plângerea petiţionarului Maceret Alexei înaintată în temeiul art. 313 din Codul de procedură penală.

Se explică petiţionarului dreptul de a se adresa cu o cerere repetată în urma înlăturării neajunsurilor depistate.

Încheierea este irevocabilă.

Preşedintele şedinţei,
Judecător **Elisaveta Buzu**

CURTEA DE APEL CHIŞINĂU
2043, mun.Chişinău, str.Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 63-53-53; Fax: (022) 63-53-55

CHISINAU COURT OF APPEAL
2043, мун.Кишинэу, ул.Теилор 4,
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Тел. (022) 63-53-53; Факс: (022) 63-53-55

Data întocmirii: 13.08.2021 **№** 10r-654/21 ***Nr. de ieşire 4187***

Avocat Ion Proca mun. Chişinău, str. Kiev 9/1, et. 2, of. 24
Petiţionar Macereţ Alexei mun. Chişinău, Andrei Doga 30, ap.38

Colegiul Penal al Curţii de Apel Chişinău vă expediază Decizia din 26 .07.2021
Anexă: 1 copie a deciziei integrale.

Grefierul Curţii de Apel Chişinău _____ ***Romanescu Doina***

împotriva încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana din 2 aprilie 2021, prin care s-a respins ca inadmisibilă plângerea petiţionarului Maceret Alexei înaintată în temeiul art. 313 din Codul de procedură penală.

Procedura de citare legală a fost executată.

C O N S T A T Ă:

1. La data de 20 noiembrie 2020, petiţionarul Maceret Alexei a înaintat în instanţa de judecată, prin poşta electronică (jci@justice.md) o plângere în baza art. 313 din Codul de procedură penală.
2. Prin încheierea Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana din 2 aprilie 2021, s-a respins ca inadmisibilă plângerea petiţionarului Maceret Alexei înaintată în temeiul art. 313 din Codul de procedură penală.
3. Invocînd ilegalitatea încheierii judecătorului de instrucţie, recurs a înaintat petiţionarul Alexei Maceret, care a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii şi pronunţarea unei noi hotărîri prin care plîngerea să fie admisă.
4. În şedinţa instanţei de recurs petiţionarul Alexei Maceret şi avocatul acestuia. au solicitat admiterea recursului pe motivele invocate.
5. Judecînd recursul declarat, audiind participanţii la proces, Colegiul Penal al Curţii de Apel Chişinău, ajunge la concluzia că recursul petiţionarului Alexei Maceret, este inadmisibil.
6. În conformitate cu prevederile art. 449 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, judecând recursul, respinge recursul, menţinând hotărârea atacată, dacă recursul este inadmisibil.
7. Din materialele cauzei rezultă că la data de 20 noiembrie 2020, petiţionarul Maceret Alexei a înaintat în instanţa de judecată, prin poşta electronică (jci@justice.md) o plângere în baza art. 313 din Codul de procedură penală, plîngerea în speţă a fost înaintată acţiunilor/inacţiunilor şi actelor organului de urmărire penală şi a procurorilor.
8. Iar, prin încheierea Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana din 2 aprilie 2021, s-a respins ca inadmisibilă plângerea petiţionarului Maceret Alexei înaintată în temeiul art. 313 din Codul de procedură penală.

Dosarul nr. 10r-654/21
Numărul de înregistrare a cauzei în PIGD: 1-20147635-02-10r-17062021
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana
Judecătorul: Elizaveta Buzu

D E C I Z I E

26 iulie 2021 mun. Chișinău
Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău
Avînd în componența sa:
Președintele ședinței, judecătorul Vitalie Cotorobai
Judecătorii Silvia Cecan și Alexandru Spoială
Cu participarea:
Avocatului Ion Proca
Petiționarului Alexei Maceret
Interpretului Rodica Iachim

judecînd în ședință închisă, recursul petiționarului Alexei Maceret, declarat împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 2 aprilie 2021, prin care s-a respins ca inadmisibilă plângerea petiționarului Maceret Alexei înaintată în temeiul art. 313 din Codul de procedură penală.

Procedura de citare legală a fost executată.

C O N S T A T Ă:

1. La data de 20 noiembrie 2020, petiționarul Maceret Alexei a înaintat în instanța de judecată, prin poșta electronică (jci@justice.md) o plângere în baza art. 313 din Codul de procedură penală.
2. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 2 aprilie 2021, s-a respins ca inadmisibilă plângerea petiționarului Maceret Alexei înaintată în temeiul art. 313 din Codul de procedură penală.
3. Invocînd ilegalitatea încheierii judecătorului de instrucție, recurs a înaintat petiționarul Alexei Maceret, care a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii și pronunțarea unei noi hotărîri prin care plîngerea să fie admisă.
4. În ședința instanței de recurs petiționarul Alexei Maceret și avocatul acestuia, au solicitat admiterea recursului pe motivele invocate.
5. Judecînd recursul declarat, audiind participanții la proces, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău, ajunge la concluzia că recursul petiționarului Alexei Maceret, este inadmisibil.
6. În conformitate cu prevederile art. 449 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, judecând recursul, respinge recursul, menținând hotărârea atacată, dacă recursul este inadmisibil.
7. Din materialele cauzei rezultă că la data de 20 noiembrie 2020, petiționarul Maceret Alexei a înaintat în instanța de judecată, prin poșta electronică (jci@justice.md) o plângere în baza art. 313 din Codul de procedură penală, plîngerea în speță a fost înaintată acțiunilor/inacțiunilor și actelor organului de urmărire penală și a procurorilor.
8. Iar, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 2 aprilie 2021, s-a respins ca inadmisibilă plângerea petiționarului Maceret Alexei înaintată în temeiul art. 313 din Codul de procedură penală.

9. Subsecvent, Colegiul enunță că recurentul nu beneficiază de dreptul de a contesta încheierea judecătorului desemnat cu atribuțiile judecătorului de instrucție, reieșind din faptul că aceasta este irevocabilă din momentul pronunțării, or art. 313 alin.(6) Cod de procedură penală al Republicii Moldova, nu prevede calea de atac recursul pentru încheierile judecătorului de instrucție prin care s-au soluționat plîngerile înaintate împotriva acțiunilor/inacțiunilor și actelor organului de urmărire penală și a procurorilor.
10. Or, Colegiul reiterează că potrivit art. 313 alin.(6) din Codul de procedură penală, încheierea judecătorului de instrucție este irevocabilă, cu excepția încheierilor privind refuzul în pornirea urmăririi penale, scoaterea persoanei de sub urmărirea penală, încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale și reluarea urmăririi penale, care pot fi atacate cu recurs la curtea de apel în termen de 15 zile de la data pronunțării, respectiv, norma legală nu prevede posibilitatea înaintării cererii de recurs împotriva încheierilor prin care instanța a respins plîngerea înaintată împotriva acțiunilor/inacțiunilor și actelor organului de urmărire penală și a procurorilor
11. Conchizînd, Colegiul penal ajunge la ferma convingere că în acest caz s-a constatat inadmisibilitatea recursului declarat la caz, din considerentul incompatibilității acestuia căii ordinare de atac, recursul.
12. Conducîndu-se de prevederile art. 449 alin. (1), lit. c) din Codul de procedură penală, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău,-

D E C I D E:

A respinge ca inadmisibil recursul petiționarului Alexei Maceret, declarat împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 2 aprilie 2021, prin care s-a respins ca inadmisibilă plângerea petiționarului Maceret Alexei înaintată în temeiul art. 313 din Codul de procedură penală.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecătorul — Vitalie Cotorobai

Judecătorii — Silvia Cecan

Alexandru Spoială

COPIA CONFORMĂ CU ORIGINALUL

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Gheorghe Nicolaescu
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	director
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Agentia Resurse Informationale Juridice
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 26-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. HS5N558YBNEK3 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074004858

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074004858

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074004858

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.07.27 15:25:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MINISTERUL JUSTIŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENŢIA RESURSE INFORMAŢIONALE JURIDICE
str. 31 August 1989, nr. 82
MD- 2012, mun. Chişinău,
tel.: 022 820886, fax: 022 820886
www.justice.md

25.02. 2021 Nr. 12-25/487

Dnul Maceret Alexei
mun. Chişinău, str. A. Doga, nr. 30, ap. 38

Prin prezenta, cu referire la petiţia nr. 185 din 28.01.2021, privind explicarea procedurii de aplicare a apostilei pe anumite acte eliberate de CSJ, Direcţia apostilă şi legalizare din cadrul Agenţiei Resurse Informaţionale Juridice vă comunică că:

Conform art. 3 al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiata la 5 octombrie 1961, singura formalitate care ar putea fi cerută pentru a atesta veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei.

În acelaşi context, conform pct. 4 din Regulamentul privind aplicarea apostilei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.163 din 15.02.2007 prevede că *aplicarea apostilei* - unica formalitate care poate fi solicitată pentru a atesta veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, autenticitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act. Ţinînd cont de prevederile date, pentru aplicarea apostilei, actul prezentat trebuie să conţină obligatoriu, semnătura persoanei responsabile de eliberarea actului şi ştampila oficială a instituţiei de la care emană actul.

Potrivit pct. 8 al Regulamentului pentru aplicarea apostilei se prezintă doar actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, pct. 4 din Regulament, prevede că, *act oficial* – actul original, întocmit în forma stabilită de lege, emis de către o autoritate publică sau de către persoana autorizată de stat să presteze servicii publice în numele acestuia.

Totodată menţionăm că, conform pct. 9 lit. j din Regulament, Agenţia Resurse Informaţionale Juridice este responsabilă pentru aplicarea apostile pe copiile şi traducerile legalizate notarial ale actelor apostilate, ceea ce presupune că mai întîi se aplică apostila pe originalul actului.

Mai mult ca atât, menţionăm că, pct. 27, lit. f din Regulament prevede că aplicarea apostilei poate fi refuzată dacă autoritatea responsabilă nu deţine specimenele semnăturilor persoanelor împuternicite şi amprenta sigiliilor sau ştampilelor instituţiilor corespunzătoare.

Cît priveşte traducerea încheierii prezentate, comunicăm că potrivit pct. 14 din Regulament, dacă în statul destinatar va fi necesară prezentarea traducerii

efectuate în statul emitent, actele, după apostilare, se traduc în limba ţării de destinaţie de către un traducător, inclusiv apostila, după care semnătura traducătorului se legalizează de către un notar, iar în final pe traducerea legalizată se aplică apostila.

Prin urmare menţionăm că, actele anexate la prezenta petiţie, conform prevederilor legale, nu întrunesc cerinţele unui act oficial şi ca efect nu pot fi supuse procedurii de apostilare.

Gheorghe NICOLAESCU

Director

Executor: Veriga Tatiana
Tel.:022 20 14 56; Fax: 022 20 14 77

MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA RESURSE INFORMAȚIONALE JURIDICE
1006601003588

Технический перевод.

MINISTERUL JUSTIŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENŢIA RESURSE
INFORMAŢIONALE JURIDICE
sir. 31 August 1989, nr. 82 MD- 2012, тип. Chişinău,
tel. : 022 820886, fax: 022 820886 www.justice.md

25.07.2021 №. 12-25 / 487

Г-н Мачерет Алексей мун. Кишинев, ул. А. Дога, д. 30, кв. 38 Настоящим, ссылаясь на ходатайство № 185 от 28.01.2021, касательно разъяснения порядка проставления апостиля на некоторых документах, выданных ВСП, Управление апостиля и легализации Агентства правовых информационных ресурсов информирует вас, что: Согласно ст. 3 Конвенции о борьбе с повторной легализацией иностранных официальных документов, заключенной 5 октября 1961 г., единственная формальность, которая может потребоваться для подтверждения достоверности подписи, качества, с которым подписавший действовал, или, как В некоторых случаях идентичность печати или штампа .на этом акте, является проставление апостиля. В этом же контексте, согласно пункту 4 Положения о проставлении апостиля, утвержденного Постановлением Правительства № 163 от 15.02.2007 г., проставление апостиля - единственная формальность, которая может быть запрошена для подтверждения достоверности подпись, качество, с которым подписавший действовал или, в зависимости от обстоятельств, подлинность печати и штампа на этом документе. Принимая во внимание данные положения, для проставления апостиля

представленный документ должен содержать подпись лица, ответственного за выдачу документа, и официальный штамп учреждения, из которого исходит документ. Согласно пункту 8 Положения о проставлении апостиля, представляются только официальные документы, оформленные на территории Республики Молдова. Таким образом, пункт 4 Положения предусматривает, что официальный акт - оригинал акта, составленный в установленной законом форме, изданный органом государственной власти или лицом, уполномоченным государством оказывать государственные услуги от его имени. При этом отметим, что согласно пункту 9 буква j Регламента, Агентство правовых информационных ресурсов несет ответственность за проставление апостиля на нотариально заверенных копиях и переводах документов с апостилем, что предполагает, что апостиль на оригинале акта наносится первым. Кроме того, отметим, что пункт 27, буква f Положения предусматривает, что в апостилировании апостиля может быть отказано, если у ответственного органа нет образцов подписей уполномоченных лиц и оттиска печатей или штампов соответствующих учреждений. Что касается перевода представленного заключения, мы сообщаем, что в соответствии с пунктом 14 Регламента, если в государстве-получателе необходимо будет предоставить перевод, сделанный в государстве выдачи, документы после апостиля переводятся на язык страну назначения переводчиком. подпись переводчика нотариально заверяется, и, наконец, на легализованный перевод

ставится апостиль. Поэтому мы отмечаем, что документы, приложенные к этой петиции, согласно положениям закона, не соответствуют требованиям официального акта и, как следствие, не могут быть подвергнуты процедуре апостиля.

Директор /подпись/ Георгий Николаеску

Ошибка в факте или ошибка в праве

1. Ошибка в факте является основанием для освобождения от уголовной ответственности, только если она исключает необходимую субъективную сторону данного преступления.

2. Ошибка в праве относительно того, является ли определенный тип поведения преступлением, подпадающим под юрисдикцию Суда, не является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Однако ошибка в праве может быть основанием для освобождения от уголовной ответственности, если она исключает необходимую субъективную сторону данного преступления, либо в порядке, предусмотренном в статье 33.

<< Статья 31
Основания для освобождения от уголовной ответственности

Статья 33 >>
Приказы начальника и предписание закона

Содержание
Римский статут Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 г.)

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Guzun Corneliu
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Riscani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 28-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. IPTZ514SCO6R9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074007644

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074007644

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074007644

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.07.30 08:15:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
sediul Rîşcani

Chişinău, str. Kiev, 3 Republica Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
office Rîşcani

Chisinau, Kiev 3, street, Republic of Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
SEDIUL RÎŞCANI
Ieşire Nr. 14728
"27" 07 2021

Domnului A. Maceret,
Mun. Chişinău, str. A. Doga, 30, ap. 38,

Cu referire la cererea Dvs. înregistrată cu nr. 19228 din 19.07.2021, Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani), conform registrelor de evidenţă a cauzelor contravenţionale, vă informează că, la 25.05.2006 şi la 07.11.2006 au fost emise Hotărârile pe marginea cauzelor contravenţionale nr. 4B-824/2006 şi nr. 4B-1409/2006, conform cărora contravenientului Alexei Maceret i-au fost aplicate două amenzi a câte 40 de lei, acestea fiind achitate integral.

Potrivit explicaţiilor privind aplicarea indicatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, termenul de păstrare a dosarelor contravenţionale este un an după executarea pedepsei principale şi complementare.

În acest sens, suntem în imposibilitatea executării solicitării Dvs. de eliberare a copiei hotărârilor judecătoreşti.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII JUDECĂTORIA CHIŞINĂU SEDIUL RÎŞCANI REPUBLICA MOLDOVA

Corneliu Guzun,
Vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău
(sediul Rîşcani)

Ex. N. Zuza
Tel.022450861

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Guzun Corneliu
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Riscani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 02-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 3R3T11BQ6TJI1 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073973599

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073973599

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073973599

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.07.07 10:37:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dosarul nr. 1-989/06 F. nr. 70 61

SENTINȚA
în numele Legii

08 . 11 . 2006 orașul/satul m. Chișinău

Judecătoria raionului (~~orașului, sectorului~~) Rîșcani
Instanța compusă din:

Președinte Jb. V. Bîcov
Grefier N. Vrabie
Cu participarea procurorului I. Sudrință
avocatului(~~ților~~) V. Pîslari

a judecat în ședința de judecată publică ~~secretă~~ cauza penală Nr. 1006020792
de învinuire a lui Macrei Alexei
născut la 23.06.1973 originar din m. Chișinău, născut de naționalitate tătar, cetățean a R. Moldova, studii 11 clase, divorțat, copiii la întreținerea mamei, anterior condamnat la 21.02.2003 Jud. Centru pe art. 225 alin 1 CP RM la 2 ani / 43 CP cu dispensă. La 12.11.2003 Jud. Centru art. 217 alin 2, 218 alin 1, 84 alin 4 - 5 ani închisoare / 90 CP - 1 an cu dispensă, supus militar, domiciliat în mun. Chișinău str. M. Costin 13/3 ap. 64, în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 alin 2 CP

A CONSTATAT:

La 24.05.2006 ora 18⁰⁰ Macrei Alexei fiind reținut de către colaboratorii de poliție la domiciliu ap. 64 str. M. Costin 13/3 m. Chișinău și dus la Sectorul Nr. 1 de Poliție al CMB Rîșcani m. Chișinău, în urma percheziției corporale, la el în buzunarul stîng din spate al blugilor, s-a depis

fost și ridicat un pachețel din stra
în care se afla o masă vegetală us
cată cu miros specific substanțe
care conform raportului de constatare
tehnico-științifică nr. 481 din 25.05. 200
se dovedit a fi marihuană — substanță
narcotică, cu masa totală uscat
de 2,96 grame.

Fiind audiat în ședința judiciară
inculpatul Macovei Alexei și-a recu
noscut vinovăția integral, explicând
că pe 24.05.2006 la chemarea pol
iției de către mama sa Marcovei Yolan
a fost luat de către polițiști de la
domiciliu și dus la poliție, unde
în urma percheziției corporale în
buzunarul din spate al blugilor a fo
depistat și ridicat un pachețel cu
conținut necunoscut, ascuns.
El inițial a crezut pachețelul de
polițiștii l-au pus pentru ca po
liștii pot fi și martori asistenți
și nu este cazul să fie pornită
el știa că a fost în suprafața lea
taborăș în pădurea Botanica și de
rece nu a vrut să-i implice pe tere
răși săi a decis să ascundă polițiști că
a găsit pachețelul în pădure, înse
ulterior și-a dat seama că pach
țelul putea fi pus de cineva, unde
a fost în suprafața pentru că a
văzut multă lume alcoolică
și un mai știe ce se întâmplă
Martorul Marcovei Yolina, care a
mama inculpatului, a fost audiat de
a da depoziții în ședința de jud
cată explicând că fiul ei
Macovei Alexei, foarte des consuma
băuturi alcoolice și foarte des
fine leat, știe și cu taberă și

de-ai, să-i de care se teme să
nu fure ceva din apartament.
În realitate Macovei Alexei se în-
tors din aspecție încă de 23.05.2006,
însă de motiv că a fost testat
pînă-i că i luna mai, iste
dezlețe și stea afară să de
spre dimineață, dar chid se în-
ți mai leaf
ce a chemat, în legătură cu
zentat repede poliție, care se pu
dus la poliție la lust și la
Învinuirea în cuprinsul Macovei Alexe
în afară de recunoașterea propri
e faptei și dovedește și prin
materialele dosarului și anume
f.d. 4-5 - ordonanța și procesul-verbal a
percheziție corporală din 24.05.2006
în SP Nr. 1 a CDS Rîșcani m. Chișinău
prin ce se fixat depistarea și ridicarea
pachețelului din sîor, în care se afla
fum vegetală verde uscată care con-
co-științifică Nr. 481 din 25.05.2006 f.d.
(9-10) se dovedit e și mărimea
substanță narcotică stabilită din
Nr. 1088 din 05.10.2004 tabela Nr. 1 lista
f-d. 11 fotobelele obiectului depistat
și ridicat f-d. 34 ordonanța de pune
sub învinuire din 18.07.2006 și alte
materiale ale dosarului.
Așa dar, vinovăția învinuitului
Macovei Alexei în săvîrșirea de judecată

a fost de depus dovedită les acţiunile lui corect sunt calificate de art. 2 17 al 2 CPRA. ca circulaţie ilegală a substanţelor narcotice fără scop de înstrăinare şi anume: păstrarea substanţelor narcotice săvârşită în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare. Semnul calificativ „pentru că" urmează a fi exclus, pentru este dovedit.

Proporţiile mari sunt stabilite prin lista substanţelor narcotice... aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 79 din 23.01.2006 şi proporţiile mari pentru marihuană sunt / 20 — 200.0 grame)

La stabilirea pedepsei inculpatului instanţa de judecată ţine cont de personalitatea inculpatului, pericolul social al faptei, circumstanţele cauzei atenuante şi agravante. Circumstanţă agravantă instanţa a reţinut de către o persoană care anterior a mai comis o infracţiune, ca circumstanţă atenuantă instanţa de judecată consideră recunoaşterea vinei şi căinţa sinceră. Începând instanţa de judecată ţine cont de solicitările procurorului şi inculpatului de a stabili ca pedeapsă remunerată în folosul comunităţii, considerând ca o pedeapsă adecvată şi echitabilă.

Corpul delict pachetul cu cheie anexat la coperta dosarului, după întoarcere în ripoare a sentinței de distrus.

Conform art. art. 382-386 CPP I instanța de judecată

CONDAMNĂ:

Moceret Alexei să recunoască vinovăție în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 al 2 CP cu numirea pedepsei 150 (una sută cincizeci) ore muncă neremunerată în folosul comunității

Corpul delic, pachetul cu marihuana anexat la coperta dosarului după întoarcere în ripoare a sentinței de distrus.

Măsura preventivă obligațiunea de nepărăsire a localității aleasă inculpatului se anulează.

Se obligă Moceret Alexei să se înregistreze în termen de 5 zile la oficiul de executare Rîșcani m. Chișinău.

Sentința cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15

Judecător

Copia corespunde originalului
Sentința a devenit definitivă la 24.11.20
Ivan Vlad R. Judecător

Cusute și numerotate

trei file (3)

Arhivar Ulmarschi

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SECRETARIAT
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SECRETARIAT
REPUBLICA MOLDOVA

Кишинёвский Суд сектор Рышкановка.
Вице - Председателю - Guzun Comel
Адрес: мун. Кишинёв, ул. Киев. 3
от инвалида 1-ой группы Мачерет Алексей
Артур - рус.
Адрес: ул. А. Дога. 30 кв.38
Тел. 373-22-49-22-90. моб. +37379902963
ИДНП: 2000001159655

Информируя:

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека Office of the High Commissioner for Human Rights Palais des Nations CH 1211 Geneva 10 - Switzerland
Тел. +41 (0)22 917 90 00
Факс: +41 (0)22 917 90 08
www.ohchr. org

Заявление

В соответствии с Законом № 60 – о защите прав инвалидов в Судах Молдовы – прошу о переводе – решения Вашего Суда от 08.11.2006 года nr. 1-989/06 - чтобы законно обжаловать такое решение в соответствии с положениями статьи 444 УПК РМ – в Верховном Суде в исключительном порядке.
Прошу зарегистрировать – что никогда не получал приговора на единственно доступном и понимаемом мной государственном языке поэтому начало течения срока на кассацию – с момента получения копии Вашего решения – на русском языке.

Прилагаю – Копию решения на 3 листах.

08.10.2020 года

Мачерет

DOSAR NR. 1-20009131-12-1rh-22012020-1 (1rh-2/2020)

ÎNCHEIERE

12 octombrie 2020 **mun.Chişinău**

JUDECĂTORIA CHIŞINĂU, SEDIUL BUIUCANI
În componenţa:
Preşedintele şedinţei, judecător – Vitalie BUDECI
Grefier – Elena DADU

cu participarea:
- Procurorului în Procuratura mun.Chişinău, oficiul reprezentare a învinuirii în instanța de judecată – Liliana BEŞLIU
- Apărătorului lui MACERET Alexei Artur – avocat Pavel CEBOTARI
- MACERET Alexei Artur

examinând în şedinţa de judecată publică cauza penală nr.1rh-2/2020 inițiată la cererea lui MACERET Alexei Artur,

A CONSTATAT:

1. La 22 ianuarie 2020 în Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani) a parvenit cererea înaintată de către MACERET Alexei Artur, care a fost repartizată prin intermediul PIGD pentru examinare judecătorului Vitalie BUDECI, fiindu-i atribuit numărul de referință 1rh-2/2020.
2. La 12 octombrie 2020 în Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani) a parvenit cererea înaintată de către MACERET Alexei Artur, prin care concretizează cerințele expuse în cererea menționată supra, şi anume indică că prin aceasta solicită casarea Sentinței Judecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău nr.1-989/2006 din 08.11.2006.
3. În cadrul şedinței de judecată din 12.10.2020, *MACERET Alexei Artur* a susținut cererea de concretizare, menționând că prin cererile înaintate solicită casarea Sentinței Judecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău nr.1-989/2006 din 08.11.2006, pe motiv că la examinarea cauzei în primă instanță nu i-a fost asigurat dreptul la interpret, şi că până la momentul actual nu a primit copia Sentinței Judecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău nr.1-989/2006 din 08.11.2006, tradusă în limba rusă.
4. *Apărătorul revizuentului MACERET Alexei Artur, avocat Pavel CEBOTARI,* în cadrul şedinței de judecată a susținut poziția expusă de către MACERET Alexei Artur, solicitând ca prezenta cerere să fie apreciată ca fiind o cerere de apel declarată împotriva Sentinței Judecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău nr.1-989/2006 din 08.11.2006, şi respectiv să fie remise materialele acumulate în adresa Curții de Apel Chişinău, în vederea examinării acestora în ordine de apel.
5. *Procurorul în Procuratura mun.Chişinău, oficiul reprezentare a învinuirii în instanța de judecată, Liliana BEŞLIU,* a susținut poziția lui MACERET Alexei Artur cât şi a apărătorului acestuia.
6. Audiind opinia participanţilor la proces, studiind conținutul cererilor, reieşind din faptul că MACERET Alexei Artur solicită casarea Sentinței Judecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău nr.1-989/2006 din 08.11.2006, instanța de judecată apreciază că cererea înaintată de către MACERET Alexei Artur reprezintă în esență o cerere de apel, care urmează a fi remisă spre examinare în adresa Curții de Apel Chişinău.

7. Potrivit prevederilor art.348 Cod de procedură penală, în cazul în care judecarea cauzei nu ţine de competenţa instanţei sesizate, aceasta, prin încheiere motivată, dispune trimiterea cauzei în instanţa de judecată competentă. Despre aceasta se anunţă părţile care nu au participat la şedinţă.

8. Pentru motivele enunţate, conducându-se de prevederile art.342, 348 Cod de procedură penală al Republicii Moldova, instanţa de judecată, -

D I S P U N E:

Se transmite spre examinare la Curtea de Apel Chişinău cererea de apel declarată de către MACERET Alexei Artur împotriva Sentinţei Judecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău nr.1-989/2006 din 08.11.2006.

Încheierea poate fi atacată în ordine de recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani).

Preşedintele şedinţei, Judecător /semnătura/ **Vitalie BUDECI**

Copie veridică
/Judecător V.BUDECI/ _____

ДЕЛО NR. 1-20009131-12-1rh-22012020-1 (1rh-2/2020)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 октября 2020 года **мун. Кишинэу**

СУД КИШИНЭУ, ОФИС БУЮКАНЬ

Состоит из:
Председатель судебного заседания, судья - Виталий БУДЕЧ
Секретарь - Елена ДАДУ

с участием:
- Прокурора Кишиневской Прокуратуры, бюро, представляющее обвинение в суде - Лилиана Бешлиу
- Защитник MACERETa Алексей Артур - адвокат Павел ЧЕБОТАРь
- МАЦЕРЕТ Алексей Артур,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело с № 1рч-2/2020, возбужденного по ходатайству МАЦЕРЕТ Алексея Артура, -

УСТАНОВИЛ:

1. 22 января 2020 года запрос, представленный MACERET Алексеем Артуром, переданный через PIGD для рассмотрения судье Виталию БУДЕЧ, был передан в Суд Кишинэу (офис Буюкань), получив регистрационный номер 1rh-2/2020.
2. 12 октября 2020 года запрос, представленный MACERET Алексеем Артуром, прибыл в Суд Кишинева (офис Буюкань), в котором были указаны требования, изложенные в вышеупомянутом запросе, а именно, что он настоящим просит отменить решение Суда Рышкань, мун. Кишинэу №. 1-989 / 2006 от 08.11.2006.
3. В ходе судебного заседания 12.10.2020 г. MACERET Алексей Артур поддержал ходатайство о конкретизации, указав, что в поданных ходатайствах он просит об отмене приговора Суда мун. Кишинэу, офис Рышкань с № 1-989 / 2006 от 08.11.2006 на том основании, что при рассмотрении дела в первой инстанции ему не было гарантировано право на услуги переводчика, и что до сих пор он не получил копию Постановления Суда Кишинэу, офис Рышкань с № 1-989 / 2006 от 08.11.2006, переведенного на русский язык.
4. Защитник просителя пересмотра судебного решения, MACERET Алексей Артур, и адвокат Павел ЧЕБОТАРЬ, во время судебного заседания поддержали позицию, представленную MACERET Алексеем Артуром, прося, чтобы это ходатайство было рассмотрено как апелляция, поданная на решение Рышканского суда, Кишинев, с № 1-989 / 2006 от 08.11.2006, и соответственно передать все накопленные материалы в Апелляционный суд Кишинэу для их рассмотрения в порядке апелляции.
5. Прокурор Прокуратуры Кишинева, представляющая обвинение в суде, Лилиана БЕШЛИУ поддержала позицию заявителя МАЦЕРЕТ Алексея Артура и его защитника.
6. Заслушав мнение участников судебного процесса, изучив содержание ходатайств, исходя из того, что МАЦЕРЕТ Алексей Артур просит об отмене приговора Суда Рышкань мун. Кишинэу № 1-989 / 2006 от 08.11.2006, суд считает, что ходатайство Мацерета Алексей Артур - это, по сути, апелляция, которую нужно подать на рассмотрение в Апелляционный суд Кишинэу.

7. В соответствии с положениями статьи 348 Уголовно-процессуального кодекса, если рассмотрение дела не входит в компетенцию нотифицированного суда, он своим

мотивированным решением направляет дело в компетентный суд. Стороны, не явившиеся в судебное заседение, извещаются.

8. По указанным причинам, руководствуясь положениями статей 342, 348 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова, суд –

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Апелляционная жалоба, поданная MACERET Алексеем Артуром на приговор суда Кишинэу, офис Рышкань с № 1-989 / 2006 от 08.11.2006, направлена на рассмотрение в Апелляционный суд Кишинэу.
Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Кишинэу в течение 15 дней через Кишиневский суд (офис Буюкань).

Председатель судебного заседания судья /подпись/ **Виталий БУДЕЧ**
Копия верна
Судья В. Будечь /подпись

Переводчик Суда Валериу Чобану

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Girbu Silvia
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecător
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 13-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 5J1O95ARLQJN5 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073986643

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073986643

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073986643

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.07.14 11:34:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, judecător Gh. Bîrnaz
Dosarul nr. 1a-1896/20
1-20009131-02-1a-27102020

D E C I Z I E
În numele Legii

08 iunie 2021 mun. Chişinău
Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău
Având în componenţa sa:

Preşedintele şedinţei	***Silvia Gîrbu***
Judecători	***Galina Moscalciuc şi Denis Băbălău***
Grefier	*Elisei Dobînda*
Cu participarea:	
Procurorului	*Djulieta Devder*
Avocatului	*Pavel Cibotari*

judecând în şedinţă deschisă în ordine de apel, apelul inculpatului Maceret Alexei împotriva sentinţei Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din 08.11.2006, în cauza penală privind condamnarea lui:

Maceret Alexei Artur, 23.06.1973 anul naşterii, originar din Chişinău, studii medii, cetăţean al Republicii Moldova, supus militar, anterior condamnat,

învinuit de săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 217 alin. (2) Codul penal.

Termenii de examinare a cauzei:
Instanţa de fond: 18.07.2006 – 08.11.2006;
Instanţa de apel: 27.10.2020 – 08.06.2021.
Procedura de citare legal efectuată.

Verificând legalitatea sentinţei atacate, pe baza materialelor din dosar, în contextul motivelor invocate de apelant, Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău, a -

C O N S T A T A T:

Soluţia şi argumentele instanţei de fond:

1. *Prin sentinţa Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din 08.11.2006*, Maceret Alexei a fost recunoscut vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 217 alin. (2) Cod penal şi, în baza acestei Legi, a fost condamnat la pedeapsa cu 150 (una sută conci zeci) lei muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Corpul delict pachetul cu marijuană anexat la coperta dosarului, după intrarea în vigoare a sentinţei, de distrus.

Măsura preventivă, obligaţiunea de nepărăsire a localităţii aleasă inculpatului, a fost anulată. S-a obligat inculpatul Maceret Alexei să se înregistreze în termen de 5 zile la Oficiul de Executare Rîşcani, mun. Chişinău.

2. *Pentru a se pronunţa cu sentinţa în cauză, instanţa de fond a constatat că*, Maceret Alexei la 24 mai 2006, la orele 18.00, fiind reţinut de către colaboratorii de poliţie la domiciliu, ap. 64, str. M. Costin, 1/3, mun. Chişinău şi dus la sectorul nr. 1 de poliţie al CPs Rîşcani, mun. Chişinău, în urma percheziţiei corporale, la el în buzunarul stâng din spate

al blugilor s-a depistat şi ridicat un pachet din ziar în care se afla o masă vegetală uscată cu miros specific înţepător, care conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 491 din 25.05.2006 s-a dovedit a fi mirihuana, substană nercotică , cu masa totală, uscată de 2,96 grame.

3. Astfel, prin acţiunile sale, Maceret Alexei a comis infracţiunea prevăzută de art. 217 alin. (2) Cod penal – *circulaţia ilegală a substanţelor narcotice fără scop de întrebuinţare şi anume, păstrarea substanţelor narcotice săvârşită în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare.*

Solicitările apelantului:

4. *Nefiind de acord cu sentinţa în cauză inculpatul Maceret Alexei*, la data de 13.02.2019 a depus cerere de apel solicitând casarea sentinţei Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din 08.11.2006 pe motiv că, la momentul examinării cauzei deja fuse-se judecat, fiind emise două hotărâri judecătoreşti, pe care Maceret Alexei le-a executat. La acel moment nu avea antecedente penale, or, faţă de el, în anul 2004, a fost aplicat actul de amnistie. În afară de aceasta , în cererea de apel a solicitat ca cazul să fie remis la rejudecare, pe motiv că nu a avut parte de interpret în cadrul instanţei de judecată, precum şi un alt temei de rejudecare a cauzei este că cu toate că sentinţa în cauză a fost deja executată, însă din cauza că sunt alte circumstanţe care ar dori să fie examinate din nou.

Argumentele părţilor.

5. În şedinţa instanţei de apel avocatul Pavel Cibotari, în interesele inculpatului Macereţ Alexei, a susţinut integral apelul declarat şi a solicitat admiterea lui cu casarea sentinţei după cum solicită apelantul în cererea de apel.

6. Inculpatul Maceret Alexei în şedinţa de judecată a solicitat admiterea apelului, cu casarea sentinţei instanţei de fond, invocând că pentru aceiaşi faptă a fost atras la răspundere penală de două ori.

7. Procurorul Djulieta Devder în şedinţa instanţei de apel a solicitat respingerea apelului declarat de către inculpatul Maceret Alexei, ca fiind depus peste termen.

Aprecierea instanţei de apel.

8. Audiind participanţii la proces, cercetând probele administrate de instanţa de fond şi apreciindu-le din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, verificând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate a primei instanţe în raport cu motivele apelului declarat, călăuzindu-se de intima convingere, Colegiul Penal al Curţii de Apel Chişinău ajunge la concluzia de a respinge ca depus peste termen apelul declarat de inculpatul Maceret Alexei, împotriva sentinţei Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din 08.11.2006, cu menţinerea hotărârii atacate, din următoarele considerente.

9. În conformitate cu art. 400 alin. (1) Cod Procedură Penală, sentinţele pot fi atacate cu apel în vederea unei noi judecări în fapt şi în drept a cauzei, cu excepţia sentinţelor pronunţate de către instanţele judecătoreşti privind infracţiunile pentru a căror săvârşire legea prevede exclusiv pedeapsă non-privativă de libertate.

10. Iar potrivit alin. (3) al aceleiaşi dispoziţii legale, apelul declarat împotriva sentinţei se consideră făcut şi împotriva încheierilor, chiar dacă acestea au fost date după pronunţarea sentinţei.

11. De asemenea, instanţa de apel relevă că, potrivit art. 414 alin. (1) Cod de Procedură Penală, instanţa de apel, judecând apelul, verifică legalitatea şi temeinicia

21. În aceiaşi ordine de idei, art. 230 alin. (1) şi (2) Cod de Procedură Penală, prevede că, în cazul în care pentru exercitarea unui drept procesual este prevăzut un anumit termen, nerespectarea acestuia impune pierderea dreptului procesual şi nulitatea actului efectuat peste termen.

22. Or, la calcularea termenului de apel se aplică sistemul de unităţi libere (zile libere) cu posibilitatea prelungirii termenului până la prima zi lucrătoare, dacă acesta urmează să se sfârşească într-o zi nelucrătoare. Totodată, la calcularea termenului de apel, nu se ia în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua în care acesta se împlineşte.

23. Deci, potrivit formalismului legii procesual-penale, având caracter de garanţie egală pentru toate părţile interesate, în sensul dispoziţiilor art. 20 din Constituţia Republicii Moldova, ca raţiune, satisfacerea imperativului disciplinării activităţii procesuale prin stabilirea unor termene peremptorii, se impune obligaţia îndeplinirii în termen a actelor de procedură, sub sancţiunea decăderii din exerciţiul dreptului. Ca atare, neexecutarea în termen a unui drept procesual, conform sancţiunii menţionate, duce la pierderea acestuia.

24. Subsidiar, Colegiul penal reiterează că, prin admiterea unui apel tardiv şi poziţionarea uneia dintre părţile procesului penal pe o treaptă mai avantajoasă decât cealaltă parte, se încalcă vădit principiul egalităţii armelor, care *inter alia* prevede că fiecare parte trebuie să beneficieze de o posibilitate rezonabilă de a prezenta cauza sa în condiţii care să nu-i plaseze într-o situaţie net dezavantajoasă în raport cu partea adversă.

25. În cele din urmă, se notează că aplicarea regulilor privind termenele de procedură este susceptibilă de a încălca principiul egalităţii armelor şi a securităţii raporturilor juridice, în general, în măsura în care fiecare dintre părţi nu se vor bucura de aceleaşi mijloace pentru a prezenta argumentele sale în faţa unei instanţe.

26. Aşadar, raportînd cauzei textele de procedură penală indicate mai sus şi statuările din jurisprudenţa constantă a Curţii Europene, Colegiul Penal reţine că, în speţă termenul de declarare a apelului a fost omis de către inculpatul Maceret Alexei, din circumstanţe care sunt imputabile părţii.

27. În contextul celor elucidate, instanța de apel reține că, în cazul în care termenul de declarare a apelului prevăzut la art. 402 Cod de Procedură Penală este depăşit, adică apelul este declarat după expirarea termenului prevăzut de lege, instanța de apel este obligată să soluționeze chestiunea privind repunerea în termen a apelului. Dacă întârzierea a fost determinată de motive neîntemeiate, apelul urmează a fi respins ca tardiv, fără judecarea fondului.

28. Reieşind din cele expuse mai sus, se conchide că, cererea de apel depusă de inculpatul Maceret Alexei, nu se încadrează în termenul legal, fiind depus tardiv, iar repunerea în termen nu a fost solicitată, astfel că, repunerea apelului în termen, de către instanța de apel, ar echivala cu avantajarea unei părți în defavoarea alteia, prin extinderea termenului legal de prescripție și revizuire a hotărârilor judecătorești, ceea ce în accepțiunea CtEDO (Ghirea versus Republica Moldova) urmează a fi interpretat ca încălcare a principiilor securității juridice cât și a egalității armelor, ceea ce duce la violarea art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – dreptul la un proces echitabil, care urmează a fi respectat cu referință la partea acuzării și a apărării, fără discriminare.

29. În aceste circumstanţe, Colegiul Penal nu se va expune asupra motivelor invocate în apel ori, instanţa de apel nici nu purcede la examinarea fondului apelului,

deoarece soluţia de respingere a apelului ca depus peste termen sau inadmisibil nu implică o verificare a hotărârii atacate, întrucât instanţa de apel nu poate proceda la o verificare de fapt şi de drept a acesteia decât în cadrul unui apel exercitat în mod legal.

30. Ca concluzie asupra celor etalate luând în considerare motivele expuse mai sus, instanţa de apel conchide a respinge apelul declarat de inculpatul Maceret Alexei, ca fiind depus peste termenul legal, cu menţinerea sentinţei atacate.

31. În conformitate cu art. 415 alin. (1) lit. a) 417-418 Cod procedură penală, Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău, -

D E C I D E:

Se respinge apelul inculpatului Maceret Alexei, ca fiind depus peste termen și se menține fără modificări sentința Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 08.11.2006.

Decizia este executorie, dar poate fi supusă recursului la Curtea Supremă de Justiţie a RM în termen de 30 zile din data pronunțării deciziei motivate.

Decizia motivată pronunțată în ședința publică la 06.07.2021, ora 14.00.

Preşedintele şedinţei Silvia Gîrbu

Judecători Galina Moscalciuc

Denis Băbălău

Copia corespunde cu originalul
Jud. Gîrbu Silvia

CURTEA DE APEL CHIȘINĂU

2 file

Recurs și numerotate 2 file

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Nicoara Elena
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	functionar
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Oficiul Stare Civila sect. Riscani Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 08-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 6PZR946YISHO0 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073980269

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073980269

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073980269

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.07.09 10:00:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

REPUBLICA MOLDOVA

CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE

2000001159655
numărul de identificare (IDNP)

Maceret
numele

Alexei
prenumele

născut în anul 1973 luna iunie ziua 23

în orașul Chișinău, Republica Moldova
localitatea

0971908038829
numărul de identificare (IDNP)

și Oleinic
numele

Irina
prenumele

născută în anul 1971 luna octombrie ziua 13

în orașul Chișinău, Republica Moldova
localitatea

au încheiat căsătoria în anul 2017 luna februarie ziua 21

la OSC sectorul Rîșcani, municipiul Chișinău
denumirea organului de stare civilă

Act de căsătorie numărul 76

anul 2017 luna februarie ziua 21

OSC sectorul Rîșcani, municipiul Chișinău
denumirea organului de stare civilă

Numele după căsătorie:

Soțul Maceret

Soția Oleinic

Eliberat la 21 februarie anul 2017

de OSC sectorul Rîșcani, municipiul Chișinău
denumirea organului de stare civilă

Funcționar Nicoară Elena
numele și prenumele

semnătura

L.Ș.

CS-V 1305334

CURTEA DE APEL CHIŞINĂU

2043, mun.Chişinău, str.Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail:
cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

CHISINAU COURT OF APPEAL

4 Teilor str., Chişinău 2043
www.instante.justice.md; e-mail:
cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

29.07.21 № 4-35/18-1684

27.07.2021 cu nr. 6747

Maceret Alexei Artur

arhiv1973 < arhiv 240@gmai>

mun. Chişinău,

str. A.Doga, 30, ap.3

Prin prezenta, vă restituim fără soluţionare cererea parvenită la 27.07.21 cu nr.6747, potrivit căreia solicitaţi copii de pe actele judecătoreşti din cauza penală în privinţa inculpatei Oleinic Irina deoarece, potrivit legislaţiei procesual penale Dvs. nu deţineţi nici o calitate procesuală pe cauza dată şi respectiv, nu sunteţi în drept de a vă adresa cu o astfel de cerere.

Anexă: cerere 2 file

Preşedintele interimar al Curţii de Apel Chişinău

Ana Panov

Ex. O. Olărescu
Tel. 022-63-53-23

Atenţie: *Documentul conţine date cu caracter personal prelucrate în sistemul de evidenţă nr. 0000299-001, înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.*

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
sediul Rîșcani

Chișinău, str. Kiev, 3 Republica Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
office Rîșcani

Chisinau, Kiev 3, street, Republic of Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL RÎȘCANI
Ieșire Nr. 2924/4
"03" 12 2018

D-lui Maceret Alexei

La solicitarea dvs. nr. 62538 din 23.11.2018, Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani, conform registrelor de evidență a cauzelor contravenționale, Vă informează că la data de **24.07.2007** a fost emisă hotărîrea asupra cauzei contravenționale nr. **4B-615/2007** conform căreia contravenientului **Maceret Alexei** i-a fost aplicat arest contravențional 2 zile.

Potrivit explicațiilor privind aplicarea indicatorului, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii, termenul de păstrare pentru dosarele contravenționale este un an după executarea pedepsei principale și complimentare.

Corespunzător suntem în imposibilitatea executării solicitării dvs. de eliberare a copiei hotărîrii judecătorești.

Vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani **Corneliu Guzun**

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII JUDECĂTORIA CHIȘINĂU SEDIUL RÎȘCANI REPUBLICA MOLDOVA

Ex. Malai Arcadie
Tel. 44-60-57

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Guzun Corneliu
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Riscani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 08-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 8I2N14CVELIQ5 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073980269

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073980269

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073980269

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.07.09 10:01:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
sediul Rîșcani

Chișinău, str. Kiev, 3 Republica Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
office Rîșcani

Chisinau, Kiev 3, street, Republic of Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL RÎȘCANI
Ieșire Nr. 12582
"30" 06 2021

Domnului Alexei Maceret,
Mun. Chișinău, str. A. Doga, 30, ap.38

Prin prezenta, cu referire la cererea Dvs. înregistrată cu nr. 17223 din 28.06.2021, Judecătoria Chișinău, (sediul Rîșcani), Vă comunică următoarele.

Prin răspunsurile nr.29244 din data de 03.12.2018 și 708 din 17.01.2019 la cererile Dvs. nr. 62538 din 23.11.2018 și nr. 1249 din 15.01.2019, Vi s-a comunicat că, conform registrelor de evidență a cauzelor contravenționale, la data de 24.07.2007 a fost emisă hotărârea asupra cauzei contravenționale nr. 4B-615/2007 conform, căreia contravenientului Maceret Alexei i-a fost aplicat arest contravențional 2 zile. Concomitent, a fost emisă hotărârea pe cauza contravențională nr. 4B-616/2007, conform căreia contravenientei Oleinic Irina i-a fost aplicat arest contravențional 2 zile.

Totodată, vă comunicăm că, termenul de păstrare a dosarelor contravenționale este de un an după executarea pedepsei principale sau complementare.

Prin urmare, suntem în imposibilitate să vă eliberăm informații suplimentare pe marginea dosarelor contravenționale sus-numite.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII JUDECĂTORIA CHIȘINĂU SEDIUL RÎȘCANI REPUBLICA MOLDOVA

Vicepreședintele Judecătoriei Chișinău
(sediul Rîșcani) **Corneliu Guzun**

123

Dosarul nr. 1-137/08

SENTINȚA
În numele Legii
dispozitiv

19 martie 2008 mun. Chișinău

Judecătoria Rîșcani
Instanța în componența
Președintele ședinței, judecător S. Iorgov
Grefieri V. Cuculescu, R. Enciu, V.Mîța
Cu participarea
Procurorilor V. Călugăreanu, V. Codreanu
Avocatului L. Mîțu
translatorilor E. Osipov, A. Petrovici, I. Duca
A judecat în ședința de judecată publică cauza penală de învinuire a lui
Maceret Alexei Artur născut la 23.06.1973 originar mun. Chișinău, cetățean a RM, de naționalitate rus, domiciliat mun. Chișinău str. A. Doga, 30 ap.38, supus militar, divorțat la întreținere un copil minor, studii medii, anterior judecat prin sentința judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 08.11.2006 în baza art. 217 al.2 CP RM (pedeapsa neispășită)
în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 al.2 CP RM

În conformitate cu art. 384, 389, 393-395 CPP RM instanța de judecată

CONDAMNĂ:

Maceret Alexei Artur se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 al.2 CP RM și i se numește pedeapsa în formă amendă în mărime de 600 unități convenționale în sumă de 12000 (douăsprezece mii) lei.

Pedeapsa în formă de muncă neremunerată stabilită lui A. Maceret prin sentința judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 08.11.2006 a executa separat de pedespsa nou-numită.

Măsura preventivă în privința A. Maceret declarația de nepărăsire a localității a revoca la data intrării sentinței în vigoare.

Corpurile delicte anexate la materialele cauzei a nimici.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău.

Președintele ședinței, judecător S. Iorgov

Copia corespunde originalului

Judecător:

Dosarul nr.1-983/07

SENTINŢA
în numele Legii

06 decembrie 2007 mun. Chişinău

Judecătoria sect. Rîşcani, mun. Chişinău
Instanţa compusă din:
Preşedinte V. Ilaşco
Grefier A. Anghel
cu participarea:
procurorului V. Călugăreanu
avocatului Z. Barbacari

a judecat în şedinţa de judecată publică cauza penală de învinuirea lui Oleinic Irina Mircea, născută la 13.10.1971 în or. Chişinău, cetăţeancă a RM. ucraineancă. studii medii, divorţată, lucrează la Firma C[illegible] „Neagara" ca gospodar, domiciliată în m. Chişinău, str. A. Doga-30, ap. 38. anterior judecată:
- la 08.08.1990 de Judecătoria sect. B[illegible] mun. Chişinău pe art. pe art.145 al.2 CP la 3 ani p/l cu aplic. 44/1 CP pe un termen de un an;

în săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 217 al. (2) CP,

A constatat:

Oleinic I. M. pe data de 24.07.2007 pe la orele 00.35, fiind suspectată de întrebuinţarea substanţelor narcotice a fost condusă la Dispanserul Narcologic de pe str. P. Rareş, mun. Chişinău, unde s-a constat starea ei de ebrietate narcotică şi la ea în urma percheziţiei efectuată mai apoi în CPS Rîşcani, mun. Chişinău. s-au depistat şi s-au ridicat 6 pastile într-un ambalaj de hîrtie, pe care le păstra la sine pentru întrebuinţare personală, care conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 26.07.2007 nr.677 reprezintă tramadol – substanţă psihotropă cu masa totală de 0.30 grame.

Inculpata Oleinic I. M. a încheiat acord de recunoaşterea vinovăţiei. care a fost acceptat de instanţă.

Probele prezentate de procuror şi acceptate de inculpat sunt:
- Raport (f/d -4),
- Procesul-verbal de examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate (f/d -6),
- Procesul-verbal de percheziţie corporală (f/d -8),
- Raport de constatare tehnico-ştiinţifică (f/d 14-15),
- Procesul-verbal de examenare a obiectului (f/d 24-25),
- Ordonanţă de recunoaştere şi de anexare a corpurilor delicte la cauza penală (f/d -26),

- Informaţia de la Dispanserul Republican de Narcologie (f/d -30);
- Corpul delict: tramadol (f/d-47)

şi alte documente.

Vina inculpatei Oleinic I. M. în săvârşirea infracţiunii este dovedită p şi acţiunile ei judecata le încadrează în baza art.217 al.(2) CP, ca circulaţ a substanţelor psihotrope fără scop de înstrăinare, adică procurarea şi păst substanţelor psihotrope, săvîrşite în proporţii mari şi fără scop de înstrăin

La stabilirea categoriei şi termenului de pedeapsă, instanţa de ju conduce de criteriile generale prevăzute de art. 75 CP, adică ţine cont de g infracţiunii săvârşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinov circumstanţele cauzei.

Circumstanţe atenuante sunt căinţa sinceră.

Circumstanţe agravante în şedinţa de judecată nu au fost stabilite.

Deci, judecata a ajuns la concluzia că corectarea inculpatei este posib condamnarea ei cu muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Conform art. 506-509, 389, 393 CPP, judecata adoptă

Sentinţă:

Pe Oleinic Irina Mircea a o recunoaşte culpabilă în baza art. 217 al. (2 a-i aplica o pedeapsă cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de: 60 (ore.

Conform art. 88 al. (3) CP a-i include în termenul pedepsei timpul afl sub arest de la 19.11.2007 pînă la 06.12.2007 şi definitiv a-i calcula pedeaps 26 (douăzeci şi şase) ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Măsura preventivă faţă de Oleinic I. M. arestul a-l anula, eliberînd-o de sub strajă din sala şedinţei de judecată.

Corpurile delicte: 4 pastile de tramadol – a le nimici.

Sentinţă cu drept de recurs în termen de 15 zile la Curtea de Ape Chişinău.

Judecător:

Copia corespunde originalului
Arhiva Vlad
Judecător

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII JUDECĂTORIA CHIŞINĂU SECRET REPUBLICA MOLDOVA

30.01.2008
Botanica

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Cojocari Elena
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 25-06-2021 the / le
7. de către Tatiana Veriga by / par	
8. cu nr. IJ1S0403JYEH8 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073967857

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073967857

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073967857

Digitally signed by Veriga Tatiana
Date: 2021.06.29 07:56:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CURTEA
DE APEL CHIŞINĂU

2043, mun.Chişinău, str.Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

CHISINAU
COURT OF APPEAL

4 Teilor str., Chişinău 2043
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

№ 1 din 22.06.21

CONFIRMARE

La data de 22.06.21 ora 09.40 până la ora 12.30 inculpata Oleinic Irina a participat în şedinţa de judecată la Curtea De Apel Chişinău, pe cauza № 1-1059/20, în privinţa lui Oleinic Irina.

Judecătorul

Curţii de Apel Chişinău **Elena Cojocari**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Panov Ana
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	presedinte interimar
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 26-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 3O6SD1C2IYIN0 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074004858

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074004858

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074004858

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.07.27 15:24:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CURTEA
DE APEL CHIŞINĂU

2043, mun.Chişinău, str.Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

CHISINAU
COURT OF APPEAL

4 Teilor str., Chişinău 2043
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

13.07-21 № 4.357/d-1507

La nr. 6238 din 09.07.2021

Oleinic Irina
mun. Chişinău, str. A. Doga 30, ap. 38
MD- 2024

Cu referire la cererea Dvs. din 09.07.2021 cu nr. 6238, prin care solicitaţi eliberarea copiei înregistrării audio şi video în cauza cu nr. 1r-257/20, Curtea de Apel Chişinău Vă comunică următoarele:

Conform prevederilor art. 336 alin.1 CPP, La judecarea cauzei în primă instanţă şi în instanţa de apel, desfăşurarea şedinţei de judecată se consemnează în procesul-verbal întocmit de grefier.

Conform pct.1.4.a Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr.338/13 din 12.04.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată //Monitorul Oficial 87-91/460, 11.04.2014, înregistrarea audio a şedinţelor de judecată este obligatorie în toate cazurile când urmează a fi întocmit procesul-verbal al şedinţei de judecată.

Astfel, din conţinutul prevederilor legale indicate mai sus rezultă, că mijloacele de înregistrare audio şi/sau video ori alte mijloace tehnice sunt utilizate pentru asigurarea plenitudinii procesului-verbal al şedinţei de judecată, iar în cazul când examinarea cauzei penale, are loc fără întocmirea procesului-verbal al şedinţei de judecată, înregistrarea audio şi/sau video a acestor şedinţe de judecată nu se efectuează.

Menţionăm, că judecarea cauzei nr. 1r-257/20 a avut loc ***în ordine de recurs****, fără întocmirea procesului-verbal. Respectiv, şi înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată nu a fost efectuată.*

Astfel, din considerentele sus menţionate Curtea de Apel Chişinău se află în imposibilitate de a vă elibera înregistrarea audio/video a şedinţei de judecată din data de 22.06.2021 pe cauza cu nr. 1r-257/20, deoarece aceasta nu a fost efectuată.

Preşedintele interimar
al Curţii de Apel Chişinău ***Ana Panov***

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII AL REPUBLICII MOLDOVA
CURTEA DE APEL CHIŞINĂU

Ex. N. Chiriac
Tel. 022-63-53-23

Atenţie: *Documentul conţine date cu caracter personal prelucrate în sistemul de evidenţă nr. 0000299-001, înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md.*

Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

CURTEA DE APEL CHIŞINĂU

2043, mun.Chișinău, str.Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 76-84-88; Fax: (022) 66-05-89

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ПАЛАТА КИШИНЭУ

2043, мун. Кишинэу, ул. Теилор 4,
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Тел. (022) 76-84-88; Факс: (022) 66-05-89

№ 4-35/5-1768 din 10.08.21 *La nr. S-12374 30.07.2021*

Oleinic Irina Mircea
mun. Chișinău str. A. Doga 30, ap. 38
MD- 2024

Prin prezenta, Vă expediem repetat copia deciziei Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău, din data 22.06.2021 cu nr.1r-257/20, in privința cet. Oleinic Irina Mircea, tradusă în limba rusă.

Menționăm că la data 20.07.2021, prin intermediul cancelariei penale a Curții de Apel Chișinău, Dvs. Oleinic Irina v-a fost expediată copia deciziei traduse in limba rusă pentru cunoștință, drept dovadă servește scrisoarea de insoțire din data de 20.07.2021. copia se anexează.

Anexă: decizia tradusă 6 file, copia scrisorii de insoțire.1 fila

Președinte interimar al
al Curții de Apel Chișinău ***Ana Panov***

ex: A.Tănase
022.635.323.

Atenție: *Documentul conține date cu caracter personal prelucrate în sistemul de evidență nr. 0000299-001, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.cnpdcp.md.*
Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

CURTEA
DE APEL CHIŞINĂU

2043, mun.Chişinău, str.Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

CHISINAU
COURT OF APPEAL

4 Teilor str., Chişinău 2043
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

___20.07.2021___№_1r-257/20

Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)

Copia deciziei tradusă în limba rusă: Oleinic Irina Mircea
mun. Chișinău, str. A. Doga 30, ap.28

Prin prezenta, Vă expediem decizia nr. **1r-257/20** în privința cet. **Oleinic Irina Mircea** după îndeplinirea cerințelor art.16 alin.(4) CPP.

Anexă: decizia tradusă în limba rusă pentru a fi anexată la dosar.

Adresantului - Copia deciziei traduse în limba rusă.

Specialist Superior
Cancelaria Penală
022 409-120

Fotescu Adriana

Дело нр. 1r-257/20 Первая инстанция: Суд Рышкань, мун. Кишинэу
1-20152517-02-1r-03122020 Судья: В. Илашко

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

22 июня 2021 мун. Кишинэу

Коллегия по уголовным делам
Апелляционной Палаты Кишинэу

В составе:
Председатель заседания, судья: Юрие Иордан
Судьи: Александру Гафтон и Елена Кожокарь
При участии:
Прокурора: Сыли Раду
Адвоката: Павел Струнэ
Переводчика: Диана Гузун

Рассмотрев в открытом судебном заседании, в кассационном порядке, кассационную жалобу, поданную подсудимой Олейник Ириной на приговор Суда Рышкань, мун. Кишинэу 06 декабря 2007, в уголовном деле по обвинению:

Олейник Ирина Мирча, 13.10.1971 г.р., уроженка и проживает в мун. Кишинэу, ул. А. Дога 30, кв. 38, прописана в мун. Кишинэу ул. В. Лупу 59, кв. 126; украинка, среднее образование, разведена, гражданин Республики Молдова, ранее судима, судимости погашены

в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 ч. (2) Уголовного Кодекса.

Данные относительно срока рассмотрения дела:
Рассмотрение дела в первой инстанции: 20.08.2007-06.12.2007;
Рассмотрение дела в апелляционной инстанции: 03.12.2020-22.06.2021
Процедура извещения сторон была соблюдена.

В отношении кассационной жалобы подсудимой Олейник Ирины на приговор Суда Рышкань, мун. Кишинэу 06 декабря 2007, на основании материалов дела и аргументов, указанных в судебном заседании, Коллегия по Уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу, -

УСТАНОВИЛА:

1. Приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу 06 декабря 2007, Олейник Ирина Мирча была признана виновной на основании ст. 217 ч. (2) Уголовного Кодекса, и ей было применено наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества 60 (шестьдесят) часов.

Согласно ст. 88 ч. (3) Уголовного кодекса, в срок наказания был включен период её содержания под стражей от 19.11.2007 по 06.12.2007, и окончательно было рассчитано 26 (двадцать шести) часов неоплачиваемого труда в пользу общества.

Мера пресечения в отношении Олейник И.М. арест был отменен, и ее немедленно освободили из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства: 4 таблетки трамадола - уничтожить.

Для оглашения приговора суд постановил, что 24.07.2007 в 00:35, Олейник И.М. по подозрению в употреблении наркотических веществ была доставлена в наркологический диспансер на ул. П. Рареш мун. Кишинэу, где было установлено состояние наркотического опьянения и у неё после обыска, проведенного позже в КПС Рышкань, мун. Кишинэу, были обнаружены и изъяты 6 таблеток в бумажной упаковке, который она хранила у себя для личного использования, что, согласно Научно-техническому заключению от 26.07.2007 нр. 677 представляет собой трамадол - психотропное вещество общей массой 0,30 грамма.

2. *На приговор Суда сект. Рышкань, мун. Кишинэу от 06 декабря 2007, 19 ноября 2020 подсудимая Олейник Ирина подала кассационную жалобу*, ссылаясь на свою невиновность на том основании, что согласно Постановлению Правительства нр. 79 от 26.01.2006, 4 таблетки трамадола составляют 0,2 грамма и не превышают предела, влекущего уголовную ответственность, при наличии правонарушения. Ее заставили подписать соглашение о признании вины. При этом она отмечает, что рассматриваемый приговор был исполнен в полном объеме.

3. ***Процедура законного извещения была выполнена.***

В заседании кассационной инстанции подсудимая Олейник Ирина и адвокат Павел Струна от ее имени полностью поддержали доводы поданной кассационной жалобы.

Государственный обвинитель Раду Сыли просил Коллегию отклонить кассационную жалобу, поданную подсудимым как поданную с пропуском срока.

4. *Выслушав мнения участников процесса и изучив материалы уголовного дела, кассационная инстанция пришла к выводу отклонить кассационную жалобу, поданную подсудимой Олейник Ириной на приговор Суда Рышкань, мун. Кишинэу 06 декабря 2007, как поданную с пропуском срока, по следующим причинам.*

5. В соответствии со ст. 230 Уголовно-Процессуального Кодекса, (1) Сроки в уголовном судопроизводстве составляют определенные периоды времени, в течение или по истечении которых могут быть осуществлены процессуальные действия в соответствии с требованиями настоящего кодекса. (2) В случае, когда для осуществления процессуального права предусмотрен определенный срок, несоблюдение этого срока влечет за собой потерю процессуального права и аннулирование действия, осуществленного по истечении срока. (3) Если процессуальная мера может быть установлена

только на предусмотренный законом срок, то по истечении этого срока действие меры прекращается.

6. В соответствии со ст. 437 ч. (1) п. 1) Уголовно-Процессуального Кодекса, (1) Могут быть обжалованы в кассационном порядке: 1) приговоры, вынесенные судами по незначительным преступлениям, за совершение которых законом предусмотрено исключительно наказание, не связанное с лишением свободы. Согласно ст. 439 Уголовно-Процессуального Кодекса, (1) Срок подачи кассационной жалобы на решения, в отношении которых законом не предусмотрен апелляционный порядок обжалования, составляет 15 дней со дня вынесения решения. (2) *Срок подачи кассационной жалобы, восстановления пропущенного срока, подачи кассационной жалобы с пропуском срока, а также отзыва кассационной жалобы регламентируется положениями статей 402–407, применяемыми соответствующим образом.*

7. Согласно ст. 402 Уголовно-Процессуального Кодекса, (1) *Апелляционная жалоба может быть подана в течение 15 дней со дня провозглашения приговора в целом, если законом не предусмотрено иное.*

8. *Согласно ст. 449 ч. (1) п. 1) лит. b) Уголовно-Процессуального Кодекса*, (1) Рассмотрев кассационную жалобу, кассационная инстанция выносит одно из следующих определений: отклоняет кассационную жалобу и оставляет обжалованное решение без изменения в случае, если: *кассационная жалоба подана с пропуском срока.*

9. Также, Коллегия по уголовным делам отмечает, что восстановление срока подачи кассационной жалобы является прерогативой кассационной инстанции, которая выносит решение с соответствующей мотивацией в тексте решения.

10. Таким образом, Коллегия по уголовным делам отмечает, что 06 декабря 2007 был вынесен в полном объеме приговор Суда сект. Рышкань, мун. Кишинэу, в котором Олейник Ирина Мирча была признана виновной и осуждена по ст. 217 ч. (2) Уголовного кодекса, и ей было применено наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества 60 (шестьдесят) часов. Согласно ст. 88 ч. (3) Уголовного кодекса, в срок наказания был включен период её содержания под стражей от 19.11.2007 по 06.12.2007, и окончательно было рассчитано 26 (двадцать шести) часов неоплачиваемого труда в пользу общества. Мера пресечения - арест был отменен, и ее немедленно освободили из-под стражи в зале суда.

11. Подсудимая Олейник Ирина подала кассационную жалобу на приговор Суда Рышкань, мун. Кишинэу 06 декабря 2007, *19 ноября 2020 г.*, хотя срок подачи кассационной жалобы истек.

В настоящем деле из протокола судебного заседания от 06 декабря 2007 г. следует, что стороны присутствовали при оглашении приговора, а согласно расписке, приложенной к материалам дела, подсудимая Олейник Ирина обязалась в течение 5 (пяти) дней зарегистрироваться в Исполнительном Отделении *(л.д.68).*

процессуального кодекса, восстановление сроков обжалования является процессуальным средством, с помощью которого обладатель права на обжалование, который не мог подать апелляционную жалобу по независящим от него причинам, восстанавливается в праве, от которого он был отозван по истечении срока обжалования.

Восстановление срока проводится только при наличии двух совокупных условий: пропуск был определен обоснованными причинами: стихийное бедствие, несчастный случай, болезнь и т. д., оценивая их, кассационный суд установит, является ли ситуация, на которую ссылается заявитель, является эффективной причиной препятствия для подачи кассационной жалобы. Удовлетворение восстановления в срок дает эффект поданной в срок кассационной жалобы. В противном случае кассационная жалоба будет отклонена.

Срок обжалования - процессуальный срок, срок которого устанавливается законом. Соответствующий срок является абсолютным и носит императивный характер, то есть его превышение влечет за собой отмену права на обжалование, и если кассационная жалоба была подана после истечения срока, она должна быть отклонена как поданная с пропуском срока, за исключением случаев, когда пропуск был определен уважительными причинами, но, в данном случае, последнее не подтвердилось.

Согласно ст. 439, 449 Уголовно-процессуального кодекса, срок обжалования является юридическим и императивным сроком, так что его несоблюдение влечет за собой отмену осуществления права на подачу апелляции и недействительность любого запроса, поданного после истечения срока. Согласно ст. 439 ч. (1) Уголовно-процессуального кодекса, срок подачи кассационной жалобы на решения, в отношении которых законом не предусмотрен апелляционный порядок обжалования, составляет 15 дней со дня вынесения решения.

В данном случае Коллегия по уголовным делам отмечает, что в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона срок обжалования составляет 15 дней с даты вынесения полного приговора, если законом не предусмотрено иное.

Коллегия по уголовным делам подчеркивает, что в случае превышения срока подачи кассационной жалобы, при рассмотрении кассационной жалобы, суд отклоняет кассационную жалобу, оставляя оспариваемое решение в силе.

13. На основании положений закона и материалов указанного уголовного дела установлено, что поданная подсудимой Олейник Ирина кассационная жалоба на приговор Суда Рышкань, мун. Кишинэу 06 декабря 2007 подана с пропуском установленного законом срока, обстоятельства, при которых суд не выскажется по существу заявленной кассационной жалобы и решение об отклонении кассационной жалобы поданной с пропуском срока или неприемлемой, не предусматривает проверки обжалуемого решения,

поскольку кассационный суд может провести его фактическую и юридическую проверку только в контексте законно осуществленной кассационной жалобы.

14. В то же время Коллегия отмечает, что в соответствии с практикой ЕСПЧ, в которой упоминается невыгодное положение одной стороны над другой, в случае продления судом срока обжалования окончательного судебного решения принцип безопасности законного отношения, гарантированные статьей 6 ЕКПЧ (*решение Гиря против Республики Молдова*).

15. Таким образом, Коллегия по уголовным делам считает, что, если пропуск срока обжалования не был определен обоснованными причинами, то следует необходимость отклонения кассационной жалобы как поданной с пропуском срока. Таким образом, Коллегия по Уголовным делам считает, что в данном случае кассационная жалоба подана с пропуском срока, судебное разбирательство прекращается, поскольку кассационный суд не был уведомлен в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

16. Обобщая упомянутые аспекты, Коллегия по уголовным делам заключает, что подсудимая Олейник Ирина пропустила срок обжалования, пропуск был обусловлен необоснованными причинами, поэтому кассационная инстанция отклоняет как поданную с пропуском срока подачи кассационную жалобу, поданную подсудимой Олейник Ириной на приговор Суда Рышкань, мун. Кишинэу 06 декабря 2007, оставив оспариваемое решение без изменений.

В соответствии со ст. 449 ч. (1), п. 1, лит. а) Уголовно-процессуального кодекса, Коллегия по Уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу, -

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Отклонить как поданную с пропуском срока подачи кассационную жалобу, поданную подсудимой Олейник Ириной на приговор Суда Рышкань, мун. Кишинэу 06 декабря 2007, оставив оспариваемое решение без изменений.

Определение является окончательным.

Оглашение интегрального определения имело место 15.10.2020, в 14:00.

Председатель судебного заседания: Юрие Иордан

Судьи: Елена Кожокарь

Александру Гафтон

Переводчик Чорба Наталья